ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О НЕДРАХ

Принят Законодательной палатой 27 августа 2024 года
Одобрен Сенатом 20 сентября 2024 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, возникающих при владении и распоряжении богатствами недр, а также пользовании и охране недр.

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод (за исключением промышленных подземных вод), растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами.

Настоящий Закон и соответствующее законодательство обеспечивает правовую основу для устойчивого освоения полезных ископаемых Республики Узбекистан посредством привлечения, ориентированных на рынок инвестиций, основанной на современных методах регулирования и управления геологическими данными, при поддержке институтов с соответствующим потенциалом.

Статья 2. Законодательство о недрах

Законодательство о недрах состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о недрах, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

бенефициарный владелец — лицо, которое напрямую или косвенно контролирует или владеет юридическим лицом. В дополнение к каким-либо иным квалификационным критериям лицо автоматически считается бенефициарным владельцем, если такое лицо непосредственно или через одно или несколько взаимосвязанных юридических лиц владеет долей такого юридического лица в размере двадцати пяти процентов или более;

компетентное лицо — лицо, обладающее специальными знаниями в сфере недропользования, признанное таковым в соответствии с применимыми национальными и (или) международными стандартами;

подземное хранение — использование пространства недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе в целях подземного хранения нефти, газа, газового конденсата, промышленных подземных вод, других веществ и материалов, хранения и захоронения отходов;

недра — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности или дна водных объектов, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения;

разрешение на право пользования участками недр — документ, выдаваемый уполномоченным органом и удостоверяющий право на пользование участком недр в соответствии с видами недропользования, предусмотренными статьей 30 настоящего Закона, в конкретных границах в течение установленного срока и определяет условия пользования участками недр;

участок недр — участок недр, состоящий из одного или нескольких кадастровых квадратов, указанных в разрешении;

основной вид деятельности в сфере недропользования — какой-либо из следующих видов деятельности, регулируемых настоящим Законом: геологическое изучение твердых полезных ископаемых, добыча твердых полезных ископаемых, рекогносцировочные работы по углеводородам, геологическое изучение углеводородов, добыча углеводородов, геологическое изучение подземных хранилищ, подземное хранение;

недропользователь — юридическое или физическое лицо, имеющее разрешение на право пользование участками недр в соответствии с настоящим Законом;

геологическое изучение недр — комплекс специальных исследовательских работ по выяснению особенностей геологического строения земной коры, включающих региональное геологическое изучение территории Республики Узбекистан, поиски, оценку и разведку месторождений полезных ископаемых, определение количества и качества содержащихся в них запасов полезных ископаемых, их технологических свойств и экономической ценности, а также иных свойств недр;

рабочий день — любой календарный день, кроме субботы и воскресенья, а также праздничных нерабочих дней, устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан;

кадастровый квадрат — наименьшая единица площади в кадастровой сетке, каждая сторона которого равна десяти шестидесятеричных секунд в географической системе координат;

земельный участок поверхности кадастрового квадрата — это территория на поверхности над кадастровыми квадратами, которые включены в разрешение;

сбор образцов коллекционных материалов — сбор образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других геологических коллекционных материалов;

проект разработки месторождения — проект работ (услуг) на весь период горнодобывающей деятельности, который был утвержден техническим консультантом. Проект включает в себя описание установки, эксплуатации и закрытия участка добычи, а также содержит общую информацию о предлагаемом проекте, его технической реализации и ожидаемых сроках. В нем предусматривается план по эксплуатации, принимаемый на ограниченный период времени, в котором всесторонне описывается вся соответствующая техническая деятельность, в том числе потребности в рабочей силе, требования по соблюдению охраны труда и техники безопасности, а также охраны окружающей среды;

горнодобывающая деятельность — деятельность, связанная с разработкой рудника, в том числе поиски, геологическое изучение, строительство и обслуживание объектов инфраструктуры горнодобывающей деятельности, добыча, концентрация, обогащение или переработка, обработка, сепарация и транспортировка, а также иные вспомогательные виды деятельности, осуществляемые в целях дальнейшего проведения геологического изучения, разработки, производства или переработки твердых полезных ископаемых;

объекты инфраструктуры горнодобывающей деятельности — любое строение, установка, завод и иное основное оборудование, построенное или используемое с целью проведения горнодобывающей деятельности;

отходы горнодобывающей деятельности — отходы (твердые, полутвердые и жидкие), образующиеся непосредственно в результате поиска или добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов, а также в процессе переработки, в том числе аффинаж и плавление, включая, хвосты обогатительных фабрик, отходы аффинажа и плавления, выбросы в процессе аффинажа и плавления, вскрышные породы, верхний слой почвы и шлак при переработке отходов, технологические материалы и пригодные для утилизации сопутствующие продукты;

надлежащая нефтегазовая практика — технологии, методы и процедуры, которые используются в мировой нефтегазовой отрасли предусмотрительными и добросовестными операторами в обстоятельствах и условиях, аналогичных тем, которые возникают в связи с соответствующими аспектами нефтегазовых операций;

минеральное сырье — добытые и прошедшие первичную обработку полезные ископаемые;

месторождение нефти и газа — залежь углеводородов или несколько залежей углеводородов, сгруппированных или связанных с одной геологической структурой или стратиграфическими условиями, из которых могут добываться углеводороды;

нефтепродукты — продукты, фракционированные или иным образом полученные из сырой нефти или природного газа в процессе переработки или обработки;

объект нефтегазовой инфраструктуры — любая конструкция, установка, завод и другое основное оборудование, построенное или используемое для осуществления нефтегазовых операций;

нефтегазовые операции — работы, связанные с рекогносцировкой, геологическим изучением и добычей углеводородов, в том числе деятельность, связанная с разработкой, хранением, подготовкой, переработкой, транспортировкой или другие работы, осуществляемые в целях проведения рекогносцировки, геологического изучения и добычи углеводородов;

нерудные полезные ископаемые — полезные ископаемые, не содержащие металлы, используемые в естественном состоянии или с очисткой и обработкой;

продукты глубокой переработки природного газа — продукты, получаемые в результате переработки природного газа с целью очистки сырого природного газа и обеспечения его пригодности для распределения и конечного использования;

опытно-промышленная добыча — добыча полезных ископаемых, осуществляемая в процессе геологического изучения недр с целью разработки или совершенствования технологии обогащения и переработки полезных ископаемых, выбора разумных способов и методов промышленной разработки месторождений полезных ископаемых, а также использования техногенных минеральных образований;

технический консультант — лицо, технически способное подготовить документацию для подачи заявления, такую как технико-экономическое обоснование, план разработки месторождения, план по ликвидации последствий пользования недрами, а также другие документы в сфере планирования, которые необходимы для проведения горнодобывающей деятельности;

техногенные минеральные образования — скопления отходов горнодобывающих, горно-перерабатывающих (обогатительных) и энергетических производств, содержащих полезные компоненты, пригодные для дальнейшего использования;

коммерческое обнаружение — месторождение, которое является экономически рентабельным при освоении, с учетом текущего технического и технологического уровня;

месторождение углеводородов — одна или несколько залежей углеводородов в пределах одной структуры или пласта, образовавшихся в недрах, и по которым установлены количество, качество и запасы;

обнаружение углеводородов — какое-либо обнаружение объемов углеводородов в любой части участка недр, включенного в разрешение на геологическое изучение углеводородов, независимо от количества, качества или экономической целесообразности;

залежь углеводородов — пористое и проницаемое подземное геологическое образование, содержащее отдельное и обособленное природное скопление углеводородов (в жидком и/или газообразном состоянии), ограниченное непроницаемыми породами и/или водными преградами, и которое характеризуется единой системой естественного давления;

оценка углеводородов — все работы, проводимые недропользователем в рамках геологического изучения углеводородов после обнаружения углеводородов с целью определения количества и качества извлекаемых запасов углеводородов, а также размера, протяженности и возможности коммерческого использования одной или нескольких потенциальных залежей углеводородов, чтобы определить, может ли она стать месторождением углеводородов;

совместная разработка углеводородов — проведение несколькими недропользователями совместных работ по добыче углеводородов в отношении одного или нескольких залежей углеводородов, залегающих в границах одного нефтегазового месторождения, расположенного на участках недр, относящихся к разным разрешениям на добычу углеводородов, на основе договора, в том числе с использованием общей инфраструктуры для разработки соответствующего месторождения;

рекогносцировочные работы по углеводородам — геологические, геохимические и геофизические изыскательские работы, которые выполняются при поиске углеводородов на определенном участке недр посредством использования какого-либо метода изучения: сейсмические, гравиметрические, магнитные, электрические, электромагнитные, геохимические исследования, в том числе неглубокое бурение до 300 метров;

работы по добыче углеводородов — любые работы, связанные с разработкой месторождения нефти и газа или залежи углеводородов, добычей, извлечением, транспортировкой, подготовкой и разделением углеводородов, либо строительством, установкой, эксплуатацией или обслуживанием объектов нефтегазовой инфраструктуры;

полезный компонент — неотъемлемая часть полезного ископаемого, добыча которого технологически возможна и экономически целесообразна с целью коммерческого использования;

полезные ископаемые — содержащиеся в недрах природные минеральные образования неорганического и органического происхождения в твердом, жидком или газообразном состоянии, включая промышленные подземные воды, рассолы соленых озер;

месторождение полезных ископаемых — участок недр, содержащий полезные ископаемые, которые в количественном и качественном отношениях могут быть объектом разработки;

старательская добыча полезных ископаемых — непромышленная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней на участках недр, в том числе россыпных месторождений золота, на основе предпринимательского риска;

добыча полезных ископаемых — комплекс работ, связанных с извлечением полезных ископаемых из недр на поверхность;

экологическая экспертиза — установление соответствия намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе»;

электронный аукцион — способ осуществления электронных торгов в форме аукциона, при котором право пользования участком недр реализуется на специализированной электронной торговой площадке во всемирной информационной сети Интернет в онлайн режиме на основе равного доступа к аукциону;

твердые полезные ископаемые — природные минеральные образования, органические вещества и их соединения, рудные и нерудные полезные ископаемые, расположенные в подземных залежах или на поверхности земли в твердой форме;

основные виды твердых полезных ископаемых — твердые полезные ископаемые, отличные от нерудных полезных ископаемых.

Статья 4. Основные принципы владения и распоряжения богатствами недр, а также пользования и охране недр

Основными принципами владения и распоряжения богатствами недр, а также пользования и охраны недр являются:

законность и стабильность условий недропользования;

рациональность недропользования;

обеспечение экологической безопасности;

доступность информации и ее прозрачность;

справедливость и конкурентоспособность;

добросовестность недропользователей.

Законность и стабильность условий недропользования обеспечивается осуществлением этой деятельности в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, настоящим Законом и иными актами законодательства.

Рациональность недропользования достигается путем предоставления права пользования недрами таким образом, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие в интересах народа и инвесторов.

Обеспечение экологической безопасности осуществляется за счет использования недр экологически безопасными методами и применения мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения недр и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Доступность информации и ее прозрачность означает свободу информации при недропользовании в соответствии с законодательством.

Справедливость и конкурентоспособность достигаются путем обеспечения равного и недискриминационного отношения к недропользователям, в том числе иностранным инвесторам, и предотвращения монополии и злоупотребления влиянием на рынке.

Добросовестность недропользователей обеспечивается честностью недропользователей при реализации предоставленных им прав в процессе государственного контроля за деятельностью по недропользованию и при исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 5. Классификация полезных ископаемых

По экономическому значению и условиям предоставления в пользование участков недр в соответствии с настоящим Законом полезные ископаемые подразделяются на основные и нерудные полезные ископаемые.

К основным видам полезных ископаемых относятся:

а) рудные полезные ископаемые — полезные ископаемые, содержащие металлы. К ним относятся: алюминий, сурьма, мышьяк, бериллий, висмут, бор, кадмий, цезий, целестин, хром, киноварь, кобальт, медь, галенит, галлий, германий, золото, гафний, ильменит, индий, железо, оксид железа, свинец, литий, магний, марганец, ртуть, молибден, никель, ниобий, металлы платиновой группы, пириты, радий, редкоземельные металлы (лантаноиды и актиноиды), рений, рубидий, скандий, селен, серебро, стронций, тантал, теллур, таллий, торий, олово, титан, вольфрам и его руды, ванадий, вульфенит, иттрий, цинк и циркон. Рудные полезные ископаемые включают в себя рудные полезные ископаемые, растворенные в воде;

б) радиоактивные полезные ископаемые — минералы, содержащие радиоактивные изотопы. Они включают в себя уран, торий и другие радиоактивные минералы, за исключением радия и калия;

в) энергетические полезные ископаемые — полезные ископаемые, отличные от углеводородов, используемые в производстве энергии. К ним относятся: все виды угля, включая каменный и бурый уголь, антрацит, торф и радиоактивные минералы;

г) углеводороды — углеводородные соединения полезных ископаемых, находящиеся в жидком или газообразном состоянии, обычно используемые для производства энергии. К ним относятся: сырая нефть, природный газ, растворенный газ, газовые конденсаты, горючие сланцы и сланцевая нефть, и сопутствующие компоненты, нетрадиционные углеводороды, а также нефтепродукты и продукты глубокой переработки природного газа.

Нерудными полезными ископаемыми являются минералы, не содержащие металлов. К нерудным полезным ископаемым относятся:

а) горнохимическое сырье — минеральные пигменты, минеральные соли (используемые для потребления человеком), калийная соль, сульфат натрия, карбонатные породы (известняк, доломиты), минеральные удобрения (глауконiты, фосфориты и другие), а также другое горнохимическое сырье;

б) горнорудное сырье — плавиковый шпат, сырье полевого шпата, кварц и кварцит, природный графит, стекольное сырье, кварцевый песок, бруситовый мрамор, тальк и камень

талька, талькомагнезит, волластонит, асбест, барит, вермикулит, сырье для формовки, фельзит, серпентинит и другое горнорудное сырье;

в) драгоценные и полудрагоценные камни — любые необработанные, рассыпные, вкрапленные, камни (бриллианты, изумруды, берилл, опал, рубин, сапфир, бирюза, хризоберилл, шпинел, топаз, турмалин, циркон, обсидиан, перидот, лунный камень, хризопраз, аметист, кварц, гранат, цоизит, кордиерит, скаполит и другое сырье);

г) строительные материалы и заполнители — полезные ископаемые и сопутствующие материалы, обычно используемые в строительной промышленности в качестве щебня или блочного камня и другие связанные с ними материалы (гил, песок, щебень, известняк и другие магматические породы, глина, мергель, гипс, мел, андезит, туф, кристаллический сланец, глинистый сланец, кровельный сланец, песчаник, кварц, заполнители и строительный камень, серпентин, перидотит, дунит, диорит, диабаз, базальт, габбро, сиенит, гнейс, кварцит и другое сырье).

Драгоценные металлы и драгоценные камни относятся к ценным минералам. Они включают в себя минералы из драгоценных металлов, такие как золото и драгоценные камни.

Решениями Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан перечни полезных ископаемых могут быть дополнены веществами, которые еще не использовались.

Промышленными подземными водами являются природные подземные воды, которые не пригодны в качестве питьевой или минерально-питьевой воды и которые не могут использоваться в бальнеологических целях, но могут использоваться в промышленных целях. В зависимости от содержания минералов в воде она классифицируется на основные и нерудные минералы.

Статья 6. Право собственности на недра

Недра и все полезные ископаемые, залегающие в недрах естественным путем, являются государственной собственностью Республики Узбекистан, подлежат рациональному использованию и охраняются государством. Это право собственности применяется несмотря на какое-либо право или собственность любого лица на землю и воду.

Государство предоставляет недра в пользование на основаниях, условиях и в пределах, предусмотренных настоящим Законом.

Участки недр не могут быть предметом купли-продажи, дарения, наследования, вклада, залога и не могут отчуждаться в любой иной форме.

Государство имеет право выдавать разрешения на пользование участками недр, в том числе на проведение рекогносцировочных работ полезных ископаемых, геологического изучения и добычи (переработки) в соответствии с положениями и условиями настоящего Закона и актов законодательства.

Статья 7. Право собственности на разрешение на право пользования недрами и добытые полезные ископаемые

Право собственности на разрешение на право пользования недрами может отчуждаться, в том числе путем продажи, залога или иного обеспечения, в соответствии с актами законодательства.

Право собственности на полезные ископаемые, добытые в установленном законодательством порядке, принадлежит физическим и юридическим лицам, имеющим право пользования участком недр.

Право собственности на незаконно добытые полезные ископаемые принадлежит Республике Узбекистан.

Право собственности на полезные ископаемые, добытые в порядке, предусмотренном настоящим Законом, охраняется государством.

Статья 8. Право собственности на техногенные минеральные образования

Техногенные минеральные образования, расположенные в пределах участка недр, являются принадлежностью данного участка.

Право собственности на техногенные минеральные образования, возникшие в результате деятельности недропользователя на участке недр, находящемся в пользовании у данного недропользователя, сохраняется за ним на срок действия права пользования участком недр. Недропользователи, являющиеся собственниками техногенных минеральных образований, вправе владеть, пользоваться и распоряжаться ими, в том числе отчуждать их третьим лицам в соответствии с настоящим Законом.

Техногенные минеральные образования, оставленные на участке недр после истечения срока действия связанного с ним разрешения, считаются государственной собственностью и включаются в состав государственного фонда недр.

Размещение техногенных полезных ископаемых на открытых площадях может быть разрешено в соответствии с положениями настоящего Закона.

Передача техногенных минеральных образований не влияет на существующие обязательства недропользователей по ликвидации последствий пользования недрами.

Глава 2. Государственное регулирование в области пользования и охраны недр

Статья 9. Роль государства в области пользования и охраны недр

Государство в области пользования и охраны недр выполняет следующие функции:

1) содействие и регулирование инвестиций в горнодобывающей отрасли, организация геологического изучения недр, регулирование добычи полезных ископаемых, освоения других объектов недри регулирование недропользования;

2) обеспечение законности, открытости и прозрачности, беспристрастности и экологической безопасности в освоении и распоряжении полезными ископаемыми, мониторинг недропользования и регулярная публикация данных, а также осуществление социальной защиты в рамках инвестиционных проектов;

3) обеспечение исполнения условий пользования недрами в рамках выданных разрешений, осуществление государственного контроля в области пользования и охраны недр, а также принятие мер по недопущению действий, противоречащих законодательству.

Статья 10. Органы, реализующие государственную политику в области пользования и охраны недр

Органами, реализующими государственную политику в области пользования и охраны недр, являются:

Кабинет Министров Республики Узбекистан;

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан;

Министерство энергетики Республики Узбекистан;

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан;

Инспекция по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан;

Государственное учреждение «Центр пользования недрами» при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан;

органы исполнительной власти на местах.

Статья 11. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области пользования и охраны недр

Кабинет Министров Республики Узбекистан:

обеспечивает реализацию единой государственной политики в области пользования и охраны недр;

осуществляет управление недрами как объектом государственной собственности, устанавливает ограничения и запреты на пользование недрами в целях обеспечения

национальной безопасности, безопасности населения, охраны жизни и здоровья, а также окружающей среды;

утверждает долгосрочные и среднесрочные государственные программы развития и воспроизводства минеральной сырьевой базы и осуществляет контроль за их реализацией;

устанавливает порядок предоставления участков недр в пользование и осуществления государственного мониторинга состояния недр;

устанавливает порядок ведения кадастра государственного фонда недр;

утверждает Единые правила охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых и переработке минерального сырья;

устанавливает порядок осуществления государственного контроля за геологическим изучением недр, пользованием и охраной недр;

устанавливает порядок осуществления деятельности по старательской добыче драгоценных металлов и драгоценных камней;

утверждает состав Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых;

устанавливает размеры денежных вознаграждений за открытие новых или коренную переоценку ранее известных месторождений (участков месторождений) полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, произведенных в рамках государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 12. Полномочия Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан в области пользования и охраны недр

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан:

реализует единую государственную политику в области пользования и охраны недр с Министерством энергетики Республики Узбекистан в сфере углеводородов и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в части охраны окружающей среды;

координирует развитие сектора в сфере недропользования с другими министерствами и государственными ведомствами, в том числе Министерством энергетики Республики Узбекистан по углеводородам и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в части охраны окружающей среды;

формирует и реализует ежегодные государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы;

организует государственный контроль за геологическим изучением, пользованием и охраной недр в части соблюдения нормативов и требований геологического изучения недр, применения рациональных способов добычи и переработки минерального сырья, а также обеспечения учета запасов полезных ископаемых по согласованию с Министерством энергетики Республики Узбекистан в части углеводородов;

разрабатывает и утверждает в рамках своих полномочий инструкции и методические руководства в области геологического изучения, пользования и охраны недр;

организует работу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых;

утверждает порядок ведения государственного баланса запасов полезных ископаемых.

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 13. Полномочия Министерства энергетики Республики Узбекистан в области пользования и охраны недр

Министерство энергетики Республики Узбекистан:

осуществляет разработку и реализацию единой государственной политики в топливно-энергетической отрасли, направленной на обеспечение энергетической

безопасности Республики Узбекистан, устойчивого снабжения отраслей экономики и населения страны топливно-энергетическими ресурсами;

осуществляет государственное регулирование добычи, переработки, транспортировки, распределения и использования углеводородов;

участвует в разработке условий пользования участками недр в части углеводородов и согласовывает их;

участвует в разработке и реализации государственных программ развития и воспроизводства ресурсной базы углеводородов.

Министерство энергетики Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 14. Полномочия Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в области пользования и охраны недр

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан:

участвует в реализации единой государственной политики в области пользования и охраны недр в части экологических вопросов;

проводит государственную экологическую экспертизу проектов в сфере недропользования и охраны недр и выдает заключения;

осуществляет выдачу, отказ в выдаче, отзыв, продление срока действия, приостановление или прекращение разрешений на подземное хранение, в случаях предусмотренных настоящим Законом;

вносит предложения по реализации программ и проектов по охране недр;

разрабатывает нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды в отношении деятельности по недропользованию в соответствии с требованиями настоящего Закона и иными законодательными актами;

осуществляет государственный экологический контроль за недрами, принимает меры в соответствии с актами законодательства по ограничению и (или) приостановлению работ, связанных с пользованием недр, выполняемых с нарушением экологических требований по охране недр.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 15. Полномочия Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан в области пользования и охраны недр

Инспекция по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан:

осуществляет государственный контроль по обеспечению промышленной безопасности при геологическом изучении, пользовании и охране недр;

проводит инспекцию участков недропользователей;

принимает меры в соответствии с законодательством по наложению штрафных санкций, ограничению и (или) приостановлению работ в сфере недропользования;

осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства о недрах и нормативных документов в области технического регулирования недропользования, связанных с обеспечением промышленной безопасности;

координирует проекты, связанные с геологическим изучением, пользованием и охраной недр, в части соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и нормативно-правовых документов в области технического регулирования;

принимает меры в соответствии с актами законодательства по ограничению и (или) приостановлению работ по недропользованию, выполняемых с нарушением требований промышленной безопасности.

Инспекция по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 16. Полномочия государственного учреждения «Центр пользования недрами» при Министерстве горной промышленности и геологии Республики Узбекистан в области пользования и охраны недр

Государственное учреждение «Центр пользования недрами» при Министерстве горной промышленности и геологии Республики Узбекистан (далее — Центр пользования недрами):

ведет учет и осуществляет управление государственным фондом недр, государственным балансом по запасам полезных ископаемых, кадастровой системой недр, в том числе кадастром месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых, а также кадастром углеводородов;

проводит экспертизу проектно-сметной документации касательно геологического изучения недр в рамках государственных программ развития минерально-сырьевой базы;

ведет информационную базу кадастровых квадратов;

осуществляет выдачу, отказ в выдаче, продление срока действия, приостановление или прекращение действия разрешений на право пользования участками недр;

разрабатывает и внедряет процессы подачи заявления на выдачу разрешения и его выдачи;

резервирует кадастровые квадраты для дополнительных способов выдачи разрешений в соответствии с настоящим Законом;

определяет кадастровые квадраты, которые не являются открытыми квадратами;

ведет учет отчетов о запасах полезных ископаемых;

принимает отчеты от недропользователей и координирует их предоставление в соответствующие органы государственного контроля;

устанавливает порядок ведения и учета государственного баланса запасов полезных ископаемых;

ведет учет и управляет Государственным фондом недр;

ведет учет и управляет системой кадастра недр, включая кадастр месторождений твердых полезных ископаемых и кадастр углеводородов;

разрабатывает электронную карту, которая содержит кадастровую информацию по участкам недр, для взаимодействия с органами исполнительной власти на местах и другими пользователями.

Центр пользования недрами может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 17. Полномочия органов исполнительной власти на местах в области пользования и охраны недр

Органы исполнительной власти на местах:

участвуют в разработке и реализации на соответствующей территории государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы и по охране недр;

утверждают и реализуют территориальные программы;

осуществляют государственный контроль по пользованию и охране недр.

Органы исполнительной власти на местах могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Глава 3. Кадастровая система недр и управление данными

Статья 18. Кадастровая система недр

Кадастровая система недр состоит из кадастра государственного фонда недр и реестра первичной геологической информации.

Обеспечение создания и бесперебойного функционирования кадастровой системы недр осуществляется Центром пользования недрами на основе сведений недропользователей.

Состав, содержание, требования, условия пользования кадастровой системой недр устанавливаются актами законодательства.

Работы, связанные с ведением кадастровой системы недр, финансируются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в рамках ежегодных государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Статья 19. Кадастровый квадрат

Кадастровая сетка состоит из кадастровых квадратов. Каждый кадастровый квадрат представляет собой участок недр неопределенной глубины, основание поверхности которого лежит между двумя параллелями и двумя меридианами, расстояние между которыми составляет десять шестидесятеричных секунд, которые должны совпадать с целыми градусами и минутами и при необходимости с числом секунд, кратным десяти.

Кадастровый квадрат должен быть неделимым, за исключением тех кадастровых квадратов, которые отделены границами национальной территории, и случаев наличия двух разрешений на один и тот же кадастровый квадрат в соответствии актами законодательства.

Для целей настоящего Закона величины пространственных границ участка недр привязываются по координатам к Всемирной геодезической системе (WGS-84), глубины обозначаются отметками абсолютной глубины.

Верхняя пространственная граница участка недр располагается ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности или дна водоемов, водотоков. Нижняя пространственная граница участка недр располагается на глубинах, доступных для геологического изучения и освоения. В случаях, предусмотренных настоящим Законом, верхние и нижние пространственные границы участка недр могут располагаться на разной глубине.

Разрешение всегда выдается или продлевается на определенное количество смежных кадастровых квадратов таким образом, чтобы участки, имеющие общую точку, были объединены по всей длине по крайней мере одной из своих сторон, за исключением случаев превышения, указанных в переходных положениях, предусмотренных в статье 169 настоящего Закона.

Периметры участка недр в рамках разрешений должны запрашиваться и определяться с помощью географических координат, принимая в качестве отправной точки пересечение меридиана с параллелью, соответствующей какой-либо из вершин периметра, таким образом, чтобы поверхность была образована одним или несколькими кадастровыми квадратами.

Статья 20. Государственный фонд недр

Государственный фонд недр является государственным хранилищем информации о потенциальной ценности ресурсов полезных ископаемых, залегающих в недрах Республики Узбекистан. Он состоит из сведений об используемых и неиспользуемых участках недр, а также о техногенных минеральных образованиях.

Используемые участки недр включают участки, на которые выдано разрешение, независимо от целевого назначения.

Учет государственного фонда недр ведется Центром пользования недрами путем:

1) ведения кадастра государственного фонда недр;

2) осуществления государственного мониторинга состояния недр;

3) сбора, хранения, систематизации, обобщения и анализа геологической информации, относящейся к государственному фонду недр.

Геологическая, гидрогеологическая, геофизическая, геохимическая и иная информация о недрах и их объектах получается, обрабатывается, хранится и используется по единой системе на всей территории Республики Узбекистан.

Информация о недрах и их объектах фиксируется в материалах кадастра государственного фонда недр, государственного мониторинга состояния недр,

государственного баланса запасов полезных ископаемых, а также материалах картирования, государственного учета и статистической отчетности в области пользования и охраны недр. Материалы должны соответствовать друг другу и составлять основу единой информационной системы в области пользования и охраны недр.

Тип и содержание информации, подлежащей включению в государственный фонд недр, предусматриваются актами законодательства.

Статья 21. Кадастр государственного фонда недр

Кадастр государственного фонда недр ведется и обновляется Центром пользования недрами и состоит из:

1) кадастра месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых;

2) кадастра углеводородов;

3) кадастра пространства недр;

4) кадастра разрешений на твердые полезные ископаемые, подземное хранение и других разрешений;

5) кадастра техногенных минеральных образований.

Кадастр месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по каждому месторождению и проявлению твердых полезных ископаемых содержит всю имеющуюся информацию о количестве и качестве как основных, так и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, полезных компонентах, горнорудных, технологических, гидрогеологических, экологических и других условиях разработки месторождений твердых полезных ископаемых или участков недр, а также геолого-экономической оценке месторождений твердых полезных ископаемых.

Кадастр месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых содержит информацию о заброшенных, действующих и закрытых рудниках или участках добычи, такую как статус, местоположение, право собственности, размер, экономические и производственные данные, специальные разрешения, планы по эксплуатации, ежегодные отчеты и иную соответствующую информацию.

Кадастр углеводородов ведется в виде отдельного кадастра в связи со спецификой нефтегазовых операций и состоит из:

1) кадастра месторождений и проявлений углеводородов;

2) кадастра разрешений по месторождениям углеводородов;

3) кадастра скважин углеводородов.

По каждому месторождению углеводородов кадастр месторождений и проявлений углеводородов содержит всю имеющуюся информацию о количестве и качестве основных и других полезных углеводородов и сопутствующих полезных ископаемых, горнорудных, технологических, гидрогеологических, экологических и иных условиях разработки месторождений углеводородов или участков недр, а также геолого-экономическую оценку каждого месторождения углеводородов. Кадастр месторождений и проявлений углеводородов содержит информацию об участках добычи, такую как статус, местоположение, право собственности, размер, экономические и производственные данные, одобрения, планы по эксплуатации, ежегодные отчеты, и иную соответствующую информацию, а также координаты заброшенных, действующих и закрытых (законсервированных) скважин.

Кадастр разрешений по месторождениям углеводородов в качестве составной части кадастра разрешений на твердые полезные ископаемые, углеводороды, хранение и других разрешений содержит сведения о действующих, приостановленных или прекративших действие разрешениях на рекогносцировочные работы, разрешениях на геологическое изучение углеводородов, разрешениях на добычу углеводородов, таких как статус, местоположение, право собственности, уплаченные сборы и платежи, и иную соответствующую информацию.

Кадастр скважин углеводородов содержит сведения о всех скважинах, пробуренных в ходе рекогносцировочных работ, геологического изучения и добычи месторождений углеводородов, в том числе утилизационных скважинах. Кадастр скважин углеводородов не

содержит сведений о скважинах для геотехнических и экологических оценок. Данный кадастр содержит сведения о пространственном расположении, углеводородов глубине, объекте бурения, геолого-геофизическом каротаже, остатках, обсадной колонны, отобранных пробах и других соответствующих данных о скважине.

Кадастр пространства недр содержит сведения о каждой учитываемой единице пространства недр, их координатах, объеме и форме (конфигурации), о возможности размещения производственных, хозяйственных и иных объектов и веществ, осуществления технологических и других процессов, о способности сохранять во времени первоначальную форму и объем, экологических, геологических, горнотехнических, гидрогеологических и иных условиях эксплуатации, геолого-экономической оценке.

Кадастр разрешений на твердые полезные ископаемые, углеводороды, хранение и других разрешений содержит сведения о действующих, приостановленных или прекративших действие разрешениях на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, разрешениях на добычу твердых полезных ископаемых, разрешениях на рекогносцировочные работы по углеводородам, разрешениях на геологическое изучение углеводородов, разрешениях на добычу углеводородов, разрешениях на геологическое изучение недр для хранения, разрешениях на подземное хранение, о каких-либо разрешениях в сфере радиационной безопасности, разрешениях на старательскую добычу, разрешениях на сбор образцов коллекционных материалов, таких как статус, местоположение, право собственности, уплаченные сборы и платежи, и другую соответствующую информацию.

Кадастр разрешений на твердые полезные ископаемые, углеводороды, хранение и других разрешений объединяет все данные по всем выданным разрешениям и включает, в том числе:

1) сведения о каждом разрешении, в том числе: регистрационный номер и дата выдачи; наименование недропользователя, месторождение полезных ископаемых, в отношении которого выдано разрешение; тип разрешения и его текущий статус; какие-либо основания для выдачи разрешения; кадастровые квадраты, указанные в разрешении; срок действия разрешения; поправки, отказ от права, прекращение действия или отзыв разрешения;

2) сведения о каждом недропользователе, в том числе: наименование и адрес; подтверждение об уплате им соответствующих платежей в течение срока действия разрешения, в том числе информация о каких-либо неуплаченных налогах; отчеты, представленные недропользователем, и какие-либо другие отчеты; его страховые полисы; решения компетентного органа в отношении каких-либо нарушений, совершенных им в рамках разрешения;

3) пространственную информацию об участке недр и земельном участке поверхности кадастрового квадрата, указанном в каждом разрешении, в том числе: его окрестности, транспортную доступность, существующие сооружения и инфраструктура на участке недр, а также участки недр, на которых недропользование запрещено в соответствии со статьей 34 настоящего Закона;

4) для углеводородов: сведения о каких-либо типах действующих и ликвидированных скважинах, в том числе об утилизационных скважинах и приямках для хранения буровых растворов, шлама, жидкости гидравлического разрыва пласта или пластовой воды, в том числе имеющаяся информация о пространственном расположении, занимаемом объеме (площади), количестве и качестве жидкостей и отходов горнодобывающей промышленности, информацию о полезных компонентах и информацию о геологических толщах пород для повторного закачивания жидких отходов;

5) сведения об отчетах, подготовленных Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан или другими органами государственного контроля в отношении разрешений, в том числе: отчеты о статусе разрешения, землепользовании на участке недропользования и уровне выполнения

утвержденных планов по эксплуатации и программ работ; отчеты об охране труда и технике безопасности; отчеты по охране окружающей среды, мониторингу и управлению отходами;

6) сведения о заброшенных подземных и поверхностных горных выработках, кавернах и подземных хранилищах, сооружениях на площадке, районах с просадками, вызванными горными работами.

Кадастр техногенных минеральных образований составляется по каждому крупному скоплению минерального сырья, образовавшемуся в результате добычи и переработки полезных ископаемых и находящемуся в выработанном пространстве недр или на поверхности Земли (в карьерах, подземных камерах, отвалах, хвостохранилищах и других).

Кадастр техногенных минеральных образований содержит имеющуюся информацию о пространственном местонахождении, занимаемом объеме (площади), количестве и качестве полезных ископаемых, содержащихся в них полезных компонентах и характере их распределения и концентрации, степени и достоверности данных, полученных в ходе геологического изучения, горно-технологической, гидрогеологической и геолого-экономической оценке, других характеристиках и параметрах техногенных минеральных образований.

Кадастр скважин содержит сведения о всех скважинах, пробуренных для геологического изучения месторождений полезных ископаемых, в том числе техногенных образований, подземных вод, пространств недр и геотермальной энергии. Кадастр скважин не содержит сведения о скважинах для геотехнических и экологических оценок, геологического изучения и добычи углеводородов. Кадастр содержит сведения о пространственном расположении, глубине, объекте бурения, геолого-геофизическом каротаже, остатках обсадной колонны, отобранных пробах и другие соответствующие данные о скважине.

Кадастр государственного фонда недр формируется за счет поступления сведений о результатах геологического изучения и государственного мониторинга состояния недр, а также на основе отчетов и иных сведений, предоставляемых пользователями недр в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Статья 22. Реестр первичной геологической информации

В целях единого учета и надлежащего хранения первичной геологической информации, полученной при геологическом изучении недр Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан ведется реестр первичной геологической информации.

Реестр первичной геологической информации представляет собой взаимодействующую с другими системами государственного фонда недр специальную информационно-поисковую систему, создаваемую путем сбора, учета, систематизации и хранения первичной геологической информации о недрах.

Реестр первичной геологической информации ведется на основании информации, представленной обладателями геологической информации о недрах.

В реестре первичной геологической информации о недрах учитывается геологическая информация, содержащаяся на природных и искусственных носителях.

Хранение природных носителей геологической информации осуществляется в государственных специализированных хранилищах, создаваемых Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан в регионах.

Состав геологической информации, включаемой в реестр первичной геологической информации, ее автоматизация, формат внесения записей, хранение и обеспечение доступности к ней, а также представление в государственные специализированные хранилища природных носителей первичной геологической информации, их обработка, описание и хранение осуществляются в соответствии с требованиями, определяемыми Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Статья 23. Геологическая информация

Геологической информацией являются сведения о вещественном составе, геологическом строении и истории, геологических, геохимических, геофизических, гидрогеологических, геоморфологических и тектонических особенностях недр и их участков, месторождений и проявлений полезных ископаемых, зафиксированные на любом носителе и имеющие реквизиты, позволяющие идентифицировать такие сведения.

Носители геологической информации подразделяются на природные носители, такие как ландшафт, образцы горных пород, (пробы полезных ископаемых, углекислых газов, меркаптанов, воды, образцы горных пород и минералов, керны буровых скважин, пробы и коллекции каменного материала, шлифы, аншлифы, минеральные растворы и порошки) и искусственные (журналы полевых наблюдений, опробования, анализов проб, регистрации геофизических наблюдений, геологические отчеты, бумажные и электронные носители первичных полевых данных).

Геологическая информация находится в государственной собственности, если она получена за счет бюджетных средств или передана в собственность государству в соответствии с настоящим Законом. Геологическая информация, полученная за счет средств недропользователя, является собственностью недропользователя. Частная геологическая информация, содержащаяся в геологической отчетности и иной документации, предоставляемой в отчетах Центр пользования недрами в порядке, предусмотренном настоящим Законом, передается государству в бессрочное владение и пользование.

Учет, хранение, систематизация, обобщение и предоставление геологической информации, находящейся в собственности государства, а также во владении и пользовании у государства, осуществляются Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Недропользователи обязаны обеспечить в порядке, установленном законодательством, учет и сохранность полученной ими геологической информации, а также беспрепятственный доступ к ней представителям Министерства горной промышленности и геологии Республики Узбекистан для исследования или проверки при условии соблюдения конфиденциальности и других разумных ограничений, определенных актами законодательства.

Министерство горной промышленности и геологии Республики Узбекистан вправе потребовать от недропользователя безвозмездной передачи министерству в собственность соответствующей геологической информации, содержащейся в отчетах.

Недропользователи обязаны, не позднее чем за один месяц в письменной форме уведомить Центр пользования недрами в период пользования недрами — о предстоящем отчуждении или уничтожении природных носителей геологической информации и до прекращения пользования недрами — о предстоящем отчуждении имеющихся природных носителей геологической информации и о не подлежащем восстановлению уничтожении искусственных носителей геологической информации.

Вывоз природных носителей геологической информации за пределы Республики Узбекистан осуществляется только с разрешения Министерства горной промышленности и геологии Республики Узбекистан исключительно в целях исследования и анализа.

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан вправе отказать в выдаче разрешения на вывоз природных носителей геологической информации за пределы Республики Узбекистан по следующим основаниям:

1) заявление на разрешение не соответствует целям, указанным в части восьмой настоящей статьи;

2) объем вывозимой пробы не соответствует характеру предполагаемого исследования.

Вывоз геологической информации на искусственных носителях за пределы Республики Узбекистан осуществляется без ограничений, если иное не предусмотрено законодательством о государственных секретах.

Ограничения, предусмотренные в частях восьмой и девятой настоящей статьи, не применяются в отношении недропользователей, осуществляющих пользование пространствами недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Статья 24. База данных кадастровой системы недр

База данных кадастровой системы недр представляет собой базу данных, в которой объединяются, хранятся, ведутся и регулярно обновляются все данные в сфере геологического изучения, добычи, а также о деятельности после прекращения добычи полезных ископаемых по всей территории Республики Узбекистан.

База данных кадастровой системы недр включает в себя следующее:

1) геологическую, гидрогеологическую, геофизическую, геохимическую и иную информацию о потенциальных, действующих и приостановленных участках добычи твердых полезных ископаемых и углеводородов, а также зонах минерализации;

2) информацию о недрах и связанных с ними сооружениях, зарегистрированных в материалах государственного фонда недр;

3) сведения, которые включают в себя географические данные, геологические данные и соответствующие экономические данные для всех действующих и ранее выданных разрешений на недропользование, и другие права по недропользованию;

4) информацию государственного мониторинга состояния недр, государственного баланса запасов полезных ископаемых, а также картографические материалы, государственный учет и государственную статистическую отчетность в области пользования и охраны недр.

Все ранее полученные данные подлежат учету в разделе базы данных по историческим данным с целью обеспечения их сохранности.

Вместе с картографическими данными Министерства горной промышленности и геологии Республики Узбекистан база данных кадастровой системы недр обеспечивает основу для геологической базы данных на основе геоинформационной системы (далее — ГИС), предусмотренной статьей 25 настоящего Закона.

Статья 25. Интерактивный геологический портал

Интерактивный геологический портал предоставляет доступ к сведениям в сфере недропользования на основе информации базы данных кадастровой системы недр и геологической базы данных на основе ГИС.

Помимо доступа к данным и визуализации данных кадастра государственного фонда недр, геологическая база данных на основе ГИС содержит имеющиеся неконфиденциальные данные и информацию о: существующих и заброшенных участках добычи полезных ископаемых; загрязненных участках; проявлениях полезных ископаемых и запасах месторождений; почвоведении, эрозии, геологии, геохимии, тектонике, геофизике, гидрогеологии и инженерной геологии; климатических условиях и, если применимо, геотермальной энергии.

Геологическая база данных на основе ГИС позволяет осуществлять обмен информацией через портал ГИС или веб-страницы, напрямую или через другие информационные системы.

Данные интерактивного геологического портала доступны для использования в соответствии с положениями настоящего Закона.

Статья 26. Предоставление доступа к информации в сфере недропользования

Центр пользования недрами обеспечивает доступ общественности к основной информации в соответствии с настоящим Законом, включая как минимум следующую информацию:

1) о выданных разрешениях на право пользования участком недр, в том числе об уступке, передаче права пользования участком недр, а также о переоформлении, приостановлении, прекращении действия и аннулировании разрешений;

2) об обеспечении ликвидации последствий пользования недрами, включающей вид и сумму обеспечения, срок его действия и наименование организации, выдавшей обеспечение;

3) об общей сумме расходов, произведенных недропользователем по годам, согласно представленной отчетности;

4) о доле местного содержания в товарах, работах и услугах, приобретенных недропользователем для проведения работ по пользованию участком недр, за предыдущий отчетный период, если обеспечение доли местного содержания в товарах, работах и услугах предусмотрено соответствующими условиями пользования участками недр;

5) об общей сумме расходов на обучение местных кадров и финансирование научно-исследовательских работ на территории Республики Узбекистан, на социально-экономическую поддержку местного населения, произведенных недропользователем по предыдущим отчетным периодам, если указанные расходы являются обязательными согласно условиям соответствующего разрешения.

Такая информация предоставляется за номинальную плату для покрытия расходов.

Геологическая информация, содержащаяся в отчетах и других документах, полученных государственными органами, является коммерческой тайной недропользователя до тех пор, пока сохраняется действие разрешения, в том числе какого-либо последующего разрешения, и государственные органы обязаны принимать меры по защите ее конфиденциальности. По требованию других государственных органов, кроме государственных горнодобывающих компаний, такая информация может раскрываться им при условии принятия ими мер по охране ее конфиденциальности, в том числе и от государственных горнодобывающих компаний.

Центр пользования недрами раскрывает геологическую информацию, содержащуюся в отчетах и иной документации, полученную государственными органами путем ее опубликования или предоставления к ней открытого доступа:

1) если сведения получены в результате государственного геологического изучения недр в рамках государственных программ развития минерально-сырьевой базы;

2) по истечении срока действия разрешения на пользование участком недр (в том числе переоформленного);

3) при наличии письменного согласия недропользователя.

Данная информация может быть раскрыта по требованию других государственных органов при условии принятия в соответствии с требованиями настоящего Закона и иных актов законодательства мер по защите ее конфиденциальности.

Раскрытие информации, содержащейся в отчетах и других документах, полученных государственными органами иным способом, запрещается.

Информация, касающаяся исполнения обязательств об условиях пользования участками недр в части местного содержания, о планировании и проведении недропользователем закупок товаров, работ и услуг, о расходах на обучение местных кадров и об объемах расходов на научно-исследовательские работы на территории Республики Узбекистан, а также на социально-экономическое развитие региона не признается конфиденциальной.

Более детальные данные о геологическом строении участка недр, входящего в состав Государственного фонда недр, могут использоваться для проведения аукционов, тендеров или выдачи разрешений на основании актов Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Законом.

Такая информация может реализовываться по цене, определяемой нормативно-правовым актом, при условии, что такие данные основаны на геологических изысканиях, финансируемых Республикой Узбекистан или находятся в собственности и обрабатываются Республикой Узбекистан и не подлежат каким-либо обязательствам в отношении конфиденциальности. Условием предоставления таких детальных данных является заключение с получателем соглашения о конфиденциальности. Такие детальные данные предоставляются на основе освобождения от какой-либо ответственности.

Статья 27. Государственный баланс запасов полезных ископаемых

Государственный баланс запасов полезных ископаемых ежегодно ведется Центром пользования недрами в целях учета состояния и движения запасов полезных ископаемых Республики Узбекистан.

Государственный баланс запасов полезных ископаемых должен содержать сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их размещении, о степени промышленного освоения, добыче, потерях и обеспеченности запасами полезных ископаемых.

Государственный баланс запасов полезных ископаемых ведется на основе следующих сведений:

1) о геологическом изучении недр, в результате которого утверждены (переутверждены) запасы полезных ископаемых по определенным месторождениям и техногенным минеральным образованиям;

2) о добыче полезных ископаемых при разработке месторождений;

3) об извлечении полезных ископаемых при использовании техногенных минеральных образований.

Для учета в государственном балансе запасов полезных ископаемых недропользователями представляются следующие материалы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в актах законодательства:

1) отчет о результатах работ по геологическому изучению недр;

2) паспорт месторождения полезных ископаемых;

3) протокол Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых об утверждении (переутверждении) запасов полезных ископаемых.

В целях создания условий для устойчивого использования недр, оплаты за пользование недрами, определения границ участков недр, предоставляемых в пользование, соответствующие геологические материалы могут подвергаться государственной экспертизе, а на основании положительного заключения будут утверждены запасы полезных ископаемых в изучаемых месторождениях. Государственной экспертизе могут также подлежать материалы по пространству недр, выделенные для подземного хранения.

Утверждение запасов полезных ископаемых для внесения в государственный баланс запасов полезных ископаемых, может осуществляться на всех стадиях геологического изучения недр на основе разведочных кондиций, определяющих промышленную ценность месторождения.

Учет государственных запасов полезных ископаемых составляется Центром пользования недрами на основании утвержденных государством запасов полезных ископаемых, утвержденных отчетов и данных государственного фонда недр.

Отчет о геологическом изучении недр, предоставляемый недропользователями, рассматривается и утверждается Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых при геологической разведке для включения в государственный баланс запасов полезных ископаемых. В случае неутверждения отчета для этой цели недропользователь не обязан вносить изменения в отчет.

Результаты экспертизы, содержащиеся в отчетах по геологическому изучению, предоставляемые Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, вносятся в государственный фонд недр.

Работы, связанные с ведением государственного баланса запасов полезных ископаемых, финансируются из республиканского бюджета Республики Узбекистан в рамках ежегодных государственных программ развития минерально-сырьевой базы.

Статья 28. Государственное геологическое изучение недр

В целях обеспечения развития минерально-сырьевой базы Республики Узбекистан за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан и привлекаемых средств

реализуются долгосрочные (на срок более пяти лет), краткосрочные (на срок от двух до пяти лет) и ежегодные государственные программы.

Государственная программа должна отражать конкретно обозначенные цели, необходимые меры по их достижению, а также потребности в финансовых ресурсах.

Разработчиком государственных программ, а также заказчиком выполняемых работ в рамках этих программ по государственному геологическому изучению недр выступает Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Государственное геологическое изучение недр включает в себя геологическое, инженерно-геологическое, гидрогеологическое и почвенно-геологическое картирование, а также определенные геологоразведочные работы.

Проектирование предусмотренных в государственных программах работ осуществляется строго по геологическому заданию, утвержденному заказчиком.

Инструкция по составлению проектно-сметной документации геологоразведочных работ утверждается Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Получение разрешения для выполнения работ по геологическому изучению недр, в том числе по рекогносцировке углеводородов в рамках государственных программ не требуется.

Для начала работ в рамках государственных программ требуются следующие:

1) положительное заключение государственной экологической экспертизы;

2) постановка на государственный учет работ по геологическому изучению недр.

Перечень работ по геологическому изучению недр, не требующих проведения государственной экологической экспертизы, утверждается Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

Работы по государственному геологическому изучению недр проводятся в соответствии с инструкциями, утверждаемыми Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан имеет право выплачивать денежное вознаграждение лицам, нанятым государством, которые:

1) открыли либо проводили геологическое изучение неизвестного ранее месторождения полезных ископаемых на территории Республики Узбекистан, имеющего промышленную ценность;

2) выявили дополнительные запасы полезных ископаемых или новые полезные ископаемые и попутные полезные компоненты на ранее известном месторождении или участке месторождения, существенно увеличивающие его промышленную ценность.

Государственный учет работ по геологическому изучению недр ведется Центром пользования недрами в целях обобщения, систематизации и использования геологической и иной информации о недрах, содержащейся в геологических отчетах, картах и других материалах, а также предотвращения необоснованного проведения работ на одном и том же участке недр.

Кадастровые квадраты, на которых проводится государственное геологическое изучение недр, подлежат соответствующему учету в кадастре государственного фонда недр и не являются открытыми участками недр. Такие кадастровые квадраты возвращаются в статус открытых квадратов после завершения государственного геологического изучения недр.

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан может привлечь подрядчика для проведения геологического изучения недр в рамках государственной программы в соответствии с актами законодательства.

Информация о результатах проведения государственного геологического изучения недр предоставляется в открытый доступ не позднее двух месяцев со дня приемки геологического отчета о государственном геологическом изучении недр.

Статья 29. Условия застройки на участках залегания полезных ископаемых

При выборе участков под размещение населенных пунктов, промышленных и других объектов, расположенных за пределами территории городов, необходимо заключение Центра пользования недрами об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания месторождений полезных ископаемых, не переданных в пользование (за исключением месторождений строительных материалов и заполнителей), а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, допускаются в исключительных случаях по согласованию с Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан с учетом обеспечения извлечения из недр полезных ископаемых.

Порядок выдачи разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых определяется в соответствии с актами законодательства.

Глава 4. Общие требования пользования и охраны недр

Статья 30. Виды недропользования

Видами недропользования являются:

1) геологическое изучение твердых полезных ископаемых;
2) добыча твердых полезных ископаемых;
3) рекогносцировка углеводородов;
4) геологическое изучение углеводородов;
5) добыча углеводородов;
6) геологическое изучение в целях подземного хранения;
7) подземное хранение;
8) старательская добыча;
9) сбор образцов коллекционных материалов.

Статья 31. Разрешение на право пользования участками недр

Каждый вид пользования недрами осуществляется на основе полученного разрешения на право пользования участками недр, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом.

Центр пользования недрами выдает разрешение на все виды пользования участками недр, предусмотренные настоящим Законом, за исключением разрешения на использование пространства недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений в целях хранения и захоронения отходов (за исключением хранения углеводородов), которое выдается Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

Разрешение на право пользования участками недр является документом, удостоверяющим право его владельца на исключительное пользование участком недр, размер которого определен количеством кадастровых квадратов, в течение предусмотренного срока, с учетом некоторых ограничений, установленных настоящим Законом, при условии соблюдения требований настоящего Закона и иных актов законодательства.

Разрешение выдается по принципу первого поданного заявления (далее — принцип «первый пришел — первый получил») или на основе дополнительных способов выдачи разрешения, предусмотренных настоящим Законом.

Допускается выдача одному лицу неограниченное количество разрешений, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Разрешения, выданные на смежные квадраты, которые являются частью одного и того же проекта, могут рассматриваться как один проект для целей регулирования, включая регулирование по охране окружающей среды, в соответствии с настоящим Законом.

Разрешения оформляются только на имя одного лица.

Выдача нескольким лицам разных видов разрешений на право пользования одним кадастровым квадратом не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Допускается выдача разрешений одновременно на несколько видов недропользования.

Центр пользования недрами или Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан ведут кадастр выданных разрешений в соответствии с законодательством.

Разрешение оформляется по форме, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Республики Узбекистан, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью разрешения и определяющие основные условия пользования недрами. Разрешения выдаются в электронной форме с QR-кодом (матричный штрих-код) через информационную систему «Лицензия» или Единый портал интерактивных государственных услуг.

К разрешению должна быть приложена заверенная Центром пользования недрами или Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан карта, отображающая кадастровые квадраты.

Разрешение не дает недропользователю право собственности на землю.

Вне зависимости от какого-либо права, которым лицо может обладать на землю, лицо не вправе проводить работы, связанные с пользованием недр, если такое лицо не получило разрешение или иным образом не действует в соответствии с настоящим Законом.

Статья 32. Правомочные лица для получения разрешений

Центр пользования недрами рассматривает только те заявления на выдачу разрешений (за исключением разрешений на подземное хранение кроме углеводородов, выдаваемых Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан), которые были поданы правомочными лицами, и только правомочные лица вправе получить разрешение на пользование недрами.

Правомочным лицом является лицо, отвечающее требованиям настоящей статьи.

Заявителем на выдачу разрешения и недропользователем является:

1) физическое лицо, являющееся гражданином Республики Узбекистан;

2) резидент Республики Узбекистан;

3) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Разрешение, за исключением разрешения на сбор образцов коллекционных материалов, не должно выдаваться, передаваться или находиться прямо или косвенно во владении у физического лица, которое:

1) не зарегистрировано в качестве субъекта предпринимательства;

2) работает в республиканских органах исполнительной власти или выполняет функции от имени государства, которое в силу своего положения, должности или обязанностей участвует в предоставлении прав на пользование недрами или имеет доступ к геологической информации или данным о разведанных полезных ископаемых. Настоящее положение продолжает действовать в течение одного года после того, как указанное лицо перестанет занимать свою должность или исполнять обязанности;

3) является супругом (супругой), родителем, ребенком или кровным братом, или сестрой какого-либо из лиц, указанных в пункте 2 настоящей части;

4) было осуждено по приговору суда за нарушение законодательства о недрах или у которого было отозвано разрешение. Настоящее положение применяется сроком на три года после отбытия наказания или отзыва разрешения;

5) было осуждено по приговору суда за совершение преступлений, связанных с мошенничеством. Настоящее положение применяется сроком на три года после отбытия наказания.

Разрешение не должно передаваться, выдаваться или находиться прямо или косвенно во владении у юридического лица:

1) не зарегистрированного в соответствии с актами законодательства Республики Узбекистан;

2) находящегося на стадии ликвидации, отличной от ликвидации, требуемой для реструктуризации такого юридического лица, в том числе реорганизации в рамках процедуры банкротства;

3) в отношении которого судом компетентной юрисдикции было вынесено решение о прекращении его деятельности;

4) бенефициарная собственность которого принадлежит физическому лицу, которое подпадает под исключение в соответствии с настоящей статьей.

Каждое юридическое лицо, подающее заявление на выдачу разрешения на добычу полезных ископаемых, должно предоставить достоверную информацию о своем бенефициарном владельце в качестве доказательства того, что он является правомочным лицом.

Статья 33. Участки недр, доступные для получения разрешений

Разрешения на недропользование могут выдаваться только на открытые кадастровые квадраты. Заявления на выдачу разрешения на недропользование могут подаваться на все открытые кадастровые квадраты.

Все кадастровые квадраты являются открытыми кадастровыми квадратами, если это прямо не запрещено настоящей статьей.

Открытым кадастровым квадратом не является кадастровый квадрат, внешние границы которого расположены в пределах следующих территорий:

1) кадастровые квадраты, на территории которых недропользование запрещено в соответствии со статьей 34 настоящего Закона;

2) кадастровые квадраты, на которых расположены охраняемые природные территории, геологические заказники, памятники природы или культуры, либо участки, зарезервированные для научного или учебного пользования в соответствии со статьей 35 настоящего Закона;

3) кадастровые квадраты, в отношении которых уже выдано другое разрешение на основные виды деятельности в сфере недропользования в соответствии со статьей 108 и пунктом 4 части первой статьи 169 настоящего Закона;

4) кадастровые квадраты, которые обозначены Центром пользования недрами для старательской добычи в соответствии с настоящим Законом;

5) кадастровые квадраты, зарезервированные Центром пользования недрами для проведения аукциона или тендера в соответствии с настоящим Законом;

6) кадастровые квадраты, на которых проводится геологическое изучение в рамках государственных программ развития минерально-сырьевой базы Республики Узбекистан;

7) кадастровые квадраты, отнесенные Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан к запрещенным кадастровым квадратам в соответствии с частью пятой настоящей статьи.

Разрешения не выдаются и деятельность не осуществляется на кадастровых квадратах, перечисленных в части третьей настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Месторождения полезных ископаемых, подлежащие геологическому изучению государством, не подлежат выставлению на аукцион или тендер до утверждения их запасов в соответствии с положениями, предусмотренными в статье 49 настоящего Закона, если настоящим Законом не предусмотрено иное. Месторождения полезных ископаемых, подлежащие геологическому изучению государством, не выставляемые на аукцион или тендер, возвращаются в категорию открытых кадастровых квадратов.

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан может объявить дополнительные участки, на которых запрещается недропользование, в любой момент, когда может считаться, что они отвечают общественным интересам, после проведения исследования, подтверждающего такой общественный интерес. При принятии такого решения, кадастровые квадраты из категории открытых квадратов переводятся в категорию участков, на которых недропользование запрещено, и Центр

пользования недрами может определить соответствующие открытые кадастровые квадраты в качестве запрещенных участков посредством внесения учетной записи в кадастр государственного фонда недр о таких соответствующих кадастровых квадратах и сроках их нахождения в качестве запрещенных участков.

Запрещенные участки учитываются в кадастре государственного фонда недр.

Запреты, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на аэрогеофизические работы или исследования методами дистанционного зондирования Земли, за исключением территорий, предоставленных для нужд обороны.

Недропользователи, которые могут доказать убытки в связи с ограничением своих прав из-за объявления дополнительного запрещенного участка, имеют право на получение компенсации.

Статья 34. Территории, на которых пользование недрами запрещено или ограничено

Пользование недрами запрещается на следующих территориях:

1) на территории земель, предоставленных для нужд обороны;

2) в радиусе ста метров от могильников, мест погребения, а также от земельных участков, отведенных под могильники и места погребения;

3) на территории земельного участка, занятого действующим гидротехническим сооружением, не являющегося объектом размещения техногенных минеральных образований горно-перерабатывающих (обогатительных) производств, и прилегающей к нему территории в радиусе пятисот метров.

Запрещено недропользование на территории водного фонда, за исключением старательской добычи, геологического изучения и добычи углеводородов.

Пользование недрами ограничивается на следующих территориях:

1) на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях в радиусе пятисот метров (за исключением работ по поиску и оценке подземных вод, добыче твердых полезных ископаемых подземным способом — по согласованию с органами исполнительной власти на местах и в случаях представления доказательств отсутствия риска нанесения ущерба существующей инфраструктуре в результате добычи полезных ископаемых);

2) на территории земельных участков, принадлежащих третьим лицам и занятых зданиями и сооружениями, многолетними насаждениями, и прилегающих к ним территориях в радиусе ста метров без согласия таких лиц;

3) на территории земельных участков, занятых объектами инфраструктуры, и прилегающих к ним территориях на расстояниях, установленных актами законодательства.

Разрешения на геологическое изучение могут выдаваться только на кадастровые квадраты в отношении земельных участков, перечисленных в части третьей настоящей статьи, по согласованию с органами исполнительной власти на местах или землевладельцем соответственно. Разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования на кадастровых квадратах в отношении земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, выдаются только для подземного пользования недрами, которое будет осуществляться на достаточной глубине от поверхности земли, без воздействия на наземные сооружения, и могут выдаваться по согласованию с органами исполнительной власти на местах и населением, проживающим в соответствующих населенных пунктах, с учетом компенсации за возможный ущерб.

Разрешения на геологическое изучение недр могут выдаваться на кадастровые квадраты сельскохозяйственных угодий в соответствии с Земельным кодексом Республики Узбекистан. Разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования на кадастровые квадраты, на которых расположены сельскохозяйственные угодья, выдаются только для пользования недрами, которое будет осуществляться на достаточной глубине от поверхности земли, без оказания влияния на сельскохозяйственную деятельность и по

согласованию с пользователями сельскохозяйственных угодий (земельных участков), с учетом выплаты компенсации за причиненный ущерб.

Статья 35. Охрана участков недр, представляющих особую природную, научную и культурную ценность

Государственные заповедники, природные и геологические парки, комплексные (ландшафтные) заказники, памятники природы, биосферные резерваты, государственные заказники и питомники являются охраняемыми природными территориями, и какой-либо кадастровый квадрат, полностью или частично находящаяся на такой территории, не является открытым квадратом. Охраняемые природные территории имеют свои пространственные границы. Запрещается проведение какой-либо деятельности, нарушающей сохранность природных объектов и комплексов этих территорий. Охраняемые природные территории подлежат учету в кадастре государственного фонда недр.

Редкие геологические обнажения, минералогические образования, палеонтологические объекты и другие участки недр, представляющие особую научную или культурную ценность, могут быть объявлены охраняемыми геологическими объектами, в том числе геологическими заказниками, заказниками, памятниками природы и (или) культуры или научными и учебными полигонами.

Кадастровые квадраты на землях, отнесенных к геологическим объектам, геологическим заповедникам, заказникам, памятникам природы и (или) культуры либо предназначенных для научного или учебного пользования, считаются охраняемыми геологическими объектами после присвоения им соответствующего статуса. Такой статус вносится в кадастр государственного фонда недр.

Пользование участками недр на территориях охраняемых геологических объектов, геологических заповедников, заказников, памятников природы и (или) культуры либо зарезервированных для научных или учебных целей допускается только с разрешения Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Деятельность на территориях охраняемых геологических объектов осуществляется в соответствии с положениями законодательства об охраняемых природных территориях.

В случае обнаружения при пользовании недрами объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, недропользователи обязаны приостановить работы на соответствующем участке недр и в письменной форме или по адресу электронной почты уведомить об этом Центр пользования недрами и органы исполнительной власти на местах.

В течение шестидесяти дней после получения уведомления предусмотренного частью шестой настоящей статьи, органы исполнительной власти на местах и Агентство культурного наследия Республики Узбекистан могут объявить о необходимости резервирования данного участка для проведения археологических исследований. Если они не сделали такого заявления в течение шестидесяти дней, недропользователь может возобновить деятельность по недропользованию на затронутом участке недр. Если органы исполнительной власти на местах и соответствующие органы, ответственные за охрану и использование объектов культурного наследия, не извлекли или не обеспечили сохранность обнаруженных объектов в течение шестидесяти дней, в зависимости от преобладающих обстоятельств, недропользователь может извлечь, обеспечить сохранность и хранение этих объектов от имени государства и за счет государства.

Статья 36. Общие требования к осуществлению деятельности в сфере недропользования

Вся деятельность в сфере недропользования должна осуществляться в соответствии с применимой надлежащей отраслевой практикой и должна быть направлена на обеспечение:

1) сохранения ресурсов недр, которое осуществляется за счет использования надлежащих методов и процессов с целью максимальной добычи и извлечения полезных ископаемых технически и экономически устойчивым образом, а также минимизации потерь;

2) соблюдения техники безопасности, предусматривающей использование методов и процессов, которые способствуют соблюдению охраны труда и предотвращению аварий, несчастных случаев, а также приводят к снижению до практически целесообразного низкого уровня риска для персонала, объектов и существующей инфраструктуры, а также местного населения и общественности;

3) охраны окружающей среды, которая требует принятия методов и процессов, приводящих к минимальному негативному воздействию деятельности в сфере недропользования на окружающую среду.

По запросу Центра пользования недрами недропользователь демонстрирует, что конкретная практика, процедура или спецификация соответствуют применимой надлежащей отраслевой практике путем:

1) предоставления доказательств того, что принятая практика, процедура или спецификация соответствуют либо являются более строгими, чем стандарт, принятый международно признанной организацией, и признается Центром пользования недрами в качестве применимого стандарта;

2) предоставления доказательств того, что принятая практика, процедура или спецификация является надежной, безопасной, эффективной и необходимой.

Статья 37. Предоставление недропользователю земельных участков поверхности кадастрового квадрата

При необходимости, в целях проведения добычи полезных ископаемых, углеводородов, подземного хранения земельные участки, поверхность которых соответствует кадастровым квадратам, могут изыматься (с возмещением нанесенного ущерба) для общественных нужд, в порядке, предусмотренном актами законодательства.

После изъятия (с возмещением нанесенного ущерба) земельного участка для общественных нужд и государственной регистрации данного земельного участка в качестве государственной собственности земельный участок переводится в другую категорию земельного фонда в порядке, установленном актами законодательства.

Земельные участки поверхности кадастрового квадрата, включенные в кадастр государственного фонда недр, предоставляются Центру пользования недрами или Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан по их запросам в постоянное пользование.

В случае изъятия земельных участков для общественных нужд в целях пользования недрами органы исполнительной власти на местах в порядке, установленном актами законодательства, согласовывают размер и условия выплаты компенсации с землевладельцем, землепользователем или собственником изымаемого земельного участка, в целях пользования недрами.

Компенсационная выплата возмещается за счет средств централизованных фондов по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для общественных нужд.

Центр пользования недрами или Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан отражают размер компенсации и требование о ее выплате в разрешении, а также включают их в документацию электронного аукциона, тендера.

Земельные участки, переданные в постоянное пользование Центру пользования недрами или Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан не подлежат обложению земельным налогом до передачи в аренду недропользователю.

Выдача разрешения на право добычу твердых полезных ископаемых и углеводородов, а также подземного хранения осуществляется только после предоставления соответствующего земельного участка Центру пользования недрами или Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на праве постоянного пользования.

Одновременно с выдачей разрешения на добычу твердых полезных ископаемых, и добычу углеводородов, а также на подземное хранение заключается договор аренды земельного участка между Центром пользования недрами или Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и недропользователем, который является неотъемлемой частью условий пользования участком недр, прилагаемых к разрешению.

Договор аренды или право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) прекращаются по истечении срока действия связанного с ним разрешения.

Затраты, связанные с изъятием земельных участков для общественных нужд в целях пользования недрами, в течении трех дней с даты выдачи разрешения подлежат возмещению недропользователем в Централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для общественных нужд, созданный при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

По предоставленному в аренду земельному участку и осуществляемой деятельности недропользователем производится уплата налогов, сборов и платежей, предусмотренных актами законодательства.

Геологическое изучение недр на открытых площадках осуществляется на основании решений органов исполнительной власти на местах без изъятия земельных участков, предоставленных в соответствии с земельным законодательством, после выдачи соответствующего разрешения на геологическое изучение недр. На земельных участках поверхности кадастрового квадрата с пользователем (владельцем) земельного участка может быть установлено право ограниченного пользования (сервитут) для геологического изучения недр.

Глава 5. Геологическое изучение твердых полезных ископаемых

Статья 38. Рекогносцировочные работы на твердые полезные ископаемые

Любое правомочное лицо может проводить рекогносцировочные работы на твердые полезные ископаемые без разрешения на каком-либо кадастровом квадрате, за исключением земельных участков, предоставленных для нужд обороны, при условии, что такое лицо уведомит Центр пользования недрами и зарегистрирует свое наименование и адрес, а также предоставит описание и расположение земельного участка, на котором оно предлагает проводить рекогносцировочные работы.

Запрещается нарушать целостность недр в ходе проведения рекогносцировочных работ на твердые полезные ископаемые, и какое-либо лицо, предлагающее проведение рекогносцировочных работ, должно получить разрешение на въезд на земельный участок со стороны землевладельца, землепользователя или собственника земельного участка при необходимости.

Статья 39. Заявление на выдачу разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых

Разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых выдается Центром пользования недрами путем рассмотрения заявления по принципу «первый пришел — первый получил» на открытые кадастровые квадраты.

Любое правомочное лицо вправе подать заявление в Центр пользования недрами на выдачу разрешения на проведение геологического изучения твердых полезных ископаемых по принципу «первый пришел — первый получил» на следующее максимальное количество открытых кадастровых квадратов:

1) для энергетических полезных ископаемых — 2 100 кадастровых квадратов;

2) для рудных и нерудных полезных ископаемых — 1 575 кадастровых квадратов;

3) для драгоценных и полудрагоценных камней — 525 кадастровых квадратов;

4) для строительных минералов и заполнителей — 105 кадастровых квадратов.

Все кадастровые квадраты, указанные в выданном разрешении, должны быть смежными.

Для выдачи разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых по принципу «первый пришел — первый получил» заявитель через электронные платформы подает в Центр пользования недрами заявление с приложением:

1) полного наименования заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации;

2) информации, удостоверяющие, что заявитель является правомочным лицом;

3) подробной информации о запрашиваемых открытых кадастровых квадратах, в том числе карты соответствующего масштаба с указанием их местоположения и координат;

4) документа, подтверждающий, что заявитель не нарушает лимит общего количества кадастровых квадратов, подлежащих представлению для выдачи разрешения;

5) письма с обязательством не начинать какую-либо горнодобывающую деятельность до проведения необходимой экологической экспертизы и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан;

6) иной информации, необходимой в соответствии с актами законодательства.

Заявления рассматриваются Центром пользования недрами в установленном порядке.

Сбор за рассмотрение заявлений на выдачу разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых определяется актами законодательства. Сумма сбора возврату не подлежит.

После получения заявления Центр пользования недрами регистрирует заявление в реестре заявлений кадастра государственного фонда недр, с указанием даты и времени получения заявления и выдает заявителю документ, подтверждающий подачу заявления.

Центр пользования недрами подтверждает полноту заявления.

В случае обнаружения ошибок и недостатков в представленных с заявлением документах, Центр пользования недрами уведомляет об этом заявителя.

Заявитель в течение десяти рабочих дней с даты, указанной в уведомлении, исправляет выявленные ошибки и недостатки и заново подает заявление. Если ошибки и недостатки не исправлены в течение указанного срока, Центр пользования недрами отказывает в выдаче разрешения.

Статья 40. Дополнительные способы выдачи разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых

В случаях, когда Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан определена необходимость торгов путем проведения аукциона, разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых могут выдаваться путем проведения аукциона.

В отдельных случаях разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых могут выдаваться в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан.

В таких случаях, соответствующие кадастровые квадраты резервируются Центром пользования недрами для проведения аукциона.

Аукционы для выдачи разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых осуществляются путем проведения торгов на электронной торговой площадке, исключающей постороннее вмешательство, в соответствии с законодательством.

Для получения права на участие в аукционе участники аукциона должны предоставить сведения, предусмотренные статьей 39 настоящего Закона. В отношении отдельных особо крупных и важных полезных ископаемых или месторождений полезных ископаемых Центром пользования недрами могут быть установлены дополнительные требования к участию в аукционе, например, требование о предоставлении доказательств финансовой и технической возможности выполнения предлагаемой программы работ.

Стартовая цена реализации права пользования участками недр для геологического изучения твердых полезных ископаемых на аукционах устанавливается актами законодательства в зависимости от вида полезного ископаемого.

Протокол об определении победителя аукциона является основанием для выдачи победителю разрешения на геологическое изучение полезных ископаемых на соответствующих кадастровых квадратах.

Средства от аукциона распределяются в порядке, установленном актами законодательства.

Помимо соблюдения всех требований настоящего Закона, к разрешениям на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, выдаваемым на основании актов Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан, могут предъявляться дополнительные условия и плата, которые устанавливаются соглашением, заключаемым между Кабинетом Министров Республики Узбекистан и недропользователем.

Статья 41. Оформление разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых

Срок рассмотрения поданного заявления не должен превышать двадцати рабочих дней с даты получения заполненного заявления в соответствии со статьей 39 настоящего Закона. В течение трех рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения поданного заявления, или завершения процесса аукциона, в зависимости от применимого случая, Центр пользования недрами выдает разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых правомочному лицу, которое первым подало заполненное надлежащим образом заявление, или победителю аукциона соответственно.

Отказ Центра пользования недрами в выдаче разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых должен быть обоснованным и соответствовать положениям настоящего Закона и актов законодательства.

При выдаче разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых вносится соответствующая запись в реестр разрешений кадастра государственного фонда недр.

Статья 42. Срок действия разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых

Разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых выдается на срок:

1) по основным видам полезных ископаемых — до пяти лет;

2) по нерудным полезным ископаемым — до двух лет.

Срок действия разрешения на геологическое изучение основных твердых полезных ископаемых может быть продлен по заявлению недропользователя дважды на четыре года.

Срок действия разрешения на геологическое изучение нерудных полезных ископаемых может быть продлен дважды на два года в каждом случае в порядке, установленном статьей 110 настоящего Закона.

При продлении срока действия разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, количество кадастровых квадратов, включенных в разрешение, уменьшается на пятьдесят процентов.

Статья 43. Проведение работ по геологическому изучению твердых полезных ископаемых

Недропользователь до начала какой-либо горнодобывающей деятельности проводит необходимую экологическую экспертизу и получает все необходимые одобрения в сфере охраны окружающей среды и безопасности, в том числе положительное заключение государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. Государственная экологическая

экспертиза и Инспекция по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, в зависимости от применимого случая, предоставляют такие одобрения недропользователю, а их копии направляются непосредственно в Центр пользования недрами в течение пяти дней с момента получения их одобрения.

В течение ста восьмидесяти дней с момента выдачи разрешения на геологическое изучение основных видов твердых полезных ископаемых и в течение ста двадцати дней с момента выдачи разрешения на геологическое изучение нерудных полезных ископаемых, недропользователь обязан представить в Центр пользования недрами разработанный проект геологического изучения на весь период действия разрешения, в том числе, в случае необходимости план по ликвидации последствий пользования недрами.

Разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, выданные по итогам аукциона, автоматически аннулируются, если проект геологического изучения основных полезных ископаемых не был предоставлен в течение ста восьмидесяти дней, нерудных полезных ископаемых — ста двадцати дней, с даты выдачи разрешения.

Проект геологического изучения включает в себя подробную информацию о видах полезных ископаемых, на которые будут проводиться работы, методах и средствах проведения геологического изучения, приблизительных объемах работ и план работ на период действия разрешения, а также доказательства финансовых и технических возможностей для выполнения предлагаемой программы работ. Формат и специальные требования для проекта геологического изучения предусматриваются в актах законодательства.

Проект геологического изучения, представленный недропользователем, подлежит утверждению Центром пользования недрами до начала проведения недропользователем геологического изучения. Центр пользования недрами в течение двадцати рабочих дней рассматривает проект геологического изучения. Отказ в утверждении проекта должен быть обоснованным. Проект геологического изучения может быть отклонен только в тех случаях, когда он не соответствует положениям настоящего Закона, природоохранного законодательства или иных применимых актов законодательства. В случаях, когда проект геологического изучения не был утвержден, недропользователь вправе повторно предоставить пересмотренную версию, с учетом замечаний Центра пользования недрами.

Работы, выполняемые в соответствии с разрешением на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, выполняются в соответствии с утвержденным проектом геологического изучения, разработанным недропользователем. За исключением чрезвычайных ситуаций, проведение работ по геологическому изучению твердых полезных ископаемых, не предусмотренных проектом геологического изучения, запрещается.

В случае изменения видов, методов и (или) средств планируемых работ, а также объема и сроков проведения работ, недропользователь вносит соответствующие изменения в проект геологического изучения твердых полезных ископаемых.

Если изменения, предусмотренные в части седьмой настоящей статьи, требуют дополнительного согласования и экспертизы, пересмотренный проект геологического изучения твердых полезных ископаемых представляется в Центр пользования недрами для рассмотрения, в порядке предусмотренном частью пятой настоящей статьи.

Если изменения, предусмотренные в части седьмой настоящей статьи, требуют проведения какой-либо дополнительной экологической экспертизы, то такие изменения не будут реализованы до завершения такой экологической экспертизы и выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Все проводимые геологоразведочные работы и получаемые результаты подлежат документированию в соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством горной промышленности и геологии Республики Узбекистан.

В период геологического изучения недропользователь не вправе возводить постоянные капитальные сооружения на участке, соответствующем земельному участку поверхности кадастрового квадрата, а также размещать на участке недр объекты отходов горнодобывающей деятельности, в соответствии со статьей 46 настоящего Закона.

Проведение гидрогеологических исследований при геологическом изучении участка недр является обязательным. При оценке ресурсов выявленной минерализации, недропользователь должен определить ее гидрогеологические характеристики с описанием физических и химических свойств подземных вод.

Если геологическое изучение предполагается проводить в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов, то проект геологического изучения и (или) опытно-промышленной добычи также согласовывается с соответствующими территориальными подразделениями Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

В случае обнаружения при проведении геологического изучения на участке недр месторождения полезных ископаемых, не указанных в разрешении на проведение геологического изучения, недропользователь обязан сообщить об этом в Центр пользования недрами и приостановить действия, которые могут создать препятствия для изучения и добычи выявленных полезных ископаемых, до включения обнаруженных полезных ископаемых в разрешение на геологическое изучение. По запросу недропользователя данный дополнительный вид полезного ископаемого включается в разрешение на геологическое изучение, вносятся соответствующие изменения в проект геологического изучения и обновленный проект представляется в Центр пользования недрами в соответствии со статьей 47 настоящего Закона.

Статья 44. Ежегодные минимальные расходы на геологическое изучение твердых полезных ископаемых

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, обязан соблюдать требования о ежегодных минимальных расходах на геологическое изучение недр, установленные настоящей статьей.

Ежегодные минимальные расходы для недропользователя по кадастровым квадратам в рамках разрешений на геологическое изучение твердых полезных ископаемых устанавливаются законодательством. Расчет ежегодных минимальных расходов на геологическое изучение производится на основе базовой расчетной величины, установленной на территории Республики Узбекистан и действующей на 1 января отчетного года.

Если первый или последний год срока действия разрешения на геологическое изучение недр является неполным, то ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в соответствующем году.

В случае прекращения действия разрешения на геологическое изучение кадастрового квадрата в течение года, ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в указанном году. Приемлемые расходы и иные расходы, понесенные недропользователем, которые не подлежат включению в ежегодные минимальные расходы, определяются актами законодательства. Расчет минимальных расходов на геологическое изучение недр производится только в отношении расходов, понесенных в рамках соответствующего разрешения.

В случае нарушения обязательств по ежегодным минимальным расходам, предусмотренным настоящей статьей, недропользователь обязан произвести недостающие расходы и представить об этом отчет в Центр пользования недрами в срок не позднее двух месяцев, следующих за отчетным годом. При этом расходы, произведенные недропользователем в соответствии с настоящей статьей, не учитываются в расходах текущего года и считаются отраженными в отчете за отчетный год.

Статья 45. Права недропользователей, имеющих разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, имеет право на проведение геологического изучения полезных ископаемых, указанных в проекте геологического изучения недр.

Недропользователи, имеющие разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, имеет следующие исключительные права:

1) проводить геологическое изучение на участке недр, предусмотренном в разрешении;

2) возводить временные промышленные и социальные объекты, необходимых для выполнения работ, в пределах выделенных земельных участков поверхности кадастрового квадрата, а также пользоваться общественными объектами и коммуникациями на договорной основе;

3) осуществлять опытно-промышленное производство, предусмотренное в статье 46 настоящего Закона;

4) запрашивать и получать разрешение на добычу твердых полезных ископаемых в любое время в течение срока действия разрешения на геологическое изучение, при условии соблюдения требований главы 6 настоящего Закона;

5) проводить иные работы, необходимые или сопутствующие геологическому изучению твердых полезных ископаемых.

Недропользователи, имеющие разрешение на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, могут иметь и иные права в соответствии с настоящим Законом.

Статья 46. Опытная (пробная) и опытно-промышленная добыча полезных ископаемых в период геологического изучения недр

Недропользователь вправе в период геологического изучения участка недр произвести опытную (пробную) и опытно-промышленную добычу полезных ископаемых в случае подтверждения их наличия, с целью разработки или совершенствования технологии обогащения и переработки полезных ископаемых, оценки их качества и получения дополнительных данных, необходимых для построения геологической модели месторождения полезных ископаемых, и выбора рациональных методов и способов их разработки, а также использования техногенных минеральных образований.

Опытная (пробная) добыча полезных ископаемых осуществляется в объеме, обоснованном в проекте геологического изучения, с соблюдением:

1) норм и правил промышленной безопасности;

2) законодательства в сфере охраны окружающей среды, в том числе условий сохранения плодородного слоя почвы, ликвидации последствий пользования недрами, а также последующей рекультивации нарушенных земель, предусмотренных главой 15 настоящего Закона.

Опытно-промышленная добыча полезных ископаемых осуществляется после уведомления Центра пользования недрами и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Полезные ископаемые, добытые в ходе опытно-промышленной добычи, являются собственностью недропользователя. Продажа или передача таких полезных ископаемых запрещена до тех пор, пока недропользователь не получит разрешение на добычу твердых полезных ископаемых по данному проекту.

Результаты опытной (пробной) и (или) опытно-промышленной добычи и исследований полезных ископаемых должны быть отражены в отчете о результатах геологического изучения участка недр.

Недропользователь вправе возводить капитальные сооружения, связанные с опытно-промышленной добычей, на земельном участке, в отношении которого он получил права на земельный участок в соответствии со статьей 37 настоящего Закона.

Статья 47. Обязательства недропользователей, имеющих разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых

В течение срока действия разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых недропользователи обязаны:

1) начать горнодобывающую деятельность в течение тридцати дней со дня утверждения проекта геологического изучения и получения положительного заключения экологической экспертизы, указанной в части первой статьи 43 настоящего Закона;

2) обеспечить соответствие работ по геологическому изучению всем применимым нормам и правилам, а также надлежащей практике проведения горнодобывающей деятельности;

3) обеспечить соответствие работ по геологическому изучению действующему проекту геологического изучения;

4) ограничить всю деятельность по геологическому изучению и какое-либо иное законное пользование участком недр мерами, необходимыми для осуществления горнодобывающей деятельности, с целью обеспечения того, чтобы все эти работы не привели к нарушению общественных или частных интересов, которых можно избежать разумными средствами;

5) соблюдать ежегодные минимальные расходы, указанные в статье 44 настоящего Закона;

6) обеспечить сохранность и правильную маркировку естественных и искусственных носителей, хранить геологические, маркшейдерские и другие документы, разработанные в процессе геологического изучения;

7) представлять отчеты, необходимые в соответствии со статьей 48 настоящего Закона;

8) уплачивать ежегодные платежи, указанные в статье 161 настоящего Закона;

9) обеспечить консервацию геологических горных выработок и скважин, которые могут использоваться для разработки месторождений полезных ископаемых и иных целей, а также обеспечить ликвидацию горных выработок и скважин, не подлежащих использованию, в порядке, установленном законодательством;

10) разработать и финансировать план по ликвидации последствий в пользования недрами в соответствии с главой 15 настоящего Закона;

11) реализовывать утвержденные программы обучения и соблюдать нормы по охране труда, технике безопасности и созданию благоприятных условий труда для работников, а также меры по обеспечению готовности и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций в соответствии с главой 14 настоящего Закона и действующим законодательством;

12) соблюдать порядок ликвидации и закрытия объектов горнодобывающей деятельности и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

13) соблюдать порядок проведения периодических и выборочных проверок и (или) аудитов;

14) разработать и обеспечить соблюдение правил поведения по противодействию коррупции в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Узбекистан;

15) соблюдать стандарты инициатив прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), действующие в Республике Узбекистан;

16) своевременно и достоверно декларировать и уплачивать все таможенные пошлины, платежи, сборы и налоги, которые не являются предметом спора;

17) сотрудничать со всеми соответствующими компетентными органами и правоохранительными органами в целях соблюдения положений настоящего Закона и какого-либо иного применимого законодательства.

Недропользователи, имеющие разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, также могут нести и иные обязательства в соответствии с актами законодательства.

Статья 48. Отчетность при проведении геологического изучения твердых полезных ископаемых

Недропользователь по геологическому изучению твердых полезных ископаемых обязан ежегодно представлять в Центр пользования недрами отчет об исполнении обязательств, предусмотренных в разрешении на геологическое изучение недр за предыдущий календарный год не позднее первого марта следующего года. Отчеты за неполный календарный год представляются за фактический срок, не позднее чем через два месяца после окончания такого срока.

После прекращения действия разрешения, недропользователь обязан представить в Центр пользования недрами окончательный отчет о результатах геологического изучения на участке недр не позднее трех месяцев с даты прекращения действия разрешения.

Окончательный отчет о результатах геологического изучения включает в себя информацию о потенциальных месторождениях полезных ископаемых, выявленных в результате проведения геологического изучения, в том числе геологические детальные сведения, основанные на материалах первичной геологической информации, а также содержит данные о состоянии и результатах научных исследований, испытаний и геологического изучения в области геологии, бурения, отбора и опробования грунта, горных пород, подземных вод, образцов полезных ископаемых и других геологических материалов. Форма окончательного отчета о результатах геологического изучения и требования по отношению к нему определяются актами законодательства.

Окончательный отчет о результатах геологического изучения твердых полезных ископаемых должен включать информацию в соответствии с требованиями Комитета по международным стандартам отчетности о запасах твердых полезных ископаемых (CRIRSCO), с учетом положений, предусмотренных в пунктах одиннадцать и двенадцать части первой статьи 169 настоящего Закона.

Окончательный отчет по результатам геологического изучения недр представляется в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых для проведения государственной экспертизы геологических материалов и утверждения запасов полезных ископаемых.

В случае, если окончательный отчет о результатах геологического изучения недр не содержит сведений о выявленном месторождении с подсчетом запасов полезных ископаемых, то он представляется только в Центр пользования недрами для обобщения и систематизации.

Информация о расходах на геологическое изучение и доле местного содержания, указанная в отчете о геологическом изучении, подлежит подтверждению аудитором в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности». Такая информация также считается подтвержденной аудитором, если она отдельно приведена (отображена) в финансовой отчетности, прошедшей аудиторскую проверку.

Статья 49. Экспертиза геологических материалов и утверждение запасов полезных ископаемых государством

В течение срока действия разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых недропользователь вправе обратиться в Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан с заявлением об утверждении запасов нерудных полезных ископаемых на участке недр.

Государственная экспертиза геологических материалов и утверждение запасов полезных ископаемых государством осуществляются Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых. Решение о промышленной значимости разведанных запасов полезных ископаемых является основанием для их постановки на государственный баланс.

Для проведения государственной экспертизы геологических материалов месторождений нерудных полезных ископаемых и утверждения их запасов Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых организует на местах территориальные комиссии по запасам полезных ископаемых.

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых вправе, но не обязана привлекать компетентное лицо, признанное в соответствии с применимыми национальными или международными стандартами.

Государственная экспертиза геологических материалов и утверждение запасов полезных ископаемых осуществляются за счет средств недропользователя, запрашивающего такое утверждение.

Требование к геологическим материалам, представляемым для проведения государственной экспертизы, определяются Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых с учетом сложности геологического строения участка недр и их количества.

Компетентное лицо по международным стандартам отчетности по запасам полезных ископаемых, привлеченное недропользователем, также может подготовить публичные отчеты о результатах геологоразведочных работ, запасах полезных ископаемых (за исключением нерудных полезных ископаемых). В этом случае, данное компетентное лицо обязано также подготовить отчеты в соответствии с требованиями Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых для проведения государственной экспертизы геологических материалов и утверждения запасов полезных ископаемых.

Размер платы, взимаемой за проведение государственной экспертизы геологических материалов утверждается Центром пользования недрами по согласованию с Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Средства за проведение государственной экспертизы направляются для оплаты услуг привлекаемых экспертов и покрытия затрат на подготовку материалов для рассмотрения Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Плата за государственную экспертизу геологических материалов поступает на расчетный счет Центра пользования недрами.

Глава 6. Добыча твердых полезных ископаемых

Статья 50. Заявление на получение разрешения на добычу твердых полезных ископаемых

Недропользователь имеет исключительное право на получение разрешения на добычу твердых полезных ископаемых на смежных кадастровых квадратах, указанных в разрешении на геологическое изучение в соответствии со статьей 108 настоящего Закона до завершения срока действия разрешения, при условии, что по крайней мере на одном из таких кадастровых квадратов залегает месторождение твердых полезных ископаемых и использование такого месторождения твердых полезных ископаемых необходимо в коммерческих целях.

Для получения разрешения на добычу твердых полезных ископаемых недропользователь, подает заявление в Центр пользования недрами с указанием следующих сведений:

1) полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации;

2) документ, удостоверяющий, что заявитель является правомочным лицом;

3) подробная информация о запрашиваемых кадастровых квадратах, в том числе карта соответствующего масштаба с указанием их местоположения и координатов;

4) окончательный отчет о геологическом изучении;

5) проект разработки месторождения или технико-экономическое обоснование;

6) доказательства финансовых, профессиональных и технических возможностей заявителя для осуществления предлагаемой горнодобывающей деятельности в соответствии с проектом разработки месторождения или технико-экономическом обоснованием;

7) положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Требования в отношении документов, подаваемых вместе с заявлением, устанавливаются в актах законодательства.

Если срок действия разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых истекает в период ожидания недропользователем положительного заключения какой-либо экологической экспертизы, необходимой для подачи заявления на выдачу разрешения на добычу твердых полезных ископаемых, то разрешение на геологическое изучение продолжает действовать до получения положительного заключения экологической экспертизы или отказа.

Размер сбора за рассмотрение заявления на выдачу разрешения на добычу твердых полезных ископаемых определяется актами законодательства. Сумма сбора возврату не подлежит.

Статья 51. Дополнительные способы получения разрешения на добычу твердых полезных ископаемых

Разрешения на добычу твердых полезных ископаемых могут выдаваться путем проведения аукциона или тендера по месторождениям, определенным Центром пользования недрами.

В особых случаях, связанных с развитием страны, разрешение на добычу твердых полезных ископаемых может быть выдано в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан.

К числу месторождений, указанных в частях первой и второй настоящей статьи относятся:

1) месторождения, разведанные в результате геологоразведочных работ в рамках разрешения на геологическое изучение, которые внесены государственный баланс после завершения срока разрешения (исключительное право на получение разрешения на добычу полезных ископаемых);

2) месторождения полезных ископаемых, разведанные за счет бюджетных средств в рамках государственных программ развития минеральной сырьевой базы.

В случаях предусмотренных частью первой настоящей статьи кадастровые квадраты, необходимые для добычи твердых полезных ископаемых, резервируются Центром пользования недрами.

Порядок проведения аукционов и тендеров определяется актами законодательства.

Основными задачами тендерного процесса являются:

1) организация эффективного взаимодействия министерств, ведомств и органов хозяйственного управления при разработке условий пользования участками недр;

2) согласование начальных условий тендера по предоставлению участков недр, разработанных на основе существующих геологических данных, отчетов о геологическом изучении и другой соответствующей информации;

3) организация проведения экспертизы представленного проекта разработки месторождения или предварительного технико-экономического обоснования либо технико-экономического обоснования инвестиционных проектов и оценки их соответствия законодательству Республики Узбекистан, а также установленным условиям пользования участками недр;

4) представление предпочтительного конкурсного заявления и заключения о целесообразности выдачи разрешения в Кабинет Министров Республики Узбекистан для утверждения.

Участники аукциона или тендера должны представить информацию, предусмотренную в статье 50 настоящего Закона, за исключением положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также участник вправе представить предварительное технико-экономическое обоснование вместо технико-экономического обоснования. Участник аукциона или тендерного процесса должен предоставить обязательство не начинать горнодобывающую деятельность до проведения какой-либо необходимой экологической экспертизы и получения положительного заключения

государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Протокол об определении победителя аукциона или тендера является основанием для выдачи победителю разрешения на добычу полезных ископаемых на соответствующих кадастровых квадратах.

Победитель аукциона или тендера, недропользователь, получивший разрешение на основе акта Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан, в течение одного года с момента выдачи разрешения должен представить в Центр пользования недрами проект разработки месторождения или технико-экономическое обоснование, положительное заключение государственной экологической экспертизы. Представленные документы рассматриваются в соответствии со статьей 53 настоящего Закона.

Разрешения на добычу полезных ископаемых, выдаваемые на основании актов Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан, должны соответствовать всем требованиям настоящего Закона, по отношению к ним также могут применяться дополнительные условия и сборы, по соглашению, заключаемому между Кабинетом Министров Республики Узбекистан и недропользователем.

Средства от аукциона или тендера распределяются в порядке, определенном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 52. Оформление разрешения на добычу твердых полезных ископаемых

Центр пользования недрами в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления на выдачу разрешения на добычу твердых полезных ископаемых, предоставленного недропользователем по геологическому изучению твердых полезных ископаемых, или получения окончательного проекта разработки месторождения или технико-экономического обоснования после завершения аукциона или тендерного процесса, или в связи с разрешением, выданным в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан, в зависимости от применимого случая, рассматривает заявление и проводит предварительный обзор для определения его полноты.

Заявитель уведомляется о каких-либо недостатках в заявлении после завершения этапа предварительного обзора. Центр пользования недрами вправе разрешить заявителю исправить незначительные недостатки или отклонить заявление. Если заявление отклонено, заявитель вправе повторно подать новое заявление.

Первоначальное рассмотрение заявления осуществляется Центром пользования недрами в течение двадцати рабочих дней с момента получения заявления.

При рассмотрении заявления Центр пользования недрами рассматривает финансовые, профессиональные и технические возможности и способности заявителя для осуществления предлагаемой деятельности по добыче твердых полезных ископаемых, а также технические и эксплуатационные аспекты проекта разработки месторождения или технико-экономического обоснования на предмет полноты, исполнимости и соответствия предоставленных документов согласно статьям 50 и 53 настоящего Закона.

В случаях обнаружения недостатков в предлагаемом проекте разработки месторождения или технико-экономическом обосновании, Центр пользования недрами может потребовать от заявителя устранения недостатков в разумный срок, не превышающий девяносто дней. После получения такого запроса заявитель вправе отозвать свое заявление, внести в него изменения или предоставить письменное объяснение о нецелесообразности внесения изменений. Если заявитель вносит изменения в свое заявление или предоставляет письменное объяснение о нецелесообразности внесения в него изменений, Центр пользования недрами рассматривает такой ответ и предоставляет свой ответ в течение пятнадцати рабочих дней. Кроме того, заявитель вправе запросить проведение слушания, чтобы изложить свою позицию, а Центр пользования недрами имеет право потребовать личного присутствия заявителя для ответа на вопросы касательно обоснования. В таком случае Центр пользования

недрами созывает такое слушание для рассмотрения аргументов заявителя в течение пятнадцати рабочих дней. Центр пользования недрами не имеет права поднимать новые вопросы, которые могли быть известны на тот момент и которые не были включены в его первоначальное рассмотрение в рамках процесса, описанного в настоящей части. Процесс, изложенный в настоящей части, применяется несколько раз до тех пор, пока Центр пользования недрами не будет готов утвердить разрешение или заявитель окончательно не отзовет свое заявление.

По завершении процесса, изложенного в частях первой — пятой настоящей статьи, Центр пользования недрами принимает либо отклоняет проект разработки месторождения или технико-экономическое обоснование.

В случаях, когда проект разработки месторождения или технико-экономическое обоснование приняты и заявление соответствует всем другим требованиям настоящего Закона, Центр пользования недрами выдает разрешение на добычу твердых полезных ископаемых. В случаях когда изменение проекта разработки месторождения или технико-экономического обоснования требует проведение дополнительной экологической экспертизы или ее пересмотра, разрешение не выдается до завершения проведения экологической экспертизы и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Центр пользования недрами имеет право отказать в выдаче разрешения на добычу полезных ископаемых, если заявление не соответствует требованиям, установленным в статье 50 настоящего Закона. Отказ должен быть обоснованным. Отказ по основаниям, не предусмотренным настоящим Законом, не допускается. Центр пользования недрами уведомляет заявителя о таком отказе по истечении срока рассмотрения.

При выдаче разрешения на добычу твердых полезных ископаемых в реестр разрешений кадастра государственного фонда недр вносится соответствующая запись.

Статья 53. Проект разработки месторождения и технико-экономическое обоснование

При рассмотрении проекта разработки месторождения или технико-экономического обоснования до выдачи разрешения на добычу твердых полезных ископаемых Центр пользования недрами рассматривает технические и эксплуатационные аспекты обоснования. Центр пользования недрами не несет ответственности за изучение финансовых аспектов обоснования. Центр пользования недрами может, на разумных основаниях, отдавать приоритет следующим критериям:

1) соответствие наилучшего имеющегося варианта добычи твердых полезных ископаемых;

2) применение устойчивых, экологически безопасных технологий для горнодобывающей деятельности;

3) предотвращение нанесения ущерба эксплуатируемым и прилегающим месторождениям полезных ископаемых и другим участкам недр в результате горнодобывающей деятельности и консервация запасов полезных ископаемых, залегающих в недрах;

4) максимальное получение общей доходности и прибыли для государства;

5) обеспечение максимального экономического сопутствующего эффекта от горнодобывающей деятельности в Республике Узбекистан.

В ходе проведения добычи твердых полезных ископаемых приоритетное значение имеют:

1) технологические схемы, обеспечивающие устойчивое комплексное извлечение полезных компонентов;

2) учет и контроль распределения полезных компонентов на различных стадиях переработки и степени их извлечения из месторождений полезных ископаемых;

3) максимально безопасное использование извлекаемых продуктов и отходов переработки, а также сточных вод;

4) хранение, учет и консервация временно неиспользуемых продуктов и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

В зависимости от типов и свойств полезных ископаемых, методов разработки месторождений, видов технологии переработки и других факторов, могут предусматриваться дополнительные требования к разработке месторождений и переработке минерального сырья.

Статья 54. Срок действия разрешения на добычу полезных ископаемых

Срок действия разрешения на добычу полезных ископаемых не может превышать двадцати пяти лет с даты выдачи разрешения.

Срок действия разрешения на добычу полезных ископаемых может быть неоднократно продлен по заявлению недропользователя на период, не превышающий первоначальный срок действия разрешения, в порядке, предусмотренном статьей 110 настоящего Закона.

Статья 55. Проведение горнодобывающей деятельности

Недропользователь, имеющий разрешение на добычу твердых полезных ископаемых до начала какой-либо горнодобывающей деятельности должен пройти необходимую экологическую экспертизу и получить все соответствующие одобрения в сфере безопасности, в том числе положительное заключение государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. Недропользователь предоставляет такие одобрения в Центр пользования недрами в течение пяти дней с момента их получения.

До начала какой-либо горнодобывающей деятельности недропользователь, получивший право на добычу твердых полезных ископаемых, вносит в Центр пользования недрами проект разработки соответствующего месторождения полезных ископаемых, включающий предварительный план по ликвидации последствий пользования недрами, который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и был согласован с Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. Если проект разработки месторождений был включен в предварительное технико-экономическое обоснование или технико-экономическое обоснование, представленное в соответствии со статьей 50 настоящего Закона, то повторное его предоставление не требуется.

Проект разработки месторождения должен соответствовать требованиям настоящего Закона.

Содержание проектов разработки месторождения и (или) опытно-промышленной добычи определяется недропользователем самостоятельно в соответствии с применимым законодательством Республики Узбекистан, с учетом подробностей, включенных в предварительное технико-экономическое обоснование или технико-экономическое обоснование, а также требований экологической и промышленной безопасности.

За исключением случаев чрезвычайных ситуаций, горнодобывающая деятельность осуществляется в соответствии с утвержденным текущим проектом разработки месторождения, подготовленным недропользователем.

Если ранее не были внесены изменения в соответствии со статьей 57 настоящего Закона, то проект разработки месторождения для проекта по основным видам полезных ископаемых действует в течение одного года, а проект разработки месторождения по нерудным полезным ископаемым — в течение двух лет с даты его утверждения Центром пользования недрами. Центр пользования недрами вправе требовать, чтобы проект разработки месторождения охватывал более длительный период, чем срок, указанный в настоящей части, но он не должен превышать четырех лет в случае, если крупномасштабность, техническое

выполнение и продолжительность планируемой деятельности по недропользованию требуют увеличения сроков их реализации.

Все работы по добыче полезных ископаемых подлежат документированию в соответствии со статьями 59 и 61 настоящего Закона.

В случае обнаружения на участке недр в ходе горнодобывающей деятельности значительного месторождения полезных ископаемых, не указанного в разрешении на добычу твердых полезных ископаемых, недропользователь должен уведомить об этом Центр пользования недрами в десятидневный срок и внести изменения в свой проект разработки месторождения с учетом обнаруженного месторождения полезных ископаемых.

Если горнодобывающую деятельность предполагается проводить в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов, то проект разработки месторождения также согласовывается с соответствующими территориальными подразделениями Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан.

Статья 56. Ежегодные минимальные расходы на добычу твердых полезных ископаемых

Недропользователь, за исключением проектов по техногенным минеральным образованиям, обязан соблюдать требования о ежегодных минимальных расходах на добычу твердых видов основных полезных ископаемых, предусмотренных настоящей статьей и актами законодательства.

Ежегодные минимальные расходы на добычу твердых видов полезных ископаемых устанавливаются в актах законодательства по каждому виду полезных ископаемых.

При неполном первом или последнем годе срока добычи твердых видов полезных ископаемых, ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц периода добычи в указанном году. В случае прекращения действия разрешения на добычу твердых полезных ископаемых на кадастровом квадрате в течение какого-либо года, ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия в указанном году.

Горнодобывающая деятельность, подлежащая включению, а также деятельность, не подлежащая включению в ежегодные минимальные расходы, предусматривается в актах законодательства. Расчет ежегодных минимальных расходов на добычу твердых полезных ископаемых производится только в отношении затрат, понесенных на кадастровых квадратах, указанных в разрешении.

Расчет ежегодных минимальных расходов в рамках разрешения на добычу твердых полезных ископаемых производится на основе базовой расчетной величины, установленной на территории Республики Узбекистан и действующей на 1 января отчетного года.

В случае нарушения обязательств по минимальным расходам по добыче, предусмотренных настоящей статьей, недропользователь обязан произвести недостающие расходы и представить об этом отчет в Центр пользования недрами в срок не позднее двух месяцев, следующих за отчетным годом. При этом расходы, произведенные недропользователем в соответствии с настоящей статьей, не учитываются в расходах текущего года и считаются, что за отчетный год отражены в отчете.

Статья 57. Внесение изменений в проект разработки месторождения

В случае изменения видов, методов и (или) способов планируемых работ по добыче полезных ископаемых, а также технологий, объемов и сроков проведения работ, изменения состава производственных объектов и объектов инфраструктуры пользователь недр обязан внести соответствующие изменения в проект разработки месторождения и представить его в Центр пользования недрами для согласования.

Изменения в проекты по добыче полезных ископаемых требуют согласования с Центр пользования недрами в случаях:

1) увеличения рисков проведения работ по добыче, предусмотренных в проекте;

2) если планируемые изменения по добыче полезных ископаемых, влекущие дополнительные риски, не предусмотрены в ранее согласованном проекте;

3) если планируемые изменения по добыче полезных ископаемых, осуществление которых приведет к тому, что экологические показатели, указанные в проекте, не будут достигнуты;

4) если планируемые изменения по добыче полезных ископаемых предполагают дополнительные нарушения целостности земельного покрова;

5) если планируются изменения в количестве и параметрах основных объектов горнодобывающего комплекса;

6) наличия существенных изменений в планируемых затратах;

7) наличия существенных изменений в обязательствах недропользователя.

Пересмотренный проект разработки месторождения рассматривается Центром пользования недрами в течение двадцати рабочих дней после получения пересмотренного проекта.

Центр пользования недрами рассматривает проект разработки месторождения на предмет полноты, исполнимости и соответствия статье 53 настоящего Закона. В случае обнаружения недостатков в изменениях, внесенных в проект разработки месторождения, Центр пользования недрами может потребовать от заявителя устранить такие недостатки в разумные сроки, в соответствии с процедурой, изложенной в части четвертой статьи 52 настоящего Закона. В случаях когда изменения, внесенные в текущий проект разработки месторождения, требуют проведения дополнительной экологической экспертизы или ее пересмотра, то утверждение такого проекта осуществляется только после проведения экологической экспертизы и выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Проведение работ по измененному проекту разработки месторождения до его утверждения Центром пользования недрами запрещается.

После завершения процесса рассмотрения Центр пользования недрами должен принять либо отклонить пересмотренный проект разработки месторождения. Отклонение пересмотренного проекта разработки месторождения должно быть мотивированным. Отклонение по основаниям, не предусмотренным настоящим Законом, не допускается.

Статья 58. Права недропользователей, имеющих разрешение на добычу твердых полезных ископаемых

Недропользователи, имеющие разрешение на добычу твердых полезных ископаемых, имеют право добывать, перерабатывать, хранить, транспортировать, продавать и (или) экспортировать твердые полезные ископаемые, указанные в соответствующем разрешении.

Разрешение на добычу твердых полезных ископаемых предоставляет недропользователю в пределах предоставленных участков недр и земельных участков поверхности кадастрового квадрата, указанного в разрешении, и каких-либо необходимых соответствующих участках следующие исключительные права:

1) проводить дополнительное геологическое изучение;

2) проводить дополнительное изучение для переоценки запасов полезных ископаемых;

3) осуществлять горнодобывающую деятельность в соответствии с текущим проектом разработки месторождения;

4) осуществлять производство твердых полезных ископаемых;

5) проводить обогащение, переработку и обработку твердых полезных ископаемых, на которые выдано разрешение, в товарное сырье;

6) транспортировать, хранить и реализовывать добытые полезные ископаемые;

7) при условии получения соответствующих разрешений, согласований или одобрений, размещать горнодобывающие, перерабатывающие (обогатительные), транспортные и иные соответствующие объекты и техногенные минеральные образования, в том числе:

а) осуществлять строительство рудника, возведение постоянных сооружений и установку оборудования, необходимого для добычи, переработки, хранения и отгрузки добытых полезных ископаемых;

б) осуществлять строительство или установку сооружений и объектов для персонала рудника и членов их семей;

в) осуществлять строительство инфраструктуры для доставки добытых полезных ископаемых из рудника в пункты реализации;

8) при условии получения каких-либо применимых разрешений или одобрений, использовать:

а) подземные воды в пределах участка недр для целей, связанных с добычей полезных ископаемых, при условии наличия достаточного стока для пользователей ниже по течению;

б) какие-либо природные гидроэнергетические ресурсы в пределах участка недр для осуществления горнодобывающей деятельности;

9) при условии соблюдения положений, предусмотренных настоящим Законом, получать распространение действия разрешения на другие твердые полезные ископаемые, обнаруженные в промышленных объемах на участке, указанном в разрешении;

10) на разумное невмешательство в использование и исполнение разрешения.

Недропользователи, имеющие разрешение на добычу твердых полезных ископаемых, могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

Статья 59. Обязанности недропользователей, имеющих разрешение на добычу твердых полезных ископаемых

В течение срока действия разрешения на добычу твердых полезных ископаемых недропользователь обязан:

1) начать проведение горнодобывающей деятельности в течение трех лет по основным видам твердых полезных ископаемых и одного года по нерудным полезным ископаемым, с даты выдачи разрешения;

2) обеспечить соответствие всех видов горнодобывающей деятельности, в том числе технологии производства, всем применимым стандартам и нормам, а также надлежащей практике ведения горнодобывающей деятельности;

3) обеспечивать в значительной степени соответствие горнодобывающей деятельности текущему утвержденному проекту разработки месторождения;

4) представлять в Центр по недропользованию обновленный проект разработки месторождения по основным видам полезных ископаемых ежегодно, а по нерудным полезным ископаемым — каждые два года;

5) ограничивать все виды горнодобывающей деятельности и какое-либо иное законное использование участка недр мерами, необходимыми для осуществления горнодобывающей деятельности, с целью обеспечения того, чтобы все эти работы не привели к нарушению общественных или частных интересов, которых можно избежать разумными средствами;

6) создать, внедрить и регулярно обновлять соответствующую систему управления, предназначенную для обеспечения систематического и постоянного соблюдения всех требований, установленных действующим законодательством в отношении горнодобывающей деятельности, и контроля за обеспечением их исполнения;

7) вести достоверный учет добытых полезных ископаемых и производственных отходов, образующихся в процессе производства, в том числе обеспечить ведение ежедневных рабочих журналов и реестров производства, отгрузок продукции, поставок оборудования, несчастных случаев и посетителей объекта;

8) своевременно предоставлять отчеты о добыче полезных ископаемых в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона;

9) осуществлять реализацию утвержденного плана управления окружающей средой с учетом периодического его пересмотра и обновления, в том числе мониторинга и отчетности;

10) принимать водоохранные меры, а также соблюдать другие требования по охране водных объектов, установленных законодательством в отношении подземных вод, поступающих в горную выработку;

11) соблюдать экологические требования при хранении и утилизации отходов производства;

12) разрабатывать и финансировать план по ликвидации последствий пользования недрами в соответствии с главой 15 настоящего Закона;

13) соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования при хранении и утилизации отходов производства урана и продуктов переработки урана в соответствии со статьей 60 настоящего Закона;

14) реализовывать утвержденные программы обучения и нормы по охране труда, технике безопасности и созданию благоприятных условий труда для работников, а также меры по обеспечению готовности и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций в соответствии со статьей 136 настоящего Закона и действующим законодательством;

15) реализовывать утвержденные планы развития инфраструктуры, эксплуатации и технического обслуживания в соответствии со статьей 159 настоящего Закона;

16) соблюдать проведение периодических и выборочных проверок и (или) аудитов;

17) разработать и обеспечить соблюдение кодекса поведения по противодействию коррупции в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Узбекистан;

18) соблюдать стандарты Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), действующие в Республике Узбекистан;

19) своевременно и достоверно декларировать и оплачивать все налоги за пользование недрами, земельный налог, таможенные пошлины и другие налоги, которые не являются предметом спора;

20) сотрудничать со всеми соответствующими компетентными органами и сотрудниками правоохранительных органов в целях соблюдения положений настоящего Закона и какого-либо иного применимого законодательства.

До начала какой-либо горнодобывающей деятельности недропользователь по добыче твердых полезных ископаемых, приобретает и постоянно обновляет страховые полисы на все виды горнодобывающей деятельности и обеспечивает, чтобы лимиты, вычеты и другие условия соответствующего страхового покрытия были соизмеримы с условиями, которые обычно применяются в данной отрасли, с учетом характера и вида горнодобывающей деятельности, которая будет осуществляться.

Недропользователь, получивший разрешение на добычу основных видов твердых полезных ископаемых, кроме проектов на техногенные минеральные образования, обязан:

1) соблюдать требование о ежегодных минимальных расходах, предусмотренных в статье 56 настоящего Закона;

2) осуществлять реализацию плана закупок товаров местного производства в соответствии с главой 16 настоящего Закона;

3) осуществлять реализацию плана по найму, обучению и продвижению местных кадров в соответствии с главой 16 настоящего Закона.

Недропользователи, имеющие разрешение на добычу твердых полезных ископаемых, могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 60. Особые условия пользования участком недр для добычи радиоактивных полезных ископаемых

Недропользователь, занимающийся деятельностью по добыче радиоактивных полезных ископаемых, в том числе урана, должен соблюдать дополнительные обязательства, изложенные в настоящей статье.

Горнодобывающая деятельность по урану должна соответствовать основным стандартам безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по

радиационной защите и нормативно-правовым актам Республики Узбекистан в сфере радиационной безопасности.

Недропользователь, занимающийся деятельностью по добыче радиоактивных полезных ископаемых, в том числе урана, несет ответственность:

1) за обеспечение радиационной безопасности на всей территории, в том числе в период ликвидации последствий пользования недрами и после завершения периода ликвидации последствий пользования недрами, а также за восстановление окружающей среды;

2) за обеспечение ядерной безопасности и физической защиты какого-либо объекта по производству урана и утилизации отходов;

3) в качестве отправителя и (или) перевозчика за транспортировку радиоактивного материала, в том числе по автомобильным дорогам общего пользования и железной дороге.

Недропользователь должен обладать достаточными техническими и финансовыми ресурсами для обеспечения соблюдения всех своих обязательств в рамках обеспечения радиационной безопасности.

Разрешительные документы по обеспечению радиационной безопасности, выданные Комитетом промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан, требуются для всех стадий жизненного цикла деятельности, связанной с ураном, в том числе на геологическое изучение, добычу, переработку руды и (или) производство, объекты по обращению с радиоактивными отходами горнодобывающей деятельности и транспортировку радиоактивных материалов.

Проект разработки месторождения для проекта по добыче урана включает в себя план управления радиацией для горнодобывающей деятельности. Форма и содержание плана управления радиацией устанавливается в соответствии с актами законодательства.

Недропользователь обязан представить на рассмотрение и утверждение Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан, первый предварительный план управления радиацией в рамках процедуры выдачи разрешительных документов по обеспечению радиационной безопасности. Какая-либо горнодобывающая деятельность по урану, включая строительство, не может осуществляться без разрешительных документов по обеспечению радиационной безопасности.

При проведении деятельности по добыче урана недропользователь обязан обеспечить:

1) проектирование каких-либо урановых установок в соответствии с общими принципами, установленными Законом Республики Узбекистан «О радиационной безопасности»;

2) надлежащую защиту объектов, включая какой-либо объект по обращению с радиоактивными отходами горнодобывающей промышленности, от угроз несанкционированного вывоза концентратов оксида урана и саботажа;

3) поддержку точности, своевременности, полноты и надежности информации о местонахождении, количестве и характеристиках урана на всех этапах процесса;

4) соблюдение всех требований по отчетности в соответствии с основными нормами безопасности для радиационной защиты;

5) проведение аудита своего персонала и объектов с целью проверки соблюдения этих процедур и мер;

6) назначение на каждом объекте специалиста соответствующей квалификации и опыта, отвечающего за управление мерами учета и контроля концентратов оксида урана;

7) уведомление Инспекцию по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан и Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан в течение двух часов после обнаружения каких-либо недостающих объемов концентрата оксида урана;

8) хранение всех бухгалтерских и эксплуатационных учетных записей, отчетов и исходных документов, связанных с учетом и контролем концентратов оксида урана, в течение не менее пяти лет с даты их возникновения или даты, когда все количество концентратов оксида урана было вывезено с производственного объекта.

Республиканские органы исполнительной власти и органы исполнительной власти на местах обязаны способствовать обеспечению безопасной эксплуатации объектов недропользования по добыче и (или) переработке урановой руды.

Статья 61. Отчетность при добыче твердых полезных ископаемых

Вся горнодобывающая деятельность документируется в отчетах о добыче полезных ископаемых.

Ежегодный отчет о добыче полезных ископаемых содержит:

1) описание всех видов работ горнодобывающей деятельности, в том числе подробную информацию по:

а) строительству или изменениям объектов горнодобывающей инфраструктуры;

б) горным работам, в том числе вывезенным отходам и способам их утилизации;

в) отгрузкам и логистике;

г) авариям и инцидентам в сфере безопасности;

2) описание добытых полезных ископаемых (включая потери при добыче);

3) геологический отчет по каким-либо работам, проводимым в ходе геологического изучения;

4) сведения о реализации (продаже) и затратах;

5) копии годовой финансовой отчетности недропользователя;

6) для проектов по основным видам полезных ископаемых, за исключением техногенных минеральных образований — отчет о ежегодных минимальных расходах в соответствии с статьей 56 настоящего Закона и о выполнении планов по закупкам товаров местного производства, по найму, обучению и продвижению местных кадров в соответствии с главой 16 настоящего Закона;

7) другие сведения, предусмотренные актами законодательства.

Форма ежегодного отчета определяется актами законодательства.

Ежегодный отчет о добыче полезных ископаемых представляется в Центр пользования недрами в срок до 31 марта следующего года. Отчеты за неполный календарный год представляются за фактический срок не позднее чем через два месяца после окончания указанного периода.

Статья 62. Окончательный отчет о добыче твердых полезных ископаемых

Недропользователь, осуществлявший добычу твердых полезных ископаемых, обязан представить в Центр пользования недрами в течение трех месяцев после даты прекращения действия разрешения на добычу твердых полезных ископаемых окончательный отчет о добыче твердых полезных ископаемых за весь период действия разрешения.

Окончательный отчет о добыче полезных ископаемых содержит свод ежегодных отчетов о добыче твердых полезных ископаемых и обобщает:

1) результаты работ горнодобывающей деятельности, в том числе сведения о тоннаже, объеме, составе, содержании и стоимости добытого и переработанного минерального сырья;

2) сведения о тоннаже и объеме вывезенных отходов и способе их утилизации;

3) подробные сведения о расходах, затратах и нанятых сотрудниках;

4) расчеты каких-либо оставшихся запасов полезных ископаемых и ресурсов, расположенных на участке недр, которые отражаются в планах и разрезах в соответствующем масштабе;

5) вопросы охраны труда и техники безопасности, а также охраны окружающей среды, связанные с работами по добыче и переработке полезных ископаемых, проводимыми в соответствии с разрешением, в том числе вид и количество каких-либо произошедших серьезных несчастных случаев;

6) применимые меры по рекультивации земель и итоговый статус восстановления территории участка недр;

7) данные по общим понесенным производственным затратам;

8) иные сведения, предусмотренные актами законодательства.

Форма окончательного отчета определяется актами законодательства.

Глава 7. Разрешение на рекогносцировку по углеводородам

Статья 63. Заявление на получение разрешения на рекогносцировку по углеводородам

Любое правомочное лицо может обратиться в Центр пользования недрами для выдачи разрешения на рекогносцировку по углеводородам по принципу «первый пришел — первый получил». Размер предполагаемого земельного участка, включенного в разрешение на рекогносцировку по углеводородам, не должен превышать 10 500 кадастровых квадратов.

Заявления рассматриваются в Центре пользования недрами при согласовании и координации с другими государственными органами в порядке, установленном законодательством.

В заявлении указываются следующие сведения:

1) полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации;

2) информация, удостоверяющая, что заявитель является правомочным лицом;

3) детали запрашиваемых кадастровых квадратов, в том числе карта соответствующего масштаба с указанием их местоположения и координат;

4) проект рекогносцировочных работ;

5) документы, удостоверяющие прошлый опыт заявителя по рекогносцировочным работам на углеводороды, который сопоставим с работами, предусмотренными для проведения в соответствии с разрешением на рекогносцировку по углеводородам, в том числе список стран, в которых он проводил рекогносцировочные работы по углеводородам за последние пять лет;

6) подтверждение финансовых, профессиональных и технических способностей и возможностей заявителя;

7) положительное заключение государственной экологической экспертизы;

8) любая иная информация, необходимая в соответствии с требованиями актов законодательства, а также документ, подтверждающий уплату сбора за рассмотрение заявления.

Размер сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на рекогносцировку по углеводородам определяется актами законодательства. Сумма сбора возврату не подлежит.

При поступлении заявления Центр пользования недрами регистрирует его в реестре заявлений кадастра государственного фонда недр и уведомляет заявителя о подаче заявления.

Статья 64. Оформление разрешения на рекогносцировку по углеводородам

Срок рассмотрения поданного заявления о выдаче разрешения на рекогносцировку по углеводородам не должен превышать двадцати рабочих дней со дня получения заполненного заявления. В течение трех рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения поданного заявления Центр пользования недрами выдает разрешение на рекогносцировку по углеводородам правомочному лицу, которое первым подало полное заявление.

Отказ Центра пользования недрами в выдаче разрешения на рекогносцировку по углеводородам должен быть обоснованным и должен соответствовать положениям настоящего Закона и иных актов законодательства. При этом Центр пользования недрами вправе ограничить объем работ, предусмотренный в рамках разрешения на рекогносцировку по углеводородам только в отношении отдельных видов рекогносцировочных работ.

При выдаче разрешения на рекогносцировку по углеводородам вносится соответствующая запись в реестр разрешений кадастра государственного фонда недр.

Статья 65. Срок действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам

Разрешение на рекогносцировку по углеводородам, если от него не был сделан отказ или отзыв или срок его действия не продлен в соответствии с требованиями настоящего Закона, выдается сроком до трех лет с даты регистрации разрешения.

Срок действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам может быть продлен по запросу недропользователя на срок до одного года. Допускается только одно продление срока действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам в соответствии с положениями, предусмотренными в статье 110 настоящего Закона.

Статья 66. Ежегодные минимальные расходы на рекогносцировку по углеводородам

Недропользователь, получивший разрешение на рекогносцировку по углеводородам обязан соблюдать требования о ежегодных минимальных расходах на рекогносцировку по углеводородам, установленные настоящей статьей и законодательством.

Ежегодные минимальные расходы для недропользователя по рекогносцировке по углеводородам устанавливаются актами законодательства. Расчет ежегодных минимальных расходов на рекогносцировку по углеводородам производится на основе базовой расчетной величины, установленной на территории Республики Узбекистан и действующей на 1 января отчетного года.

Если первый или последний год срока действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам является неполным, то ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в соответствующем году.

В случае прекращения действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам в течение какого-либо года, ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в соответствующем году.

Приемлемые расходы и иные расходы, понесенные недропользователем, которые не подлежат включению в ежегодные минимальные расходы, определяются актами законодательства. Расчет минимальных расходов на рекогносцировку по углеводородам производится только в отношении расходов, понесенных в рамках соответствующего разрешения.

В случае нарушения обязательств по ежегодным минимальным расходам, предусмотренным настоящей статьей, недропользователь обязан произвести недостающие расходы и представить отчет об этом в Центр пользования недрами в срок не позднее двух месяцев, следующих за отчетным годом. При этом расходы, произведенные недропользователем в соответствии с настоящей статьей, не учитываются в расходах текущего года и считаются отраженными в отчете за отчетный год.

Статья 67. Права недропользователей, получивших разрешение на рекогносцировку по углеводородам

Разрешение на рекогносцировку по углеводородам предоставляет недропользователям следующие права в пределах участка недр, включенного в разрешение:

1) проводить геологическое изучение строения и состава геологических пластов путем проведения полевых наблюдений, геологических, петрофизических, геофизических, геохимических и геотехнических исследований, в том числе с применением методов дистанционного зондирования, с целью оценки потенциала обнаружения каких-либо месторождений углеводородов;

2) извлекать и получать углеводородные пробы с участка недр, предусмотренного в разрешении, для целей проведения химического или иного анализа, испытаний, исследований или научных опытов;

3) при необходимости проводить неглубокое бурение на глубину, указанную в условиях разрешения, которая не должна превышать 300 метров от поверхности почвы;

4) проводить любые иные работы, необходимые или связанные с рекогносцировкой по углеводородам в соответствии с разрешением.

Если условиями разрешения на рекогносцировку по углеводородам не предусмотрено иное, права, указанные в части первой настоящей статьи, не являются исключительными. Центр пользования недрами в соответствии с положениями настоящего Закона вправе выдать разрешение на геологическое изучение углеводородов на любой части земельного участка, входящего в состав уже выданного разрешения на рекогносцировку по углеводородам, без возникновения какой-либо ответственности или обязательства по возврату сборов, уплаченных недропользователем в рамках разрешения на рекогносцировку по углеводородам.

В соответствии с положениями настоящего Закона недропользователь вправе подготавливать для продажи и распространения за счет собственных средств и затрат результаты и отчеты по интерпретации каких-либо геологических или других исследований, проводимых в пределах участка недр, включенного в разрешение на рекогносцировку по углеводородам, и получать любые доходы, полученные от какой-либо такой их продажи.

Выдача разрешения на рекогносцировку по углеводородам не предоставляет недропользователю какого-либо преимущественного права на выдачу разрешения на геологическое изучение углеводородов или разрешения на добычу углеводородов в отношении какой-либо части земельного участка поверхности кадастрового квадрата или участка недр, включенного в разрешение на рекогносцировку по углеводородам.

Статья 68. Обязанности недропользователей, имеющих разрешение на рекогносцировку по углеводородам

Недропользователи, имеющие разрешение на рекогносцировку по углеводородам обязаны:

1) в течение тридцати дней с момента выдачи разрешения представить в Центр пользования недрами комплексный проект рекогносцировочных работ на весь период действия разрешения;

2) до начала каких-либо рекогносцировочных работ получить все необходимые разрешения, провести экологическую экспертизу и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

В проекте рекогносцировочных работ подробно описываются предлагаемые работы и, как минимум, указывается:

а) цель и характер соответствующих рекогносцировочных работ;

б) предлагаемые методы рекогносцировки, а также материалы и оборудование, которые предполагается использовать;

в) ожидаемая минимальная сумма расходов, которую планируется произвести в ходе рекогносцировочных работ по углеводородам;

г) предварительный план по выводу из эксплуатации при необходимости.

Форма проекта рекогносцировочных работ определяется актами законодательства.

Проект рекогносцировочных работ, представляемый недропользователем подлежит утверждению Центром пользования недрами до начала проведения недропользователем каких-либо рекогносцировочных работ. Центр пользования недрами рассматривает проект в течение двадцати рабочих дней. Отказ в утверждении проекта должен быть мотивированным. Проект рекогносцировочных работ может быть отклонен только в случае его несоответствия положениям настоящего Закона, соответствующего экологического законодательства или иного применимого законодательства.

В течение срока действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам недропользователь обязан:

1) начать рекогносцировочные работы по углеводородам в течение тридцати дней с даты получения всех необходимых положительных заключений экологической экспертизы, указанных пункте 2 части первой настоящей статьи;

2) обеспечить эффективное и результативное проведение всех рекогносцировочных работ по углеводородам в соответствии с надлежащей нефтегазовой практикой;

3) соблюдать нормы и требования по методам работ, изложенные в утвержденном проекте рекогносцировочных работ;

4) обеспечить существенное соответствие рекогносцировочных работ по углеводородам проекту рекогносцировочных работ;

5) не проводить каких-либо работ, связанных с геологическим изучением углеводородов;

6) ограничить объем рекогносцировочных работ и какого-либо иного пользования земельным участком поверхности кадастрового квадрата, указанного в разрешении, мерами, необходимыми для целей такой деятельности, чтобы все эти работы не привели к нарушению общественных или частных интересов, которые можно избежать разумными средствами;

7) производить ежегодные минимальные расходы;

8) обеспечивать сохранность и правильную маркировку естественных и искусственных носителей, хранить геологические, маркшейдерские и другие документы, разработанные в процессе рекогносцировочных работ;

9) предоставлять отчеты, необходимые в соответствии со статьей 69 настоящего Закона;

10) не извлекать какие-либо углеводороды или иной вид ресурсов полезных ископаемых с участка недр, за исключением случаев, когда такая деятельность в разумной степени необходима для того, чтобы позволить недропользователю проанализировать или провести испытания углеводородных проб;

11) реализовывать утвержденные программы обучения и соблюдать нормы по охране труда, технике безопасности и созданию благоприятных условий труда для работников, а также меры по обеспечению готовности и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций в соответствии с главой 14 настоящего Закона и действующим законодательством;

12) соблюдать проведение периодических и выборочных проверок и (или) аудитов;

13) разработать и обеспечить соблюдение кодекса поведения по противодействию коррупции в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Узбекистан;

14) своевременно и достоверно декларировать и оплачивать все таможенные пошлины, платежи, сборы и налоги, которые не являются предметом спора;

15) сотрудничать со всеми соответствующими компетентными органами и сотрудниками правоохранительных органов в целях соблюдения положений настоящего Закона и какого-либо иного применимого законодательства.

В дополнение к обязательствам, указанным в настоящей статье, недропользователь, имеющий разрешение на проведение рекогносцировки по углеводородам, обязан в письменной форме информировать Центр пользования недрами или любой иной компетентный орган о продаже или обмене результатами и интерпретационными отчетами рекогносцировочных работ.

Недропользователи, имеющие разрешение на рекогносцировку по углеводородам, могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 69. Отчетность в рамках разрешения на рекогносцировку по углеводородам

Недропользователь, имеющий разрешение на рекогносцировку по углеводородам, представляет в Центр пользования недрами в течение пятнадцати дней после окончания каждого квартала отчет, в котором содержится подробная информация о ходе рекогносцировочных работ по углеводородам, проводимых недропользователем за предыдущие три месяца. Отчет включает в себя:

1) сведения о проведенных полевых наблюдениях, геологических или геофизических исследований и (или) работах по дистанционному зондированию на территории земельного участка поверхности кадастрового квадрата;

2) тип, месторасположение и время проведения какого-либо такого наблюдения, исследования и (или) работ;

3) копии данных, записей, планов, карт, углеводородных проб, счетов и информаций, полученных недропользователем;

4) результаты анализа какого-либо такого наблюдения, исследования или работ, выполненных или проводимых недропользователем.

В течение трех месяцев со дня прекращения действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам, недропользователь представляет в Центр пользования недрами в бумажном и электронном виде окончательный отчет о результатах рекогносцировочных работ, проведенных на земельном участке, указанном в разрешении в течение всего срока действия разрешения, в котором предусмотрены все первичные данные, полученные в ходе выполнения работ, а также материалы обработки и интерпретации, образцы керна и любые другие материалы.

Если по каким-либо данным, полученным в заключительном квартале, в течение которого действует разрешение на рекогносцировку по углеводородам, требуется обработка сроком более трех месяцев, то окончательный отчет представляется сразу после обработки данных, но не позднее шести месяцев после даты прекращения действия разрешения на рекогносцировку по углеводородам.

Форма и требования к отчету по рекогносцировочным работам по углеводородам определяются актами законодательства.

Глава 8. Геологическое изучение углеводородов

Статья 70. Заявление о выдаче разрешения на геологическое изучение углеводородов

Любое правомочное лицо вправе подать в Центр пользования недрами заявление о выдаче разрешения на геологическое изучение углеводородов по принципу «первый пришел — первый получил» в отношении не более 5 250 смежных открытых кадастровых квадратов.

Заявления рассматриваются Центром пользования недрами.

Для выдачи разрешения на геологическое изучение по принципу «первый пришел — первый получил» заинтересованное лицо подает в Центр пользования недрами заявление с указанием следующих сведений:

1) полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрацией;

2) информация, удостоверяющая, что заявитель является правомочным лицом;

3) детали запрашиваемых открытых кадастровых квадратов;

4) документ, удостоверяющий, что заявитель не нарушает ограничения по общему количеству кадастровых квадратов, которые могут находиться у него при выдаче такого разрешения;

5) предварительный проект работ на геологическое изучение углеводородов с подробным описанием характера и вида предлагаемых соответствующих работ и предварительной суммы минимальных планируемых расходов;

6) доказательства, удостоверяющие финансовые, профессиональные и технические возможности и способности заявителя в проведении предлагаемых работ по геологическому изучению углеводородов согласно предварительному проекту работ, в том числе список стран, в которых недропользователь проводил такую деятельность за последние пять лет;

7) письмо с обязательством не начинать какие-либо работы по геологическому изучению углеводородов до проведения экологической экспертизы и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан;

8) иная информация, в соответствии с требованиями законодательства;

9) документ, подтверждающий уплату сбора за рассмотрение заявления.

Предварительный проект работ по геологическому изучению углеводородов должен содержать подробную информацию о характере и объеме предлагаемых геологических исследований, методах и оборудовании, которые будут использоваться в ходе их проведения, а также предлагаемый график работ и минимальные суммы расходов, которых планирует затратить заявитель.

Размер сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на геологическое изучение углеводородов определяется актами законодательства. Сумма сбора возврату не подлежит.

При поступлении заявления Центр пользования недрами регистрирует его в реестре заявлений кадастра государственного фонда недр с указанием даты и времени поступления заявления и выдает заявителю документ, подтверждающий подачу заявления.

Центр пользования недрами подтверждает полноту заявления, в том числе правильность формы и содержания предварительного проекта работ по геологическому изучению углеводородов в течение пяти рабочих дней. В случае несоответствия заявления требованиям, установленным в настоящей статье, Центр пользования недрами уведомляет заявителя о выявленных ошибках. Заявитель в течение десяти рабочих дней с даты, указанной в уведомлении, исправляет выявленные ошибки. Если ошибки исправлены в течение такого десятидневного срока, датой подачи заявления считается дата первоначальной подачи. Если ошибки не исправлены в указанный срок, Центр пользования недрами отказывает в выдаче разрешения на геологическое изучение углеводородов.

Статья 71. Дополнительные способы выдачи разрешения на геологическое изучение углеводородов

Разрешения на геологическое изучение углеводородов могут выдаваться путем проведения аукциона или тендера в случаях, когда Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан определило необходимость проведения конкурсных торгов путем аукциона или тендера.

В особых случаях разрешение на геологическое изучение углеводородов может быть выдано в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан. В таких случаях, кадастровые квадраты, доступные для аукциона или тендера резервируются Центром пользования недрами.

Аукционы для выдачи разрешения на геологическое изучение углеводородов осуществляются путем проведения торгов на электронной торговой площадке, исключающей стороннее вмешательство, в соответствии с Положением о выдаче разрешений на право пользования участками недр, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Тендер для выдачи разрешения на геологическое изучение углеводородов проводится в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о выдаче разрешений на право пользования участками недр, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Основными задачами тендерного процесса являются:

1) организация эффективного взаимодействия республиканских органов исполнительной власти и органов хозяйственного управления при разработке условий пользования участками недр;

2) согласование начальных условий тендера по предоставлению участков недр, разработанных на основе существующих геологических данных, отчетов о геологическом изучении и другой соответствующей информации;

3) организация экспертизы представленных проектов геологического изучения углеводородов и оценка их соответствия законодательству Республики Узбекистан, а также установленным условиям пользования участками недр;

4) представление предпочтительного конкурсного заявления в Кабинет Министров Республики Узбекистан для утверждения.

Участники аукциона или тендера должны представить информацию, предусмотренную статьей 70 настоящего Закона, для получения права участвовать в аукционе

или тендере, а участник конкурса может представить ориентировочный план геологического изучения углеводородов вместо предварительного проекта геологического изучения.

Протокол об определении победителя аукциона или тендера является основанием для выдачи победителю разрешения на геологическое изучение углеводородов на соответствующих кадастровых квадратах.

Средства от аукциона или тендера распределяются в порядке, установленном законодательством.

Разрешения на геологическое изучение углеводородов, выдаваемые в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан, должны соответствовать всем требованиям настоящего Закона, а также к ним могут применяться дополнительные условия и сборы в соответствии с соглашением, заключенным между Кабинетом Министров Республики Узбекистан и недропользователем.

Статья 72. Оформление разрешения на геологическое изучение углеводородов

Срок рассмотрения поданного заявления не должен превышать двадцати рабочих дней с даты получения заполненного заявления в соответствии со статьей 70 настоящего Закона. В течение трех рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения поданного заявления или завершения процесса аукциона, в зависимости от применимого случая, Центр пользования недрами выдает разрешение на геологическое изучение углеводородов правомочному лицу, которое первым подало заполненное надлежащим образом заявление или победителю аукциона или тендера, соответственно.

Отказ Центра пользования недрами в выдаче разрешения на геологическое изучение углеводородов должен быть обоснованным и соответствовать положениям настоящего Закона и актов законодательства.

При выдаче разрешения на геологическое изучение углеводородов вносится соответствующая запись в реестр разрешений кадастра государственного фонда недр.

Статья 73. Срок действия разрешения на геологическое изучение углеводородов

Разрешение на геологическое изучение углеводородов, если от него не был сделан отказ или отзыв ранее, либо срок его действия не продлен в соответствии с положениями настоящего Закона, выдается сроком до пяти лет с даты регистрации разрешения.

Срок действия разрешения на геологическое изучение углеводородов может быть продлен по запросу недропользователя один раз на срок до четырех лет. При продлении срока действия разрешения количество кадастровых квадратов, включенных в разрешение, уменьшается на пятьдесят процентов.

Статья 74. Требования к проведению работ по геологическому изучению углеводородов

До начала проведения работ по геологическому изучению углеводородов недропользователь проводит какие-либо необходимые экологические экспертизы, а также получает все необходимые одобрения в сфере техники безопасности, в том числе положительное заключение экологической экспертизы со стороны государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. Государственная экологическая экспертиза и Инспекция по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, в зависимости от применимого случая, предоставляют такие одобрения недропользователю, а их копия направляется непосредственно в Центр пользования недрами в течение пяти дней с момента их получения.

В течение девяноста дней с момента выдачи разрешения на геологическое изучение углеводородов недропользователь обязан представить в Центр пользования недрами окончательный проект геологического изучения углеводородов на весь период действия

разрешения, в том числе, в случае необходимости план по ликвидации последствий пользования недрами.

Разрешения на геологическое изучение углеводородов, выданные по итогам аукциона, автоматически аннулируются, если план геологического изучения не предоставлен в течение девяноста дней с даты выдачи разрешения.

Проект геологического изучения углеводородов включает в себя подробную информацию о видах, методах и средствах проведения геологического изучения, минимальных объемах работ и план работ на период действия разрешения, а также доказательства финансовых и технических возможностей для выполнения предлагаемой программы работ. Форма и специальные требования для проекта геологического изучения определяются актами законодательства.

Проект геологического изучения углеводородов, представленный недропользователем, подлежит утверждению Центром пользования недрами до начала проведения недропользователем геологического изучения. Центр пользования недрами рассматривает проект геологического изучения углеводородов в течение двадцати рабочих дней. Отказ в утверждении проекта геологического изучения углеводородов должен быть мотивированным. Проект геологического изучения углеводородов может быть отклонен только в тех случаях, когда он не соответствует положениям настоящего Закона, природоохранному законодательству или иным применимым актам законодательства.

В случаях, когда проект геологического изучения углеводородов не был утвержден, недропользователь вправе повторно представить доработанную версию проекта, в которой рассмотрены вопросы, указанные Центром пользования недрами.

Работы, выполняемые в соответствии с разрешением на геологическое изучение углеводородов, выполняются в соответствии с окончательным проектом геологического изучения углеводородов, разработанным недропользователем. За исключением случаев чрезвычайных ситуаций, проведение работ по геологическому изучению, углеводородов не предусмотренных утвержденным проектом геологического изучения углеводородов, запрещается.

В случае изменения видов, методов и (или) средств планируемых работ по геологическому изучению углеводородов, а также объема и сроков проведения работ, недропользователь обязан внести соответствующие изменения в проект геологического изучения углеводородов. Если эти изменения требуют дополнительного согласования и экспертизы, пересмотренный проект работ по геологическому изучению углеводородов представляется в Центр пользования недрами для рассмотрения. Если в течение десяти рабочих дней Центр пользования недрами не представил возражения, недропользователь может продолжать проведение работ с учетом внесенных изменений.

Если изменения требуют проведения какой-либо дополнительной экологической экспертизы, такие изменения не будут реализованы до завершения такой экологической экспертизы и выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Статья 75. Требования к проведению рекогносцировочных работ по углеводородам в ходе геологического изучения

Недропользователь по геологическому изучению углеводородов вправе проводить какие-либо рекогносцировочные работы по углеводородам только после письменного уведомления Центра пользования недрами и после получения какого-либо необходимого разрешения или одобрения либо положительного заключения какой-либо экологической экспертизы, необходимой в соответствии с применимым законодательством.

Сведения, представляемые недропользователем по геологическому изучению углеводородов в Центр пользования недрами в заявлении на утверждение каких-либо

планируемых работ по рекогносцировке углеводородов, определяются актами законодательства.

Любые изменения в какие-либо запланированные работы по рекогносцировке углеводородов, которые представляют собой изменение объема рекогносцировочных работ, предусмотренных в утвержденной программе работ по геологическому изучению, требуют предварительного письменного согласования с Центром пользования недрами.

Статья 76. Требования к проведению буровых работ на углеводороды при геологическом изучении углеводородов

В случае если работы, проведенные недропользователем по геологическому изучению углеводородов, указывают на перспективность обнаружения углеводородов недропользователь подготавливает и согласовывает с соответствующими компетентными органами все геолого-технические рекомендации и представляет для сведения в Центр пользования недрами план буровых работ. Содержание и формат геолого-технической документации к плану буровых работ определяются актами законодательства.

Процедуры для систем управления скважинами, в том числе контроля скважин и предотвращения выбросов, осмотра и испытания оборудования, используемого при буровых работах на углеводороды, проведения испытаний или исследований скважины испытателем пласта, спущенным на бурильной колонне, ликвидации и приостановки скважин, демонтажа буровых установок и приостановки буровых работ на углеводороды устанавливаются актами законодательства.

Статья 77. Ежегодные минимальные расходы на геологическое изучение углеводородов

Недропользователи, имеющие разрешение на геологическое изучение углеводородов обязаны соблюдать требования по ежегодным минимальным расходам, установленным настоящей статьей.

Ежегодные минимальные расходы для недропользователя по геологическому изучению углеводородов устанавливаются актами законодательства. Расчет ежегодных минимальных расходов на рекогносцировку и геологическое изучение углеводородов производится на основе базовой расчетной величины, установленной на территории Республики Узбекистан и действующей на 1 января отчетного года.

Если первый или последний год срока действия разрешения на геологическое изучение углеводородов является неполным, то ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в соответствующем году.

В случае прекращения действия разрешения на геологическое изучение углеводородов в течение года, ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в указанном году.

Приемлемые расходы и иные расходы, понесенные недропользователем, которые не подлежат включению в ежегодные минимальные расходы, определяются актами законодательства. Расчет минимальных расходов на геологическое изучение углеводородов производится только в отношении расходов, понесенных в рамках соответствующего разрешения.

В случае нарушения обязательств по ежегодным минимальным расходам, предусмотренным настоящей статьей, недропользователь обязан произвести недостающие расходы и представить отчет об этом в Центр пользования недрами не позднее двух месяцев, следующих за отчетным годом. При этом расходы, произведенные недропользователем для устранения нарушения своих обязательств, не включаются в состав расходов текущего года и считаются отраженными в отчете за отчетный год.

Статья 78. Права недропользователей, имеющих разрешение на геологическое изучение углеводородов

Недропользователи, имеющие разрешение на геологическое изучение углеводородов имеют следующие исключительные права:

1) изучать и исследовать строение и состав геологических пластов, а также проводить иные рекогносцировочные и геологоразведочные работы в целях обнаружения месторождений углеводородов и изучения качества, масштабов и степени отработки таких разведанных месторождений;

2) проводить бурение и опытно-промышленную эксплуатацию на участке недр в целях анализа, исследований, испытаний или экспериментов;

3) извлекать и вывозить из участка недр любые пробы углеводородов, а также пробы воды, отобранные на участке;

4) сооружать или перемещать на участке недр или земельном участке поверхности кадастрового квадрата временные сооружения и оборудование совместно с любым персоналом, необходимым для эффективного проведения нефтегазовых операций;

5) строить, возводить, размещать и эксплуатировать временные объекты нефтегазовой инфраструктуры на участке недр и земельном участке поверхности кадастрового квадрата в целях проведения рекогносцировочных работ и геологического изучения углеводородов;

6) проводить иные работы, необходимые для геологического изучения углеводородов или сопутствующих вспомогательных работ;

7) запрашивать и получать разрешение на добычу углеводородов в любое время в течение срока действия разрешения на геологическое изучение углеводородов при соблюдении требований, установленных главой 9 настоящего Закона.

Недропользователи, имеющие разрешение на геологическое изучение углеводородов, могут иметь и иные права в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Статья 79. Обязанности недропользователей, имеющих разрешение на геологическое изучение углеводородов

Недропользователи, имеющие разрешение на геологическое изучение углеводородов обязаны:

1) в течение девяноста дней со дня выдачи разрешения представить в Центр пользования недрами комплексный проект работ по геологическому изучению на весь период действия разрешения, в том числе предварительный план по выводу из эксплуатации участка недр с указанием мер по ликвидации последствий предполагаемых нефтегазовых операций;

2) до начала работ по геологическому изучению углеводородов провести экологическую экспертизу и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Проект работ по геологическому изучению углеводородов должен включать в себя подробную информацию о работах, которые предлагаются реализовать, методах и средствах проведения геологического изучения и график выполнения работ на период действия разрешения на геологическое изучение углеводородов.

Содержание и форма проекта геологического изучения углеводородов определяются актами законодательства.

В течение срока действия разрешения на геологическое изучение углеводородов недропользователь обязан:

1) начать геологическое изучение углеводородов в соответствии с проектом работ по геологическому изучению в течение тридцати дней с даты получения всех необходимых положительных экологических заключений, указанных в пункте 2 части первой настоящей статьи;

2) обеспечить соответствие работ по геологическому изучению всем действующим стандартам и нормам, а также надлежащей нефтегазовой практике;

3) обеспечить фактическое соответствие работ по геологическому изучению к текущему проекту геологического изучения углеводородов;

4) ограничить всю деятельность по геологическому изучению углеводородов и какое-либо иное законное использование участка недр мерами, необходимыми для проведения нефтегазовых операций, с целью обеспечения того, чтобы все такие работы не привели к нарушению общественных или частных интересов, которые можно избежать разумными средствами;

5) производить ежегодные минимальные расходы;

6) обеспечить сохранность и правильную маркировку естественных и искусственных носителей, хранить геологические, маркшейдерские и другие документы, разработанные в процессе геологического изучения;

7) создать фонд по выводу из эксплуатации участка недр и разработать предварительный план по ликвидации последствий пользования недрами в соответствии с главой 15 настоящего Закона;

8) вести геологическую и иную документацию в ходе поиска месторождений углеводородов;

9) соблюдать обязательства по предоставлению отчетности, предусмотренные статьями 80 и 81 настоящего Закона;

10) соблюдать применимое законодательство в области промышленной безопасности и обеспечения безопасности работников (персонала) и населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием участком недр;

11) реализовывать утвержденные программы обучения и соблюдать нормы по охране труда, технике безопасности и созданию благоприятных условий труда для работников, а также меры по обеспечению готовности и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций в соответствии с главой 14 настоящего Закона и применимым законодательством;

12) обеспечить безопасное проведение работ, связанных с пользованием участка недр, принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и разработке планов ликвидации аварий;

13) ввести в действие и обеспечить соблюдение антикоррупционного кодекса поведения в соответствии с применимым законодательством и международными договорами Республики Узбекистан;

14) своевременно и достоверно декларировать и уплачивать все таможенные пошлины, платежи, сборы и налоги, которые не являются предметом спора;

15) сотрудничать с компетентными и правоохранительными органами в целях соблюдения условий разрешения, положений настоящего Закона, а также иного применимого законодательства.

Недропользователи, имеющие разрешение на геологическое изучение углеводородов могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 80. Отчетность в рамках разрешения на геологическое изучение углеводородов

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, обязан представлять в Центр пользования недрами ежедневные отчеты о ходе выполнения каких-либо буровых работ на углеводороды, которые относятся к периоду, не превышающему двадцати четырех часов, который, если отчет не является первым отчетом по скважине, рассчитывается с конца периода, указанного в непосредственно предшествующем ежедневном отчете о буровых работах. Каждый отчет о буровых работах представляется в течение пяти дней после окончания дня, к которому он относится.

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов обязан в течение пятнадцати дней после окончания каждого месяца представлять в Центр пользования недрами ежемесячны отчеты о проделанной работе.

Каждый ежемесячный отчет содержит подробное описание и оценку работ, проведенных в предыдущем месяце, с разбивкой по видам работ, в том числе геологические и

геофизические исследования, интерпретацию, обработку, дополнительную интерпретацию исходных данных, бурение, строительство и какие-либо иные сопутствующие работы.

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, представляет в Центр пользования недрами в течение тридцати дней с момента окончания каждого квартала следующие квартальные отчеты о ходе выполнения работ:

1) отчет о геологическом изучении с описанием проведенных геологических и геофизических исследований;

2) отчет о ходе строительства скважины — в случае, если недропользователь осуществляет строительство разведочной скважины;

3) отчет о строительстве объекта — в случае строительства недропользователем какого-либо объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, представляет в Центр пользования недрами в течение тридцати дней после каждого двенадцатимесячного периода, заканчивающегося в годовщину с даты начала работ по геологическому изучению, годовой отчет за соответствующий двенадцатимесячный период.

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, также обязан представлять в Центр пользования недрами специальные отчеты в случае, если:

1) завершено строительство объекта нефтегазовой инфраструктуры;

2) какой-либо объект нефтегазовой инфраструктуры изменен или модифицирован;

3) какое-либо оборудование для скважины установлено или изменено;

4) отбираются пробы углеводородной пластовой жидкости, в том числе воды;

5) проводятся испытания скважины с целью определения углеводородного пластового давления, пластовых или гидродинамических характеристик;

6) скважина закончена или ликвидирована.

После прекращения действия разрешения недропользователь представляет в Центр пользования недрами в бумажном и электронном виде окончательный отчет о результатах работ по геологическому изучению углеводородов, проведенных на участке недр, который должен предусматривать все первичные данные, полученные в ходе выполнения работ, а также материалы обработки и интерпретации, образцы керна и другие материалы, не позднее трех месяцев со дня прекращения действия разрешения.

В соответствии с положениями настоящего Закона, в окончательный отчет о геологическом изучении углеводородов включается информация, предусмотренная по действующим категориям А+Б+С1 и С2, при необходимости в качестве дополнения к существующим отчетам в системе учета и управления ресурсами углеводородного сырья (PRMS).

В случае отсутствия в окончательном геологическом отчете информации об обнаружении углеводородов или подсчета запасов полезных ископаемых, недропользователь представляет окончательный отчет в Центр пользования недрами для обобщения и систематизации.

Все отчеты, которые необходимо представить недропользователем, подготавливаются по форме, определяемой Центром пользования недрами. Специальный формат и требования к каждому отчету определяются актами законодательства.

Информация о произведенных недропользователем расходах, предоставляемая в отчетах, подлежит подтверждению аудитором в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности». Данные о таких расходах признаются подтвержденными аудитором, если они отдельно приведены (раскрыты) в бухгалтерской отчетности, прошедшей аудиторскую проверку.

Статья 81. Уведомление об обнаружении углеводородов

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, обязан в письменной форме уведомить Центр пользования недрами о любом обнаружении углеводородов в течение двадцати четырех часов.

Не позднее тридцати дней после предоставления такого уведомления, недропользователь представляет в Центр пользования недрами всю информацию, полученную в результате работ по геологическому изучению, которые привели к обнаружению углеводородов и сообщает в Центр пользования недрами о целесообразности или об отсутствии целесообразности проведения оценки такого обнаружения углеводородов.

Если недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, считает, что обнаружение углеводородов заслуживает проведение оценки, то недропользователь в течение девяноста дней после даты направления уведомления в соответствии с частью первой настоящей статьи представляет предлагаемый план оценочных работ в Центр пользования недрами на утверждение. План оценочных работ должен содержать описание работ, которых необходимо выполнить для определения того, является ли обнаружение углеводородов в отдельности или в сочетании с другими обнаружениями углеводородов, выявленными в любой части участка недр коммерческим обнаружением или нет.

Срок, в течение которого недропользователь может проводить деятельность по оценке углеводородов, не должен превышать двух лет с даты утверждения Центром пользования недрами плана оценочных работ, представленного недропользователем. Центр пользования недрами вправе продлить указанный двухлетний период, если недропользователь надлежащим образом продемонстрирует Центру пользования недрами, что оценочные работы были проведены в соответствии с утвержденным планом оценочных работ и что необходимо проведение дальнейших оценочных работ для определения того, является ли обнаружение углеводородов коммерческим обнаружением или нет.

План оценочных работ обновляется ежегодно и все изменения представляются в Центр пользования недрами.

Не позднее чем через сто восемьдесят дней после завершения реализации утвержденного плана оценочных работ, недропользователь имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов представляет в Центр пользования недрами отчет в форме, определяемой соответствующим актом законодательства, в котором указывается, является ли обнаружение коммерческим или нет. Данный отчет подлежит утверждению Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Если недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, объявил о коммерческом обнаружении углеводородов в соответствии с настоящей статьей, то такой недропользователь имеет исключительное право на получение разрешения на добычу углеводородов.

Глава 9. Разрешение на добычу углеводородов

Статья 82. Заявление о выдаче разрешения на добычу углеводородов

Недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучению углеводородов, имеет исключительное право на выдачу разрешения на добычу углеводородов на смежных кадастровых квадратах, включенных в такое разрешение на геологическое изучение углеводородов и каких-либо смежных открытых квадратах или, при условии соблюдения положений статьи 108 настоящего Закона, смежных квадратов в рамках действующего разрешения, которые охватывают вероятное и возможное простирание коммерческого обнаружения углеводородов, в том числе прилегающие кадастровые квадраты, которые необходимы для коммерческого использования такого месторождения.

Если месторождение углеводородов, содержащее коммерческое обнаружение, выходит за пределы участка недр, указанного в действующем разрешении на геологическое изучение углеводородов, то недропользователь имеет исключительное право подать в Центр пользования недрами заявление о расширении периметра участка недр в рамках разрешения на добычу углеводородов, включив открытые квадраты, охватывающие простирание соответствующей залежи или нефтегазового месторождения.

Для выдачи разрешения на добычу углеводородов недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, подает в Центр пользования недрами соответствующее заявление с указанием следующих сведений:

1) полное наименование заявителя;

2) информация, удостоверяющая, что заявитель является правомочным лицом;

3) подробная информация о запрашиваемых кадастровых квадратах;

4) вся информация о геологическом изучении, подготовленную и представленную в процессе, предшествующем объявлению о коммерческом обнаружении;

5) предварительный проект разработки месторождения углеводородов;

6) подтверждение финансовых, профессиональных и технических способностей и возможностей заявителя для проведения предлагаемых работ по добыче углеводородов в соответствии с проектом разработки месторождения углеводородов;

7) положительное заключение экологической экспертизы;

8) предварительный план по выводу из эксплуатации участка недр;

9) документ, подтверждающий уплату сбора за рассмотрение заявления.

Требования к перечисленным документам определяются актами законодательства.

Если срок действия разрешения на геологическое изучение углеводородов истекает в период, в течение которого недропользователь должен получить положительное заключение какой-либо экологической экспертизы, необходимой для подачи заявления о выдаче разрешения на добычу углеводородов, то разрешение на геологическое изучение углеводородов продолжает действовать до получения всех положительных заключений экологической экспертизы.

Размер сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на добычу углеводородов определяется в соответствии с положениями, предусмотренными актами законодательства. Сумма сбора возврату не подлежит.

Статья 83. Дополнительные способы выдачи разрешения на добычу углеводородов

Разрешения на добычу углеводородов могут выдаваться путем проведения аукциона или тендера в случаях, когда Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан определило необходимость проведения конкурсных торгов путем аукциона или тендера. Это могут быть случаи, когда:

1) недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение углеводородов, отказывается от своего права на получение разрешения на добычу углеводородов на разведанном им участке недр;

2) Центр пользования недрами определил необходимость выдачи разрешения на добычу углеводородов на открытых квадратах путем проведения аукциона или тендера.

Разрешения на добычу углеводородов могут выдаваться в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан в особых случаях, связанных с национальным развитием.

В таких случаях кадастровые квадраты, необходимые для разработки месторождения углеводородов, резервируются для аукциона или тендера Центром пользования недрами.

Аукционы для выдачи разрешения на добычу углеводородов осуществляются путем проведения торгов на электронной торговой площадке, исключающей стороннее вмешательство, в соответствии с Положением о выдаче разрешений на право пользования участком недр, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Тендер для выдачи разрешения на добычу углеводородов проводится в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о выдаче разрешений на право пользования участками недр, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Основными задачами тендерного процесса являются:

1) организация эффективного взаимодействия министерств, ведомств и органов хозяйственного управления при разработке условий пользования участками недр;

2) согласование начальных условий тендера по предоставлению участков недр, разработанных на основе существующих геологических данных, отчетов о геологическом изучении и другой соответствующей информации;

3) организация экспертизы представленных проектов, связанных с разработкой месторождений нефти и газа и оценка их соответствия законодательству Республики Узбекистан, а также установленным условиям пользования участками недр;

4) представление предпочтительного конкурсного заявления в Кабинет Министров Республики Узбекистан для утверждения.

Участники аукциона или тендера представляют документы, необходимые в соответствии со статьей 82 настоящего Закона для получения права на участие в аукционе или тендере, за исключением экологической экспертизы, и участник торгов вправе представить ориентировочный план разработки нефтегазового месторождения вместо предварительного проекта разработки нефтегазового месторождения. Участник аукциона или тендера предоставляет обязательство не начинать работы до проведения экологической экспертизы и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Протокол об определении победителя аукциона или тендера является основанием для выдачи победителю разрешения на добычу углеводородов на соответствующих кадастровых участках. Помимо соблюдения всех требований настоящего Закона, за разрешения на добычу углеводородов, выдаваемые в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан могут устанавливаться дополнительные условия и сборы, которые определяются в соглашении, заключаемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан и недропользователем.

Средства от аукциона или тендера распределяются в порядке, установленном актами законодательства.

Статья 84. Оформление разрешения на добычу углеводородов

В течение пяти рабочих дней с момента получения заявления о выдачи разрешения на добычу углеводородов недропользователя, имеющего разрешение на геологическое изучение углеводородов, или получения окончательного проекта разработки нефтегазового месторождения после завершения аукциона или, в зависимости от применимого случая, Центр пользования недрами рассматривает заявление и проводит предварительный обзор для определения полноты представленного заявления.

Заявитель уведомляется о каких-либо недостатках в заявлении после завершения этапа предварительного обзора. Центр пользования недрами вправе разрешить заявителю исправить незначительные недостатки в заявлении или возвратить заявление. Если заявление возвращено, заявитель вправе повторно подать новое заявление.

Первоначальное рассмотрение заполненного заявления осуществляется Центром пользования недрами в течение двадцати рабочих дней с момента получения заполненного заявления.

При рассмотрении заявления Центр пользования недрами изучает финансовые, профессиональные и технические способности и возможности заявителя для проведения предлагаемых работ по добыче углеводородов, а также технические и эксплуатационные аспекты предлагаемого проекта разработки нефтегазового месторождения на предмет полноты, исполнимости и соответствия предоставленных документов в соответствии с положениями, предусмотренными в статьях 82 и 85 настоящего Закона. В случаях обнаружения недостатков в предлагаемом проекте разработки нефтегазового месторождения, Центр пользования недрами может потребовать от заявителя устранения недостатков в разумный срок, не превышающий девяноста дней.

После получения такого запроса заявитель вправе отозвать свое заявление, внести в него изменения или предоставить письменное объяснение о нецелесообразности внесения изменений. Если заявитель вносит изменения в свое заявление или предоставляет письменное

объяснение о нецелесообразности внесения в него изменений, Центр пользования недрами рассматривает такой ответ и предоставляет свой ответ в течение двадцати рабочих дней. Кроме того, заявитель вправе запросить проведение слушания, чтобы изложить свою позицию, а Центр пользования недрами имеет право потребовать личного присутствия заявителя для ответа на вопросы в отношении предлагаемого проекта разработки нефтегазового месторождения. В этом случае Центр пользования недрами созывает такое слушание для рассмотрения аргументов заявителя в течение пятнадцати рабочих дней. Центр пользования недрами не имеет права поднимать новые вопросы, которые могли быть известны на тот момент и которые не были включены в его первоначальное рассмотрение в рамках процесса, описанного в настоящей части. Процесс, изложенный в настоящей части, применяется несколько раз до тех пор, пока Центр пользования недрами не будет готов утвердить выдачу разрешения или заявитель окончательно не отзовет свое заявление.

По завершении процесса, описанного в предыдущих частях, Центр пользования недрами одобряет или отклоняет проект разработки нефтегазового месторождения.

В случае утверждения предлагаемого проекта разработки нефтегазового месторождения и при условии, что заявление отвечает всем другим требованиям настоящего Закона, Центр пользования недрами выдает разрешение на добычу углеводородов.

В случаях, когда изменения в предлагаемом проекте разработки нефтяного месторождения требуют проведения дополнительной экологической экспертизы или его пересмотра, разрешение не выдается до проведения экологической экспертизы и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Центр пользования недрами имеет право отказать в выдаче разрешения на добычу углеводородов, если заявление не соответствует требованиям, предусмотренным в статьях 82 или 83. Отказ должен быть обоснованным. Отказ на основании условий, не предусмотренных настоящим Законом, не допускается. Центр пользования недрами уведомляет заявителя о таком отказе по истечении срока рассмотрения заявления.

При выдаче разрешения на добычу углеводородов вносится соответствующая запись в реестр разрешений кадастра углеводородов.

Статья 85. Проект разработки месторождения углеводородов

Проект разработки месторождения углеводородов, представляемый недропользователем в соответствии со статьей 82 настоящего Закона, предусматривает подробное описание экономических, технических, экологических аспектов, а также аспектов, связанных с ресурсами и безопасностью в отношении планируемых работ по добыче и, как минимум, должен содержать следующее:

1) описание участка недр, включенного в разрешение, в том числе краткое описание его геологического строения, анализа и интерпретации;

2) краткое описание проведенных работ по геологическому изучению и оценке;

3) сведения о доступных вариантах добычи углеводородов, а также технико-экономическую оценку, обосновывающую, что предлагаемый вариант является наилучшим из имеющихся альтернатив;

4) подробное описание работ, которые предлагается провести исходя из наилучшего приемлемого варианта добычи углеводородов, в том числе:

а) предполагаемый график работ;

б) любые временные или постоянные объекты добычи углеводородов или другие инфраструктурные объекты, которые планируется построить или использовать в связи с планируемой горнодобывающей деятельностью;

в) организационные системы и системы управления, которые планируется внедрить при выполнении данных работ;

5) план управления месторождением углеводородов на участке недр или его части, в том числе предварительный срок экономического цикла разработки коммерческого

обнаружения, который должен предоставляться в случае внесения изменений в утвержденный проект разработки месторождения;

6) описание способа финансирования работ по добыче углеводородов;

7) предварительный план по выводу из эксплуатации, в том числе план по ликвидации последствий работ по добыче углеводородов (план по ликвидации).

Специальная форма и содержание проекта разработки месторождений углеводородов определяются актами законодательства.

При рассмотрении проекта разработки месторождения углеводородов до выдачи разрешения на добычу углеводородов Центр пользования недрами изучает технические и эксплуатационные аспекты плана. Центр пользования недрами не несет ответственности за рассмотрение финансовых аспектов плана. Центр пользования недрами вправе, при наличии разумных оснований, отдавать приоритет следующим критериям:

1) соответствие наиболее эффективного доступного варианта добычи углеводородов и предлагаемых работ по добыче углеводородов надлежащей нефтегазовой практике;

2) применение устойчивых и экологически безопасных технологий добычи углеводородов;

3) недопущение нанесения ущерба месторождению углеводородов;

4) предотвращение ущерба эксплуатируемым и прилегающим месторождениям твердых полезных ископаемых и иным участкам недр в результате проведения работ по добыче углеводородов;

5) обеспечение получения максимальной общей доходности и прибыли для государства.

Дополнительные требования к разработке обнаруженного месторождения углеводородов и переработке углеводородов могут определяться актами законодательства в зависимости от видов и свойств углеводородов, методов разработки месторождения углеводородов, видов технологий переработки и иных факторов.

Утвержденный проект разработки месторождения нефти и газа, если в него не были внесены изменения в соответствии со статьей 91 настоящего Закона, сохраняет силу и должен быть реализован в течение пяти лет со дня его утверждения Центром пользования недрами.

В порядке исключения, Центр пользования недрами может потребовать, чтобы проект разработки месторождения углеводородов охватывал более длительный период, чем период, указанный в части пятой настоящей статьи, который не должен превышать десяти лет в случае, если в зависимости от индивидуальных обстоятельств, таких как крупномасштабность, техническое выполнение и продолжительность планируемых работ по добыче углеводородов требуют увеличения сроков реализации.

Отклонения от утвержденного проекта разработки месторождения углеводородов допускаются только в чрезвычайных ситуациях.

Статья 86. Срок действия разрешения на добычу углеводородов

Разрешение на добычу углеводородов выдается на срок до двадцати пяти лет подряд со дня регистрации разрешения, если оно ранее не было отклонено или отозвано либо срок его действия не был продлен в соответствии с положениями настоящего Закона.

Срок действия разрешения на добычу углеводородов может быть продлен на срок до двадцати пяти лет один раз по заявлению недропользователя

Статья 87. Требования к проведению работ по добыче углеводородов

До начала какой-либо деятельности по добыче углеводородов недропользователь проводит все требуемые экологические экспертизы и получает все необходимые разрешения в сфере техники безопасности, в том числе положительное заключение экологической экспертизы со стороны государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. Такие одобрения предоставляются в Центр пользования недрами в течение пяти дней с момента их получения.

Добыча углеводородов осуществляется:

1) таким образом, чтобы обеспечить добычу наибольшего объема запасов углеводородов на каждом отдельном месторождении углеводородов или на нескольких месторождениях;

2) с использованием передовых доступных технологий и в соответствии с разумными экономическими принципами;

3) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и надлежащей нефтегазовой практикой.

При осуществлении добычи углеводородов недропользователь обязан обеспечить:

1) оптимальность и безопасность применяемых технических средств добычи;

2) охрану месторождения углеводородов от проявлений опасных техногенных процессов, приводящих к осложнению при их добыче, снижению экономической эффективности добычи углеводородов;

3) правильный учет добытых запасов углеводородов, в том числе утраченных или использованных в ходе нефтегазовых операций и остающихся в недрах, продуктов их переработки и отходов производства, образующихся в процессе добычи;

4) выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов добычи и продуктов переработки углеводородов в целях предотвращения их накопления на площадях сооружений водозабора и в местах залегания углеводородов;

5) соблюдение норм и стандартов применяемых методов и способов добычи;

6) извлечение углеводородов в порядке, предусмотренном проектом разработки месторождения.

При разработке месторождения углеводородов недропользователь обязан постоянно контролировать добычу, технологический режим работы скважин (давление, режим потока, количество добываемых или закачиваемых в каждую скважину углеводородов и других флюидов) по всему нефтегазовому месторождению, а также по каждому отдельному пласту углеводородов, в том числе состав компонентов и количество добытых углеводородов. Недропользователь ведет учет общего ежемесячного количества добываемых и закачиваемых углеводородов по каждой отдельной скважине на ежемесячной основе.

Недропользователи, осуществляющие добычу углеводородов по разным разрешениям, могут осуществлять закачку подготовленной пластовой воды одного недропользователя в пласт месторождения другого недропользователя с целью поддержания пластового давления в случаях, предусмотренных настоящим Закона.

Недропользователи могут привлекать лиц, владеющих необходимыми инфраструктурными объектами, для подготовки попутной воды для дальнейшей закачки в пласт месторождения с целью поддержания пластового давления.

Попутное извлечение подземных вод при добыче углеводородов осуществляется без получения разрешений на специальное водопользование или специальное водопотребление, выдаваемых в соответствии с законодательством. Дальнейшее использование попутно добытых подземных вод (за исключением промышленных подземных вод) осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 88. Объекты нефтегазовой инфраструктуры

Недропользователь по добыче углеводородов уведомляет в письменной форме Министерство энергетики Республики Узбекистан и получает его предварительное одобрение на:

1) установку объекта нефтегазовой инфраструктуры или его части;

2) срок первоначального введения в эксплуатацию объекта нефтегазовой инфраструктуры;

3) любые крупные реконструкции или модификации объекта нефтегазовой инфраструктуры и сроки, когда объект возобновит свою работу после реконструкции или модификации;

4) любое изменение цели, для которой первоначально был утвержден объект нефтегазовой инфраструктуры, в соответствии с планом разработки нефтегазового месторождения;

5) использование установленного объекта сверх срока, на который он был первоначально предусмотрен проектом разработки месторождения, и меры, которые необходимо реализовать для обеспечения его эффективной работы после истечения установленного срока;

6) решение недропользователя о прекращении эксплуатации, об утилизации и ликвидации объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Обязательства, предусмотренные настоящей статьей, распространяются также на недропользователей, получивших разрешение на геологическое изучение углеводородов.

Статья 89. Проведение геологического изучения в рамках разрешения на добычу углеводородов

В период добычи углеводородов недропользователи вправе проводить геологическое изучение на участке недр с целью дальнейшего уточнения геологической структуры и запасов обнаруженного месторождения или залежи углеводородов в рамках действующего разрешения на добычу углеводородов. Любое такое геологическое изучение и геологическая съемка месторождения проводится в соответствии с проектом разработки месторождения углеводородов и надлежащей нефтегазовой практикой.

Недропользователи уведомляют в письменной форме Центр пользования недрами о каком-либо геологическом изучении месторождения, которое он намерен провести, за одну неделю до начала таких работ. Формат такого уведомления определяется актами законодательства.

В случае, если в течение геологического изучения недропользователями на участке добычи обнаружена новая залежь, ее оценка производится в соответствии с дополнением к проекту разработки месторождения.

Обнаружение новых залежей углеводородов на участке недр не является основанием для продления периода добычи углеводородов.

Недропользователь представляет в Центр пользования недрами всю информацию о результатах какого-либо эксплуатационного геологического изучения месторождения и съемки в течение одного месяца после завершения проведения таких работ.

Статья 90. Сжигание попутного газа и холодный сброс газа

Сжигание или холодный сброс добытых углеводородов допускаются только в случае необходимости в целях обеспечения безопасности или при вводе в эксплуатацию объекта, используемого в ходе оценки углеводородов, либо в ходе проведения работ по добыче углеводородов.

Недропользователи обязаны рассмотреть все разумные коммерческие или эксплуатационные альтернативы по сжиганию или холодному сбросу добытых углеводородов, в том числе использование в качестве топлива или средства для улучшения извлечения углеводородов, закачки в целях удаления, хранения или предоставления каких-либо излишков углеводородов в распоряжение государства для бытового использования на приемлемых экономических условиях.

Недропользователь подает заявление в Центр пользования недрами перед началом планового сжигания или холодного сброса углеводородов, а также в связи с проведением необходимой экологической экспертизы, получает положительное заключение или иные согласования государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

В заявлении на факельное сжигание или холодный сброс добытых углеводородов указываются причины подачи заявления и описание соответствующего объекта нефтегазовой

инфраструктуры, а также объемы, состав и срок сжигания или холодного сброса углеводородов.

Центр пользования недрами устанавливает на определенные периоды времени максимальные объемы добываемых углеводородов, подлежащие закачке, холодному сбросу или сжиганию на факеле недропользователем в ходе работ по добыче. При установлении данных объемов Центр пользования недрами тесно взаимодействует с недропользователем и:

1) распределяет общие месячные объемы добываемых углеводородов, подлежащих закачке, сбросу и сжиганию на факеле, по месторождению, каждому пласту углеводородной залежи и по каждой отдельной скважине;

2) учитывает график добычи, на котором основывается план разработки месторождения, если новая информация о характеристиках месторождения или иные обстоятельства не требуют иного.

Требования по сжиганию на факеле или холодному сбросу добытых углеводородов определяются актами законодательства.

Недропользователь представляет в Центр пользования недрами все данные и информацию по использованию, закачке, холодному сбросу, отправке на факел и сжиганию углеводородов в своих ежемесячных отчетах.

Статья 91. Внесение изменений в утвержденный проект разработки месторождения углеводородов

В случае необходимости внесения изменений в виды, методы и (или) технологии планируемых работ по добыче углеводородов и (или) технологии, объемы и сроки выполнения работ, в том числе какие-либо изменения в составе производственных и инфраструктурных объектов, недропользователь вносит соответствующие изменения в утвержденный проект разработки месторождения углеводородов и представляет измененную редакцию плана в Центр пользования недрами.

Недропользователь согласовывает изменения в проекте разработки месторождения углеводородов с Центром пользования недрами в случае:

1) увеличения рисков, связанных с работами по добыче, предусмотренных действующим проектом разработки месторождения углеводородов;

2) внесения изменений в методы и (или) технологии добычи, приводящих к возникновению дополнительных рисков, не предусмотренных действующим проектом разработки месторождения углеводородов;

3) внесения изменений в работы по добыче, реализация которых приведет к невозможности достижения экологических и экономических показателей, указанных в действующем проекте разработки месторождения углеводородов;

4) внесения изменений в работы по добыче, для проведения которых требуется получение положительного заключения экологической экспертизы, и которые не были предусмотрены действующим проектом разработки месторождения углеводородов;

5) внесения изменений в работы по добыче, предполагающие дополнительные нарушения целостности верхнего слоя почвы;

6) внесения изменений в количество и параметры основных установок по добыче углеводородов и (или) объектов инфраструктуры.

Пересмотренный проект разработки месторождения углеводородов подлежит рассмотрению Центром пользования недрами в течение двадцати рабочих дней с момента получения такого измененного проекта.

Центр пользования недрами рассматривает проект разработки месторождения углеводородов на предмет полноты, исполнимости и соответствия предоставляемых документов согласно статье 85 настоящего Закона.

В случае выявления недостатков в проекте разработки месторождения углеводородов, Центр пользования недрами вправе потребовать у заявителя устранить такие недостатки в разумный срок, не превышающий девяноста дней. В случаях, когда изменения, внесенные в проект разработки месторождения углеводородов, требуют проведения какой-либо

дополнительной экологической экспертизы или ее пересмотра, то утверждение такого проекта осуществляется только после проведения такой экологической экспертизы и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

После завершения процесса рассмотрения, Центр пользования недрами принимает или выдвигает обоснованные условия, необходимые для утверждения измененного проекта разработки месторождения углеводородов, которые недропользователь обязан соблюдать.

Запрещается проведение работ в соответствии с измененным проектом разработки месторождения углеводородов, до его утверждения Центром пользования недрами.

Статья 92. Ежегодные минимальные расходы на добычу углеводородов

Недропользователи, имеющие разрешение на добычу углеводородов, обязаны соблюдать требования о ежегодных минимальных расходах на добычу углеводородов, установленные настоящей статьей и актами законодательства.

Ежегодные минимальные расходы для недропользователя, имеющего разрешение на добычу углеводородов, устанавливаются актами законодательства. Расчет ежегодных минимальных расходов на добычу углеводородов производится на основе базовой расчетной величины, установленной на территории Республики Узбекистан и действующей на 1 января отчетного года.

Если первый или последний год срока действия разрешения на добычу углеводородов является неполным, то ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в соответствующем году.

В случае прекращения действия разрешения на добычу углеводородов в течение года, ежегодные минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока действия разрешения в указанном году.

Виды нефтегазовых операций, подлежащие и не подлежащие включению в ежегодные минимальные расходы на добычу углеводородов, определяются законодательством. Расчет минимальных расходов на добычу углеводородов производится только в отношении расходов, понесенных на кадастровых квадратах, указанных в разрешении.

В случае нарушения обязательств о ежегодных минимальных расходах на добычу углеводородов, предусмотренных настоящей статьей, недропользователь обязан произвести недостающие расходы и представить отчет об этом в Центр пользования недрами в срок не позднее трех месяцев следующих за отчетным годом. При этом расходы, произведенные недропользователем для устранения нарушения своих обязательств не включаются в состав расходов текущего года и считаются отраженными в отчете за отчетный год.

Статья 93. Права недропользователей, имеющих разрешение на добычу углеводородов

Разрешение на добычу углеводородов предоставляет недропользователю исключительное право на добычу и переработку любых видов углеводородов, извлекаемых из участка недр, включенного в разрешение.

Работы по добыче углеводородов проводятся в соответствии с условиями разрешения на добычу углеводородов и положениями утвержденного проекта разработки нефтегазового месторождения.

Разрешение на добычу углеводородов предоставляет недропользователю следующие права в пределах земельного участка поверхности кадастрового квадрата и участка недр, включенного в разрешение:

1) проводить дополнительное геологическое изучение участка недр, включенного в разрешение, для точной оценки качества, масштаба и степени использования коммерческого обнаружения;

2) проводить опытно-промышленную добычу углеводородов в соответствии с законодательством;

3) проводить дополнительные исследования по переоценке запасов углеводородов;

4) проводить работы по добыче углеводородов;

5) осуществлять добычу любого вида углеводородов на участке недр, указанном в разрешении;

6) перерабатывать добытые объемы углеводородов в товарные продукты и продукты глубокой переработки природного газа;

7) транспортировать, хранить и реализовывать добытые углеводороды;

8) при условии получения соответствующих разрешений, согласований и одобрений, размещать объекты инфраструктуры по добыче углеводородов, их переработке, транспортировке и иные связанные с ними объекты, в том числе:

а) осуществлять строительство, монтаж, размещение или перенос и эксплуатацию на участке недр, указанном в разрешении, объектов инфраструктуры для проведения работ по добыче углеводородов;

б) осуществлять строительство или установку временных или постоянных сооружений и оборудования для персонала, необходимых для эффективного проведения работ по добыче углеводородов;

в) осуществлять строительство, монтаж, размещение и эксплуатацию каких-либо объектов инфраструктуры, в том числе по погрузке, транспортировке, разгрузке, хранению (на постоянной основе и иным образом) и переработке добываемых углеводородов, нефтепродуктов, продуктов глубокой переработки природного газа и других материалов, при условии, что такая деятельность непосредственно связанна с работами по добыче углеводородов;

9) при условии получения соответствующих разрешений или одобрений на использование каких-либо природных гидроэнергетических ресурсов в пределах участка недр, включенного в разрешение, использовать такие природные гидроэнергетические ресурсы для целей, связанных с деятельностью по добыче углеводородов;

10) использовать и осуществлять свои права в рамках разрешения, без вмешательства;

11) осуществлять иную деятельность, необходимую или связанную с работами по добыче углеводородов.

Статья 94. Обязанности недропользователей, имеющих разрешение на добычу углеводородов

В течение срока действия разрешения на добычу углеводородов недропользователи обязаны:

1) начать работы по добыче углеводородов в течение шести месяцев с даты выдачи разрешения;

2) обеспечить соответствие всех видов нефтегазовых операций, в том числе технологии добычи, всем применимым стандартам и нормам, применяемым методам и технологиям, а также надлежащей нефтегазовой практике;

3) обеспечить существенное соответствие нефтегазовых операций действующему утвержденному проекту разработки месторождения углеводородов;

4) в случае изменения действующего проекта разработки месторождения углеводородов представлять в Центр пользования недрами обновленный проект разработки месторождения углеводородов;

5) ограничить всю деятельность по добыче углеводородов и какое-либо иное законное использование участка недр мерами, необходимыми для осуществления добычи углеводородов, с целью обеспечения того, чтобы все эти работы не привели к нарушению общественных или частных интересов, которые можно избежать разумными средствами;

6) осуществлять постоянный контроль за производительностью углеводородного пласта и разработкой месторождения углеводородов с целью обеспечения максимально возможного извлечения углеводородов;

7) создать, внедрить и регулярно обновлять надлежащие системы управления, предназначенные для обеспечения систематического и постоянного соблюдения всех

требований, установленных действующим законодательством в отношении деятельности в сфере недропользования, и обеспечить контроль за обеспечением их исполнения;

8) производить ежегодные минимальные расходы на добычу углеводородов, предусмотренные в статье 92 настоящего Закона;

9) приобретать и обновлять на постоянной основе страховые полисы на все виды нефтегазовых операций и обеспечивать соответствие лимитов, вычитаемых франшиз и других условий соответствующего страхового покрытия с практикой, которая обычно применяется в данной нефтегазовой отрасли, с учетом характера и видов проводимых нефтегазовых операций;

10) вести точный учет, измерение и испытания углеводородов для целей переработки, коммерческого учета и налогообложения в соответствии с действующим законодательством и надлежащей нефтегазовой практикой и инструкциями, предоставленными производителем соответствующего оборудования;

11) вести достоверный учет добытых углеводородов, отходов, образующихся при добыче, в том числе ведение ежедневных рабочих журналов по разработке и реестров учета добычи, отгрузок продукции, поставок и отгрузок оборудования, аварий и посетителей объектов;

12) информировать Министерство энергетики Республики Узбекистан и любой иной уполномоченный орган о всех аспектах работы по добыче углеводородов в соответствии с положениями настоящего Закона и иным применимым законодательством;

13) своевременно выполнять обязательства по отчетности, установленные статьями 97 и 98 настоящего Закона;

14) реализовывать утвержденный план экологического и социального управления, а также периодически его пересматривать и обновлять, в том числе проводить мониторинг и соблюдать отчетность;

15) соблюдать экологические требования при хранении и утилизации отходов;

16) соблюдать требования законодательства, регулирующего переработку и реализацию углеводородов;

17) производить отчисления в фонд вывода из эксплуатации для осуществления вывода из эксплуатации нефтегазовых установок и восстановления земельного участка, включенного в разрешение на добычу углеводородов, в соответствии с главой 15 настоящего Закона;

18) реализовать план закупок местных товаров и услуг в соответствии с главой 16 настоящего Закона;

19) реализовать план по найму, обучению и продвижению по службе для местных кадров в соответствии с главой 16 настоящего Закона;

20) реализовывать утвержденные программы обучения и соблюдать нормы по охране труда, технике безопасности и благополучию работников, а также меры по обеспечению готовности и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций в соответствии с главой 16 настоящего Закона и иными актами законодательства;

21) ввести в действие и обеспечить соблюдение антикоррупционного кодекса поведения в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан;

22) проводить периодические и выборочные проверки и (или) аудит;

23) своевременно и достоверно декларировать и оплачивать все налоги за пользование недрами, земельные налоги, таможенные пошлины, платежи, сборы и налоги, которые не являются предметом спора;

24) сотрудничать со всеми соответствующими уполномоченными органами и сотрудниками правоохранительных органов в целях соблюдения положений настоящего Закона и какого-либо иного применимого законодательства.

Недропользователи, имеющие разрешение на добычу углеводородов, также могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 95. Совместное осуществление добычи углеводородов

В случае если какое-либо месторождение углеводородов, содержащее коммерческое обнаружение, частично находится в пределах участка недр, включенного в одно разрешение на добычу углеводородов, и частично в пределах другого участка недр, относящегося к другому разрешению на добычу углеводородов, Министерство энергетики Республики Узбекистан может в письменной форме направить запрос таким недропользователям о необходимости заключить между собой договор о совместной разработке с целью проведения совместных работ по добыче углеводородов.

Согласно договору о совместной разработке участки недр, указанные в разрешениях на добычу углеводородов, рассматриваются как единый участок недр в целях улучшения технико-экономических показателей разработки соответствующего месторождения и обеспечения более эффективной и оптимизированной добычи углеводородов.

Если недропользователи не согласовали условия договора о совместной разработке в течение восемнадцати месяцев с момента получения письменного уведомления, указанного в части первой настоящей статьи, Министерство энергетики Республики Узбекистан может принять решение в отношении условий соглашения о совместной разработке.

Не ограничивая ряд вопросов, подлежащих рассмотрению, в договоре о совместной разработке:

1) определяется участок недр, на котором будут проводиться работы по совместной разработке месторождения;

2) указывается доля участия каждого недропользователя в рамках договора о совместной разработке;

3) перечисляется совместное пользование производственными объектами, объектами инфраструктуры и вспомогательными системами, в том числе электроэнергией, оборудованием и материалами между недропользователями;

4) предусматриваются виды нефтегазовых операций, связанные с совместной разработкой и добычей, включая соответствующие программы работ и бюджеты;

5) прописывается процесс принятия решений;

6) предусматривается процедура назначения оператора, который будет осуществлять руководство текущими совместными работами по добыче углеводородов, и устанавливается порядок его отставки и замены;

7) определяется порядок разделения и распределения объемов добытых углеводородов между недропользователями, в том числе соответствующие вопросы налогообложения;

8) прописываются положения по неуплате платежей, продлению, передаче, отказу и расторжению договора, а также выводу из эксплуатации объектов нефтегазовой инфраструктуры.

С учетом части шестой настоящей статьи, в случае осуществления совместной разработки месторождения углеводородов Центр пользования недрами переоформляет соответствующие разрешения, которые Центр пользования недрами сочтет целесообразными, с учетом планируемой совместной разработки месторождения углеводородов.

Стороны договора о совместной разработке обязаны составить и представить на утверждение новый проект разработки месторождения углеводородов после одобрения договора о совместной разработке в Центре пользования недрами, в котором обосновывается необходимость и эффективность совместной разработки, а также схема его реализации.

Любое изменение в договор о совместной разработке требует предварительного согласования с Центром пользования недрами.

Статья 96. Добыча углеводородов на приграничных участках недр

В случае, если в результате проведения работ по добыче углеводородов недропользователь обнаружит на приграничном участке недр залежи (совокупность залежей) углеводородов, расположенные в пределах территории Республики Узбекистан и простирающиеся на территорию сопредельного государства, то он обязан незамедлительно

уведомить в письменной или электронной форме об этом Центр пользования недрами и Министерство энергетики Республики Узбекистан.

В случае отсутствия соответствующих международных договоров Республики Узбекистан с государством, в недрах которого находится часть обнаруженного месторождения обнаруженной залежи (совокупности залежей) углеводородов, Центр пользования недрами вправе принять решение о приостановлении работ по добыче углеводородов на приграничном участке недр до достижения соглашения с таким государством.

Центр пользования недрами в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении работ по добыче углеводородов на приграничном участке недр в письменной или электронной форме уведомляет о нем недропользователя и в течение тридцати календарных дней инициирует разработку международного договора между Республикой Узбекистан и сопредельным государством, регулирующего порядок и условия разработки месторождения углеводородов, находящегося на приграничном участке недр.

В случае принятия Центром пользования недрами решения о приостановлении работ по добыче углеводородов на приграничном участке недр действие разрешения для добычи углеводородов считается приостановленным до выдачи разрешения на возобновление работ.

Статья 97. Отчетность в рамках разрешения на добычу углеводородов

Все работы по добыче углеводородов документируются в отчетах по углеводородам.

Недропользователь, имеющий разрешение на добычу углеводородов, представляет в Министерство энергетики Республики Узбекистан следующие отчеты:

1) если углеводороды извлекаются из участка недр:

а) не позднее двух дней после окончания соответствующего дня — ежедневный отчет о добыче углеводородов за каждый день;

б) не позднее десяти дней после окончания каждого месяца после начала фактической добычи углеводородов — ежемесячный отчет о добыче, с указанием сведений о работах по добыче за прошедший месяц;

2) в течение тридцати дней после окончания каждого квартала:

а) ежеквартальный отчет о производительности месторождения углеводородов;

б) отчет о реализации добытых углеводородов за прошедший квартал.

Не позднее тридцати дней после окончания каждого года, начиная с начала работ по добыче углеводородов, недропользователь представляет в Министерство энергетики Республики Узбекистан и Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан годовой отчет, в котором предусматривается:

1) описание всех видов общих работ по добыче углеводородов, проведенных на участке недр за прошедший год, предварительный подсчет запасов углеводородов по каждой залежи или ее части, а также объемов углеводородов по каждому объекту обнаружения для его разработки на участке недр;

2) сведения по объемам добычи углеводородов (включая потери при добыче), в том числе актуальные сведения по управлению и обеспечению эффективности разработки месторождения углеводородов;

3) сведения о затратах на добычу, отгрузку и реализацию углеводородов;

4) сведения о закупленных товарах, работах и услугах, а также доле в них местного содержания, в том числе о затратах на обучение местной рабочей силы и научно-исследовательскую деятельность;

5) иные сведения в соответствии с требованиями законодательства.

Недропользователь по добыче углеводородов также представляет специальные отчеты в Министерство энергетики Республики Узбекистан в случае:

1) завершения строительства объекта инфраструктуры, используемого в процессе добычи углеводородов;

2) изменения или модификации объекта инфраструктуры;

3) установки или изменения внутри скважинного оборудования;

4) проведения испытаний эксплуатационной скважины с целью определения пластового давления, пластовых характеристик или характеристик потока углеводородов;

5) завершения и ликвидации эксплуатационной или добывающей скважины.

Если недропользователь, имеющий разрешение на добычу углеводородов, проводит рекогносцировочные работы или работы по геологическому изучению углеводородов, то он представляет отчеты, предусмотренные статьями 69 и 80 настоящего Закона, соответственно.

Формат и содержание каждого такого отчета определяются актами законодательства.

Статья 98. Окончательный отчет в рамках разрешения на добычу углеводородов

Недропользователи, имеющие разрешение на добычу углеводородов, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения действия разрешения представить в Министерство энергетики Республики Узбекистан и Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан окончательный отчет по форме, установленной актами законодательства, за весь период действия разрешения.

Окончательный отчет содержит собрание годовых отчетов по углеводородам, а также описывает:

1) результаты проведенных работ по добыче и переработке, в том числе сведения о тоннаже, объемах, составе, содержании и стоимости добытых углеводородов, произведенных нефтепродуктов и продуктов глубокой переработки природного газа;

2) сведения о тоннаже и объеме вывезенных отходов и способе их утилизации;

3) детальные сведения о расходах, затратах и трудоустроенных сотрудниках;

4) предварительный подсчет оставшихся запасов и ресурсов углеводородов, находящихся на участке недр, который отображен в планах и разрезах в соответствующем масштабе;

5) вопросы охраны труда и техники безопасности, а также экологические вопросы, связанные с добычей и переработкой, осуществляемой в рамках разрешения, в том числе тип и количество каких-либо произошедших серьезных аварий и несчастных случаев;

6) реализованные и планируемые меры по восстановлению земельного участка, обеспечивающие окончательное восстановление участка в соответствии с планом вывода из эксплуатации и планом ликвидации последствий пользования недрами;

7) общие расходы, понесенные недропользователем в ходе работ по добыче углеводородов.

Статья 99. Гарантии, предоставляемые недропользователям, имеющим разрешение на добычу углеводородов

С учетом части второй настоящей статьи недропользователям, добывающим углеводороды, при разработке нового месторождения гарантируется:

1) закупка соответствующими государственными органами или государственными предприятиями части добытых углеводородов, в соответствие с отдельными соглашениями;

2) доступ к объектам транспортировки и переработки углеводородов и другой соответствующей инфраструктуре для всех объемов углеводородов, добытых на участке недр;

3) право экспортировать третьим лицам части добытого природного газа на условиях рыночных сделок согласно принципу незаинтересованности сторон по международным рыночным ценам, в соответствие с отдельными соглашениями.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств предоставление настоящей гарантии может быть приостановлено в соответствие с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан до окончания любого события. Для целей настоящей статьи форс-мажорные обстоятельства означают любое чрезвычайное событие, которое находится вне контроля держателя разрешения и (или) каких-либо компетентных государственных органов и является неожиданным или непредвиденным.

К такому событию могут относиться только стихийные бедствия, такие как землетрясение, объявленные или необъявленные войны, военные действия с зарубежными

странами, вторжения, массовые беспорядки, экстремально холодные погодные условия и крупномасштабные гражданские беспорядки, такие как всеобщие забастовки.

Глава 10. Подземное хранение

Статья 100. Пространство недр, доступное для подземного хранения

Пространством недр, доступным для подземного хранения, является трехмерное пространственное свойство недр, которое с учетом геотехнических, геологических, экономических и экологических факторов может быть использовано в качестве среды для размещения объектов производственной, научной или иной деятельности.

Объектами пространства недр могут быть естественные или искусственно созданные полости недр, а также иные участки недр, пригодные для использования в качестве среды для пребывания людей, размещения объектов производственной, научной и иной деятельности.

Не признаются составной частью пространства участка недр, находящиеся в пределах этого участка иные ресурсы недр, в том числе полезные ископаемые.

Статья 101. Территории пространства недр для подземного хранения

Пространство недр, естественные геологические условия которого позволяют использовать его для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, выбирается по результатам целевых геологоразведочных работ, а также анализа существующих геологических материалов.

Геологические материалы выбранного участка пространства недр проходят государственную экспертизу в порядке, определенном актами законодательства.

Кадастровые квадраты, на которых расположено месторождение полезных ископаемых, а также кадастровые участки, расположенные на земельном участке поверхности кадастрового квадрата хозяйственных питьевых подземных вод, не могут предоставляться в пользование для подземного хранения.

Решение об обоснованности выбора участка пространства недр для использования в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, принимается Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Кадастровые площади, которые могут быть использованы для подземного хранения, должны быть учтены в кадастре государственного фонда недр. Такие кадастровые квадраты также должны быть открытыми, если иное не указано и не разрешено.

Статья 102. Разрешение на геологическое изучение недр для хранения

В установленном настоящим Законом порядке отдельные участки недр, выделенные в соответствии со статьей 101 настоящего Закона, могут предоставляться для геологического изучения для хранения.

Разрешение на геологическое изучение для хранения выдается правомочным лицам по принципу «первый пришел — первый получил» на сорок открытых смежных кадастровых квадратов.

Для получения разрешения на геологическое изучение недр для хранения правомочное лицо подает заявление в Центр пользования недрами, в котором указывается следующая информация:

1) полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации;

2) документ, удостоверяющий, что заявитель является правомочным лицом;

3) подробная информация о запрашиваемых открытых кадастровых квадратах, в том числе карта соответствующего масштаба с указанием их местоположения и координат;

4) проект геологического изучения, содержащий обоснование необходимости изучения соответствующего участка недр;

5) письмо с обязательством не начинать какую-либо деятельность до проведения необходимой экологической экспертизы и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере

горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Сбор за рассмотрение заявления на выдачу разрешения на геологическое изучение недр для хранения определяется актами законодательства. Сумма сбора возврату не подлежит.

Центр пользования недрами вправе отказать в выдаче разрешения на геологическое изучение недр для хранения, если заявитель не выполнил требования, предусмотренные настоящей статьей, а также если в его проекте геологического изучения не указана необходимость изучения и использования пространства недр.

Отказ Центра пользования недрами в выдаче разрешения на геологическое изучение недр для хранения должен быть обоснованным и соответствовать положениям настоящего Закона и актам законодательства.

Разрешения на геологическое изучение недр для хранения подлежат учету в кадастре государственного фонда недр.

Статья 103. Разрешение на использование пространства недр для подземного хранения

Разрешение на использование пространства недр для подземного хранения выдается на использование участка недр, не содержащего месторождение полезных ископаемых или содержащего малозначительные ресурсы полезных ископаемых, включая нерудные полезные ископаемые.

Разрешение на использование пространства недр для подземного хранения выдается исключительно юридическим лицам по принципу «первый пришел — первый получил». Приоритет отдается недропользователю, проводившему геологическое изучение недр для хранения на соответствующих кадастровых квадратах.

Для выдачи разрешения на подземное хранение заинтересованное лицо подает заявление в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, а лицо, планирующее осуществлять хранение углеводородов или проводить другие виды подземного хранения, подает заявление в Центр пользования недрами.

Заявление должно содержать следующие сведения:

1) полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации;

2) документ, удостоверяющий, что заявитель является правомочным юридическим лицом;

3) подробную информацию по открытым кадастровым квадратам, указанным в разрешении на геологическое изучение недр для хранения или открытым кадастровым квадратам, запрашиваемым заявителем, в том числе карту соответствующего масштаба с указанием их местоположения и координат;

4) геологический отчет, содержащий характеристику объекта подземного сооружения, характеристику его изоляции, тип горных пород, глубину залегания и эффективную мощность пласта коллектора, его площадь, коэффициент пористости, характеристику подстилающего и перекрывающего водоупора, скорость естественного потока подземных вод, качественные и количественные показатели, горнотехнические, специальные инженерно-геологические, гидрогеологические и экологические условия захоронения, складирования и сброса;

5) характеристики вредных, ядовитых веществ, твердых и жидких отходов, сточных и промышленных вод с указанием наименования продукта, технического производства или процесса, в котором он образуется, его физической характеристики, полного химического состава, содержания токсичных компонентов, пожароопасности, взрывоопасности, растворимости, совместимости с другими веществами при хранении, основные радионуклиды-загрязнители, их активность, а также характеристики транспортировки системы;

6) решение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых об обоснованности выбора запрашиваемого участка недр для его использования в соответствии с указанной целью;

7) проект подземного хранения, прошедший государственную экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы;

8) сведения о финансовых, профессиональных и технических способностях и возможностях заявителя в соответствии с проектом подземного хранения;

9) план по ликвидации последствий пользования недрами;

10) документ, подтверждающий уплату сбора за рассмотрение заявления.

Процесс рассмотрения заявления и выдачи разрешения на использование пространства недр не должен превышать двадцатидневный срок.

Сбор за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на подземное хранение определяется актами законодательства. Сумма сбора не подлежит возврату.

При рассмотрении заявления Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Центр пользования недрами, в зависимости от применимого случая, рассматривает финансовые, профессиональные и технические возможности и способности заявителя для осуществления предлагаемой деятельности по подземному хранению, а также технические и эксплуатационные аспекты подземного хранения на предмет полноты, выполнимости и соответствия настоящей статье.

В случаях обнаружения недостатков в проекте подземного хранения, предоставленном в соответствии с пунктом 7 части четвертой настоящей статьи, Центр пользования недрами, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан или Инспекция по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан в соответствующих случаях могут потребовать от заявителя устранения недостатков в разумный срок.

После получения такого запроса заявитель вправе отозвать свое заявление, внести в него изменения или предоставить письменное объяснение о нецелесообразности внесения изменений. Если заявитель вносит изменения в свое заявление или предоставляет письменное объяснение о нецелесообразности внесения в него изменений, государственный орган рассматривает такой ответ и предоставляет свой ответ в течение двадцати дней.

Заявитель вправе запросить проведение слушания, чтобы изложить свою позицию, а государственный орган имеет право потребовать личного присутствия заявителя для ответа на вопросы по обоснованию. В этом случае, Центр пользования недрами созывает слушание с участием заявителя и соответствующего государственного органа для рассмотрения аргументов заявителя в течение пятнадцати рабочих дней. Государственный орган не имеет права поднимать новые вопросы, которые могли быть известны на тот момент и которые не были включены в его первоначальное рассмотрение в рамках процесса, описанного в настоящей части. Процесс, изложенный в настоящей части, применяется несколько раз до тех пор, пока Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан или Центр пользования недрами, в зависимости от применимого случая, не будут готовы утвердить разрешение или заявитель окончательно не отзовет свое заявление.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан или Центр пользования недрами вправе отказать в выдаче разрешения на подземное хранение, если заявление или приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

При выдаче разрешения на подземное хранение в кадастр государственного фонда недр вносится соответствующая учетная запись.

Статья 104. Срок действия разрешений на подземное хранение

Разрешение на геологическое изучение для хранения выдается на срок, не превышающий двух лет. Срок действия разрешения на геологическое изучение для хранения может быть продлен один раз на два года в соответствии с процедурой, изложенной в статье 110 настоящего Закона.

Разрешение на подземное хранение выдается на срок не более двадцати пяти лет.

Срок действия разрешения на подземное хранение может быть продлен несколько раз на период, не превышающий первоначальный срок действия разрешения, в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 110 настоящего Закона. В случае разрешения на подземное хранение, выданного со стороны Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, оно выполняет функции Центра пользования недрами в соответствии с главой 11 настоящего Закона.

Статья 105. Проект подземного хранения

Проект подземного хранения определяет условия и параметры пользования пространством недр.

Инструкция по составлению проекта подземного хранения разрабатывается и утверждается Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан по согласованию с Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Проект подземного хранения включает в себя:

1) цель пользования пространством недр;

2) срок пользования запрашиваемым участком недр;

3) описание объекта;

4) описание продуктов, подлежащих хранению, в том числе каких-либо возможных опасных или токсичных веществ, твердых или жидких отходов и технических вод, с указанием наименования продукта, технологии или процесса, при котором он образуется, его физических характеристик, полного химического состава и содержания каких-либо токсичных компонентов, растворимости, совместимости с другими веществами при хранении, основных и каких-либо загрязняющих радионуклидов и их активности;

5) сведения о предлагаемой эксплуатации, в том числе геотехнические условия хранения, давление, пожароопасность, взрывоопасность, загрязнение подземных вод, оседание и описание системы транспортировки.

Формат и специальные условия для составления проекта подземного хранения определяются актами законодательства.

Любые изменения в проекте подземного хранения подлежат государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизам.

Статья 106. Права и обязанности недропользователей, имеющих разрешение на подземное хранение

Пользование пространством недр для подземного хранения без разрешения на геологическое изучение для подземного хранения или разрешения на подземное хранение запрещается.

После того, как недропользователь, имеющий разрешение на геологическое изучение для подземного хранения проведет необходимую экологическую экспертизу и получит положительное заключение государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, он вправе осуществлять деятельность, предусмотренную проектом геологического изучения, представленным в соответствии со статьей 102 настоящего Закона.

Недропользователь, имеющий разрешение на подземное хранение, обязан обеспечить:

1) оптимальность и безопасность применяемых технических средств;

2) охрану недр от проявлений опасных техногенных процессов;

3) достоверный учет при хранении или захоронении твердых, жидких и радиоактивных отходов, вредных ядовитых веществ, сброса (закачки) сточных, промышленных и технических вод;

4) достоверность и сохранность геологической информации, в том числе данных лабораторных исследований и анализов.

Недропользователь по хранению обязан соблюдать требования главы 15 настоящего Закона в части составления, обновления и соблюдения своего плана по ликвидации последствий пользования недрами.

Недропользователь, имеющий разрешение на подземное хранение, имеет право использовать участок недр для проведения следующих работ:

1) размещение и эксплуатация подземных хранилищ нефти и газа, газо- и нефтепродуктов;

2) размещение и (или) эксплуатация подземных сооружений для хранения или захоронения твердых, жидких и радиоактивных отходов, вредных ядовитых веществ, сброса (закачки) в недра сточных, горнопромышленных отходов, промышленных и технических вод;

3) закачка воды в недра для искусственного пополнения запасов подземных вод, в том числе строительство и (или) эксплуатация предназначенных для этих целей подземных сооружений.

Виды работ, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, должны проводиться в соответствии с утвержденным проектом подземного хранения.

Статья 107. Отчетность по подземному хранению

Работы всего процесса по подземному хранению документируются с подробным описанием в проекте подземного хранения.

При использовании пространства недр в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан или в Центр пользования недрами представляются отчеты об исполнении условий выполнения требований проекта подземного хранения и о состоянии объекта, размещенного в пространстве недр, и наблюдаемых в нем изменениях.

Форма и содержание таких отчетов определяются актами законодательства.

Глава 11. Общие положения по разрешениям на основные виды деятельности в сфере недропользования

Статья 108. Пользование недрами в пределах одной территории разными недропользователями

Разные недропользователи не вправе проводить работы по недропользованию в пределах одних и тех же кадастровых квадратов (далее — совмещенная территория), если иное не установлено настоящим Законом.

Разрешение на право пользования участками недр может выдаваться на одни и те же кадастровые квадраты в качестве другого разрешения на другой вид пользования недрами, при условии, что деятельность, осуществляемая в рамках второго разрешения, будет проводиться на глубине, которая не окажет влияние на деятельность, проводимую в рамках существующего разрешения. В любом случае, выдача другого разрешения на кадастровые квадраты, которые также предусмотрены в существующем разрешении, запрещается на участках, расположенных в радиусе пятисот метров от каких-либо подземных сооружений (скважин, шурфов) и их коммуникационных коридоров.

Разрешение на пользование недрами может быть выдано на те же кадастровые участки, что и указанные в другом разрешении, если деятельность, осуществляемая по второму разрешению, осуществляется только на глубине, на которой деятельность по такому разрешению не затрагивает существующее разрешение. На участках ближе пятисот метров к любым подземным объектам (скважинам, шахтам) и их коммуникационным коридорам во всех случаях запрещается выдавать другое разрешение, охватывающее те же кадастровые площади, что и ранее действовавшее разрешение.

В таких случаях заявитель для получения разрешения на кадастровые участки, по которым действует ранее выданное разрешение, обязан представить в Центр пользования недрами и действующему недропользователю доказательства разумного удовлетворения того, что выдача такого нового разрешения на кадастровый участок предусмотренный действующим разрешением, не будет мешать деятельности существующего недропользователя.

Порядок осуществления деятельности для недропользователей на совмещенной территории определяется заключенным между ними соглашением. В соглашении определяются условия и порядок ведения всех или отдельных видов работ по недропользованию на совмещенной территории.

Соглашение заключается в простой письменной форме и представляется недропользователями в Центр пользования недрами и соответствующие органы исполнительной власти на местах в течение пяти рабочих дней со дня его заключения.

Соглашение может предусматривать разумную и соразмерную компенсацию расходов, понесенных одним из недропользователей.

Если иное не предусмотрено настоящим Законом, то в случае недостижения недропользователями договоренностей о порядке деятельности на совмещенной территории, приоритет ведения работ на такой территории отдается недропользователю с ранее выданным разрешением.

Статья 109. Переоформление разрешения на право пользования участками недр

Разрешение на право пользования участками недр может переоформляться в случае:

1) изменения наименования или реорганизации недропользователя;

2) изменения видов полезных ископаемых, указанных в разрешении;

3) продления срока действия разрешения;

4) изменения кадастровых квадратов, указанных в разрешении;

5) уступки прав недропользователя, предусмотренных разрешением, другому правомочному лицу, в том числе путем предоставления в виде залога или иного обеспечения.

Разрешение переоформляется Центром пользования недрами в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня поступления заявления с необходимыми подтверждающими документами.

Центром пользования недрами взимается сбор за переоформление разрешения в размере пятидесяти процентов от суммы, уплаченной за рассмотрение заявления на получение разрешения. Сумма сбора возврату не подлежит.

При переоформлении разрешения на право пользования участками недр в реестр разрешений кадастра государственного фонда недр вносится соответствующая запись.

Статья 110. Продление срока действия разрешения на право пользования участками недр

Заявление о продлении срока действия разрешения на право пользования участками недр подается в Центр пользования недрами в течение последнего года до истечения срока действия разрешения.

В заявлении о продлении срока действия разрешения недропользователь должен представить документ, подтверждающий, что он является правомочным лицом. Форма заявления определяется Центром пользования недрами.

Заявление о продлении срока действия разрешения на геологическое изучение должно предусматривать информацию по уменьшению на пятьдесят процентов количества кадастровых квадратов, указанных в разрешении, в том числе карту крупного масштаба, на которой четко обозначены территории участка недр, включенные в разрешение, от которых отказывается недропользователь, а также участки, которые останутся в его пользовании.

В заявлении о продлении срока действия разрешения на добычу полезных ископаемых или углеводородов необходимо указать:

1) доказательства, подтверждающие текущую актуальность основных параметров проекта;

2) доказательства, подтверждающие, что деятельность в сфере недропользования, предусмотренная соответствующим и утвержденным планом работ, проведена или подлежит проведению;

3) доказательства, подтверждающие следующее:

а) в случае горнодобывающей деятельности приводятся доказательства того, что такая деятельность осуществлялась в течение не менее двух лет из последних десяти лет действия разрешения;

б) в случае добычи углеводородов приводятся доказательства того, что такая деятельность осуществлялась в течение не менее восьми лет из последних десяти лет действия разрешения;

4) обновленный проект разработки месторождения (при необходимости), а также обновленный предварительный план по ликвидации последствий пользования недрами или план по выводу из эксплуатации участка недр;

5) предполагаемую минимальную сумму расходов, которую планирует затратить заявитель.

Центр пользования недрами уведомляет недропользователя о продлении или отказе в продлении срока действия разрешения в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения.

Если в период рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования срок действия разрешения истекает, разрешение продолжает действовать в течение срока такого рассмотрения. Исчисление срока продления действия разрешения начинается со дня, следующего за последним днем срока действия разрешения.

Продление срока действия разрешения на недропользование осуществляется путем оформления и выдачи недропользователю нового разрешения в соответствии со статьей 109 настоящего Закона.

Отказ в продлении срока действия разрешения на недропользование должен быть мотивирован. Отказ на основании условий, не предусмотренных положениями настоящей статьи, запрещается.

В продлении срока действия разрешения на пользование участками недр отказывается, если:

1) заявленный срок продления действия разрешения не соответствует требованиям статей 42, 54, 65, 73 или 86 настоящего Закона;

2) нарушен срок подачи заявления о продлении срока действия разрешения, предусмотренный настоящей статьей;

3) не выполняются требования, установленные настоящей статьей;

4) имеются существенные нарушения условий пользования участком недр, которые не были устранены недропользователем до подачи заявления о продлении срока действия разрешения на право пользования участками недр.

Если заявление на продление срока действия разрешения на право пользования участками недр отклоняется, первоначальный срок действия разрешения остается в силе до истечения срока действия.

Статья 111. Уступка прав предусмотренных в разрешении на основные виды деятельности в сфере недропользования

Лицо, имеющее разрешение на геологическое изучение недр и на добычу полезных ископаемых вправе передать свои права, предусмотренные разрешением, в том числе предоставить в качестве залога или иного обеспечения другому лицу, если это лицо принимает на себя обязательства по выполнению условий, предусмотренных в разрешении.

Передача прав, предусмотренных в разрешении на основные виды деятельности в сфере недропользования, приобретенном по итогам аукциона, запрещается в течение двух лет с даты выдачи такого разрешения.

В случае предполагаемой уступки недропользователем прав, предусмотренных разрешением (полностью или частично), или смены контроля недропользователя или его бенефициарного владельца либо намерения недропользователя предоставить свои права, предусмотренные разрешением в качестве залога или иного обеспечения, недропользователь должен предоставить в Центр пользования недрами не менее чем за тридцать дней до предполагаемой уступки прав или смены контроля или его бенефициарного владельца либо предоставления прав в качестве залога или иного обеспечения сведения о лице, в отношении которого осуществляется уступка прав или лице, принимающем на себя контроль или его бенефициарном владельце либо лице которому предоставляется залог или иное обеспечение в соответствии с требованиями к заявлению на выдачу разрешения.

Центр пользования недрами уведомляет недропользователя об одобрении или отказе нового недропользователя в течение двадцати рабочих дней с даты получения сведений.

Если Центр пользования недрами удостоверится в том, что правоприобретатель, новое контролирующее лицо или его бенефициарный владелец, залогодержатель или держатель иного обеспечения не лишен права на основании какого-либо положения настоящего Закона владеть таким разрешением и имеет необходимые финансовые и технические возможности для выполнения своих обязательств по разрешению, то уступка прав, смена контроля или его бенефициарного владельца, предоставление в качестве залога или иного обеспечения принимаются, и разрешение переоформляется в порядке, установленном статьей 109 настоящего Закона, в течение пяти рабочих дней с даты уведомления Центром пользования недрами о завершении уступки прав, смены контроля или его бенефициарного владельца или предоставления в качестве залога или иного обеспечения.

В случае предоставления залога или иного обеспечения, в переоформленном разрешении указывается имя утвержденного залогодержателя или иного держателя обеспечения. В случаях когда залог или иное обеспечение предоставляется банку или иному кредитору, у которого отсутствуют необходимые технические возможности для выполнения своих обязательств, предусмотренных в разрешении, Центр пользования недрами должен убедиться в том, что банк или иной кредитор является стабильным учреждением. Принятие на себя прав недропользователя может быть непосредственно реализовано банком или иным кредитором только в том случае, если он обладает необходимыми финансовыми и техническими возможностями для выполнения обязательств, предусмотренных в разрешении.

В случае предложения банком или иным кредитором назначить лицо для принятия от его имени прав недропользователя (осуществления своего права на вмешательство), такое лицо подлежит одобрению в порядке, предусмотренном частью пятой, шестой и седьмой настоящей статьи. При осуществлении права залога или иного обеспечения залогодержателем или держателем обеспечения, которое было утверждено в соответствии с настоящей статьей, разрешение переоформляется на имя утвержденного залогодержателя или держателя иного обеспечения.

Отказ Центра пользования недрами принять уступку права, смену контроля или его бенефициарного владельца, залог или иное обеспечение должен быть обоснованным и соответствовать положениям настоящего Закона и актов законодательства.

При переоформлении разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования новый недропользователь принимает на себя все права и обязанности, связанные с разрешением, в том числе для разрешений на геологическое изучение, приобретает исключительное право на получение разрешения на добычу полезных ископаемых, а права и обязанности предыдущего недропользователя прекращаются.

Статья 112. Отказ от разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования или его части

С учетом положений настоящего Закона, в любое время до истечения срока действия разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования недропользователь вправе отказаться от всего разрешения путем направления уведомления в Центр пользования недрами.

Недропользователь может также запросить Центр пользования недрами исключить какие-либо кадастровые квадраты из разрешения, при условии, что оставшиеся кадастровые квадраты недр остаются смежными и расположены таким образом, что имеют общую точку соединения по всей длине хотя бы одной из своих сторон.

К заявлению недропользователя об отказе от части участка недр прилагаются:

1) сведения о кадастровых квадратах, от которых недропользователь отказывается, и тех, которые он оставляет, если таковые имеются, в том числе геологическая карта достаточно крупного масштаба, на которой четко обозначены территории участка недр, включенного в разрешение, от которых недропользователь отказывается, а также те, которые у него останутся;

2) указание даты, с которой по запросу недропользователя отказ вступает в силу;

3) акт о ликвидации последствий добычи на соответствующих кадастровых квадратах, от которых отказывается недропользователь.

Отказ от части участка недр влечет за собой переоформление разрешения в связи с изменением границ участка недр в порядке, установленном статьей 109 настоящего Закона.

Отказ Центра пользования недрами в приеме кадастровых квадратов, от которых отказывается недропользователь, должен быть обоснованным и соответствовать положениям настоящего Закона и актов законодательства.

Статья 113. Ограничение или приостановление разрешения на право пользования участками недр

Недропользователь, кроме деятельности в рамках разрешения по сбору образцов коллекционных материалов, вправе временно приостановить работы по недропользованию. Период приостановления включается в общий срок действия разрешения. Приостановление работ не считается основанием для приостановки исполнения обязательств по недропользованию, за исключением временной консервации горнодобывающего производства или нефтегазовых операций в установленном порядке.

Право пользования участком недр, может быть ограничено или приостановлено со стороны Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан или инспекторами Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в рамках разрешения в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьями 14 и 15 настоящего Закона в следующих случаях:

1) возникновения угрозы жизни или здоровью населения либо окружающей среде в зоне влияния работ в результате недропользования;

2) существенного нарушения недропользователем проекта работ, непосредственно связанных с деятельностью в сфере пользования недрами или положений настоящего Закона, после уведомления о них и устранение которых за определенное время дает возможность в дальнейшем продолжить работы, связанные с пользованием недр;

3) когда запас уже недостаточен для устранения последствий пользования недрами и не заменен в соответствии со статьей 151 настоящего Закона.

Разрешение на основные виды деятельности в сфере недропользования может быть ограничено или приостановлено.

Разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования ограничиваются или приостанавливаются на срок не более десяти дней на основании предписаний государственных органов, указанных в части второй настоящей статьи.

В особых случаях, связанных с завершением работ по устранению нарушений, приостановление права пользования недрами может быть продлено на срок, не превышающий

тридцати дней, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй настоящей статьи, на срок, не превышающий шестидесяти дней.

Статья 114. Прекращение действия разрешения на право пользования участками недр

Действие разрешения на право пользования участками недр прекращается в случае:

1) истечения срока действия разрешения;

2) отказа недропользователя от разрешения в соответствии со статьей 112 настоящего Закона;

3) аннулирования разрешения в соответствии со статьей 115 настоящего Закона;

4) смерти физического лица или, с учетом части четвертой настоящей статьи, ликвидации юридического лица, которому было выдано разрешение.

Прекращение действия разрешения на право пользования участками недр не влечет прекращение обязательств недропользователя, которые не были выполнены, в том числе по ликвидации последствий пользования недрами, в том числе в соответствии с процедурой, установленной настоящим Законом, либо ответственности за какие-либо действия или бездействие в течение срока действия разрешения.

Прекращение действия разрешения не влияет на судебные разбирательства, начатые или продолжающиеся в отношении недропользователя по вопросам ответственности, возникшей до истечения срока действия разрешения, или в отношении недропользователя до момента аннулирования разрешения.

Ликвидация недропользователя — юридического лица, допускается только после предоставления в Центр пользования недрами или Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан акта ликвидации последствий пользования недрами.

При отказе недропользователя от разрешения на добычу полезных ископаемых, оставшиеся в недрах запасы полезных ископаемых и техногенные минеральные образования возвращаются на государственный баланс путем оформления соответствующего акта, подписываемого недропользователем, представителями Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан и Центра пользования недрами.

При прекращении действия разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования в реестр разрешений кадастра государственного фонда недр вносится соответствующая запись.

Статья 115. Аннулирование разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования

Разрешение на основные виды деятельности в сфере недропользования аннулируются в случае:

1) непредоставления в установленные сроки проекта геологического изучения и проекта разработки месторождения согласно разрешению, выданному по результатам аукциона, тендера или на основании акта Президента Республики Узбекистан либо Кабинета Министров Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Законом;

2) непредоставления недропользователем два года подряд отчетов, предусмотренных в настоящем Законе;

3) неуплаты недропользователем регулярной годовой платы, указанной в статье 161 настоящего Закона, в течение не менее двух лет за разрешение на геологическое изучение;

4) неисполнения недропользователем обязательств по ежегодным минимальным расходам на недропользование в течение двух лет подряд;

5) существенного нарушения недропользователем своего проекта геологического изучения, проекта разработки месторождения, плана работ или проекта подземного хранения, непосредственно связанных с соответствующей деятельностью в сфере недропользования,

которые не подлежат устранению или которые, если и подлежат устранению, не устраняются в течение девяноста дней с момента уведомления об этом;

6) существенного нарушения недропользователем своих экологических обязательств, которые не могут быть устранены, или, которые, если и могут быть устранены, но не устранены в течение девяноста дней с момента уведомления об их устранении;

7) нарушения исполнения обязательств по финансированию ликвидации последствий пользования недрами, предусмотренных статьями 151 и 152 настоящего Закона, которые не устранены в течение тридцати дней с момента уведомления об их устранении;

8) несоблюдения недропользователем в течение двух лет подряд требования о минимальной доле местного содержания в работах и услугах, используемых при проведении добычи твердых полезных ископаемых или нефтегазовых операций на добычу основных видов твердых полезных ископаемых, за исключением разрешений на техногенные минеральные образования или разрешений на добычу углеводородов;

9) несоблюдения недропользователем в течение двух лет подряд обязательств по финансированию обучения местных кадров и научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ на территории Республики Узбекистан в рамках разрешений на добычу основных видов твердых полезных ископаемых, за исключением разрешений на техногенные минеральные образования или разрешений на добычу углеводородов в соответствии с главой 16 настоящего Закона;

10) получения разрешения путем мошенничества, в том числе посредством предоставления заведомо ложных сведений;

11) предоставления недропользователем ложных отчетов или информации в отношении количества или качества добытых полезных ископаемых;

12) неуплаты недропользователем пошлины, платежей, сборов, штрафа или налога за пользование недрами, причитающихся и подлежащие уплате в рамках разрешения, не являющихся предметом спора, и которые не погашены в течение тридцати дней после уведомления об их оплате.

Разрешение не может быть аннулировано, за совершение правонарушений, предусмотренных в части третьей статьи 163 настоящего Закона, если правонарушитель исполнил примененное в отношении него взыскание.

Внесение Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан или другим контролирующим органом в Центр пользования недрами представления служит основанием для принятия в соответствии с законодательством мер по аннулированию разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования.

Решение об аннулировании разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования принимается соответственно Центром пользования недрами или Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Не допускается аннулирование разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования по другим основаниям, не предусмотренным настоящей статьей.

В случае принятия решения об аннулировании разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования, Центр пользования недрами или Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в течение одного рабочего дня направляет соответствующее уведомление недропользователю, и соответствующая запись вносится в кадастр разрешений.

Аннулирование разрешения на основные виды деятельности в сфере недропользования не является основанием для прекращения обязательств недропользователя, которые не были исполнены, в том числе обязательств по ликвидации последствий пользования недрами в порядке, установленном настоящим Законом.

Аннулирование разрешения не влияет на какие-либо обязательства, возникшие у недропользователя до момента аннулирования разрешения, и на какие-либо судебные

разбирательства, начатые или продолжающиеся в отношении недропользователя до момента аннулирования разрешения.

Недропользователь обязан провести консервацию горных выработок и ликвидацию последствий пользования недрами в порядке, установленном настоящим Законом.

Недропользователи вправе в судебном порядке обжаловать решения об аннулировании разрешений.

Глава 12. Старательская и мелкомасштабная добыча

Статья 116. Территория участка недр, предоставляемого для старательской добычи

Внешние границы территории участка недр для старательской добычи полезных ископаемых (участок старательской добычи) должны образовывать прямоугольник. Если природные особенности или границы иного участка недр не позволяют определить внешние границы территории соответствующего участка старательской добычи в форме прямоугольника, территория такого участка недр может иметь форму треугольника (с учетом квадратной формы кадастровых квадратов) или четырехугольника, не менее две противоположные стороны которого должны быть параллельны друг другу.

Площадь территории участка недр для старательской добычи полезных ископаемых должна составлять не менее одного гектара и не более пяти гектаров. При этом площадь участка недр, принадлежащая одному недропользователю или используемая в рамках одного проекта, должна составлять не более одного кадастрового квадрата.

Участок недр, предоставляемый для старательской добычи, определяется Центром пользования недрами по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей.

Перечень участков недр, предлагаемых для старательской добычи полезных ископаемых, ежегодно утверждается Центром пользования недрами.

Территория, отведенная для старательской добычи, учитывается в кадастре государственного фонда недр.

Статья 117. Правомочность на старательскую добычу

Разрешения для старательской добычи полезных ископаемых выдаются только правомочным лицам, в частности, физическим лицам, являющимся гражданами Республики Узбекистан, имеющим статус индивидуального предпринимателя и юридическим лицам, в уставном фонде (уставном капитале) которых доля физического лица, являющегося гражданином Республики Узбекистан составляет семьдесят и более процентов.

Одно лицо не может прямо или косвенно владеть более чем одним разрешением на право пользования участком недр для старательской добычи.

Для осуществления старательской деятельности не менее семидесяти процентов работников юридического лица недропользователя должны являться гражданами Республики Узбекистан.

Статья 118. Разрешение на старательскую добычу

Старательская добыча полезных ископаемых осуществляется на основании разрешения на старательскую добычу.

Разрешение на старательскую добычу выдается только по результатам аукциона, проводимого на электронной торговой площадке.

Заявители для выдачи разрешения на старательскую добычу предоставляют следующую информацию для участия в аукционе:

1) полное наименование заявителя, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации;

2) документ, удостоверяющий, что заявитель соответствует требованиям статьи 117 настоящего Закона;

3) детали запрашиваемого открытого кадастрового квадрата на участке, выделяемом для старательской добычи, в соответствии со статьей 116 настоящего Закона.

Денежные средства от реализации права пользования участками недр для старательской добычи распределяются в порядке, установленном актами законодательства.

Срок рассмотрения документов и выдачи разрешения на старательскую добычу не должен превышать двадцати рабочих дней.

Форма разрешения на старательскую добычу определяется актами законодательства. Разрешение на старательскую добычу содержит условия пользования, применимые к деятельности, определяемые Центром пользования недрами в зависимости от расположения участка. Условия пользования предусматриваются в приложении к разрешению.

Не допускается какая-либо передача (в том числе путем субаренды или уступки) прав на старательскую добычу.

При выдаче разрешения на старательскую добычу в кадастр государственного фонда недр вносится соответствующая учетная запись.

Статья 119. Срок действия разрешения на старательскую добычу и порядок его продления

Разрешение на старательскую добычу выдается сроком на три года.

Срок действия разрешения на старательскую добычу может быть продлен по согласованию с органами исполнительной власти на местах однократно на три года. Заявление о продлении срока действия разрешения на старательскую добычу подается в Центр пользования недрами в течение последнего года до истечения срока действия разрешения на старательскую добычу.

Заявление о продлении срока действия разрешения на старательскую добычу должно содержать ту же информацию, что и первоначальное заявление.

Заявление о продлении срока действия разрешения на старательскую добычу рассматривается в течение двадцати рабочих дней.

Если в период рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на старательскую добычу истек, срок разрешения продолжает действовать в период такого рассмотрения. Исчисление срока продления действия разрешения начинается со дня, следующего за последним днем срока действия разрешения.

Срок действия разрешения на старательскую добычу продлевается путем оформления и выдачи недропользователю нового разрешения.

Срок действия разрешения на старательскую добычу не подлежит продлению в случае, если:

1) запрашиваемый срок продления не соответствует требованиям настоящей статьи;

2) нарушен срок подачи заявления о продлении срока действия разрешения, предусмотренный настоящей статьей;

3) отсутствует необходимость в проведении дополнительных работ, связанных со старательской добычей;

4) недропользователем не были незамедлительно устранены нарушения условий пользования недрами после получения уведомления об этом;

5) недропользователь не выполнил обязательства по реализации добытых драгоценных металлов и драгоценных камней, предусмотренные статьей 121 настоящего Закона.

Статья 120. Проведение работ по старательской добыче

Недропользователи, имеющие разрешение на старательскую добычу, обязаны соблюдать условия, предусмотренные в разрешении. Старательская добыча ведется ручным способом или с применением оборудования малой мощности, включая вскрышные работы, работы по промывке песка и грунта и другие сопутствующие работы.

Недропользователю, имеющему разрешение на старательскую добычу, не требуется разработка проекта по старательской добыче или проведение иного согласования и утверждения для своих участков недр.

При проведении старательской добычи недропользователь вправе:

1) использовать принадлежащие недропользователю на праве собственности средства механизации в виде одной грузовой машины грузоподъемностью не более десяти тонн, бурового оборудования, экскаватора и (или) бульдозера с объемом ковша в совокупности не более двух кубических метров;

2) осуществлять старательскую добычу (без проходки подземных горных выработок) до безопасной (допустимой) глубины:

а) на россыпных участках — до коренных пород без проходки подземных горных выработок;

б) на коренных участках — до двух метров углубления. Если горные проходы имеют форму лестницы, то в этом случае допускается общая глубина до шести метров. При этом высота каждой ступеньки не должна превышать двух метров, а ширина — не должна превышать ноль целых пять десятых метра;

3) применять исключительно измельчение руды и гравитационный метод извлечения драгоценных металлов.

На землях водного фонда и водных объектов старательская добыча должна осуществляться только ручным способом.

Недропользователь, имеющий разрешение на старательскую добычу, обязан:

1) провести рекультивацию земель, нарушенных в ходе работ старательской добычи, и привести их в состояние, пригодное для дальнейшего использования;

2) соблюдать ограничения по использованию средств механизации, предусмотренные в настоящей статье.

Недропользователям, имеющим разрешение на старательскую добычу, запрещается:

1) разрушать естественный рельеф берегов водоемов и рек, водные ресурсы которых используются для старательской добычи;

2) использовать экскаваторы и бульдозеры на водных объектах и землях водного фонда, расположенных на участке старательской добычи;

3) применять химические реагенты и взрывчатые вещества;

4) возводить и строить капитальные сооружения;

5) вывозить за пределы участка старательской добычи грунт и извлеченную горную массу.

В случае использования водных ресурсов недропользователи обязаны выполнять водоохранные мероприятия, а также соблюдать иные требования по охране водных объектов, предусмотренные актами законодательства.

Проходка новых горных выработок разрешается только после засыпки предыдущего (заброшенного) участка работ.

До начала старательской добычи на каком-либо участке, которому может быть нанесен экологический ущерб, недропользователи запрашивают проведение инспекции указанного участка инспектором Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан для подтверждения повреждений, нанесенных окружающей среде. Любая зона, в отношении которой Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан не получило такого запроса на проведение инспекции, признается неповрежденной.

Недропользователь, имеющий разрешение на старательскую добычу, обязан в течение тридцати дней со дня истечения срока действия разрешения демонтировать сооружения, временные постройки и оборудование и осуществить рекультивацию земельного участка в соответствии с требованиями Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Статья 121. Особые условия пользования участками недр для старательской добычи

Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, включая деятельность по их добыче, производству и реализации, регулируется законодательством о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Продажа или иная передача драгоценных металлов, добытых в результате старательской добычи, может осуществляться только через специализированные приемные кассы, открываемые и действующие в соответствии с актами законодательства, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Статья 122. Отчетность по старательской добыче

При старательской добыче полезных ископаемых в Центр пользования недрами представляются отчеты о соблюдении условия пользования участками недр и об объемах добытых и реализованных драгоценных металлов и драгоценных камней в течение тридцати дней после окончания года или прекращения действия разрешения, соответственно. Форма ежегодного отчета о старательской добыче может определяться актами законодательства.

Статья 123. Прекращение действия разрешения на старательскую добычу

Разрешение на старательскую добычу прекращается в случае:

1) существенного нарушения требований при проведении работ по старательской добыче;

2) нарушения недропользователем ограничения на методы ведения старательской добычи, установленные статьей 120 настоящего Закона;

3) сокрытия добытых драгоценных металлов, в том числе отсутствия их реализации в течение одного года, либо нарушения условий реализации и передачи драгоценных металлов и драгоценных камней, предусмотренных статьей 121 настоящего Закона, в том числе нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

4) непредставления недропользователем отчетности, необходимой в соответствии с настоящим Законом, в течение двух лет подряд;

5) существенного нарушения недропользователем своих экологических обязательств, которые не могут быть устранены или которые могут быть устранены, но не устранены в течение девяноста дней с момента получения уведомления об их устранении;

6) получения разрешения путем мошенничества, в том числе посредством предоставления заведомо ложных сведений;

7) неуплаты недропользователем сборов, штрафа или налога за пользование недрами, причитающихся и подлежащие уплате в рамках разрешения, и непогашения их в течение тридцати дней после получения уведомления об их оплате.

В случаях досрочного прекращения действия разрешения на старательскую добычу, недропользователю запрещается получать разрешение на старательскую добычу или проводить старательскую добычу в течение одного года.

Досрочное прекращение действия разрешения на старательскую добычу осуществляется по решению Центра пользования недрами по основаниям, предусмотренным настоящей статьей. Досрочное прекращение действия разрешения по иным основаниям, не предусмотренным частью первой настоящей статьи, не допускается. До принятия решения Центром пользования недрами деятельность по старательской добыче приостанавливается по требованию Инспекции по контролю в сфере горной промышленности и геологии при Министерстве горной промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Недропользователи могут обратится в суд, если не согласны решением о досрочном прекращении действия разрешения на старательскую добычу.

Если суд примет решение об отказе в удовлетворении иска о досрочном прекращении действия разрешения на старательскую добычу, недропользователь имеет право деятельность

по старательской добыче. В этом случае срок действия разрешения на старательскую добычу продлевается на срок, равный периоду, на который старательская добыча была временно приостановлена в соответствии с настоящей статьей.

Статья 124. Специальные положения для добычи строительных полезных ископаемых и заполнителей для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью

Землевладельцы, землепользователи и собственники земельных участков для удовлетворения личных, бытовых и иных хозяйственных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вправе добывать строительные полезные ископаемые и заполнители в границах принадлежащих им земельных участков.

В случае, если целью пользования земельным участком является извлечение и вывоз строительных полезных ископаемых и заполнителей за пределы данного земельного участка, то их размещение и (или) использование осуществляется по согласованию с органами исполнительной власти на местах и Центром пользования недрами.

Добыча строительных полезных ископаемых и заполнителей в соответствии с настоящей статьей осуществляется без применения взрывчатых веществ, химических реагентов и ядовитых веществ.

Строительные полезные ископаемые и заполнители, находящиеся в границах земельного участка и используемые землевладельцами, землепользователями или собственниками земельных участков для удовлетворения личных, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не могут отчуждаться другому лицу.

Право на добычу строительных полезных ископаемых и заполнителей, возникающее в соответствии с настоящей статьей, неотделимо от права на земельный участок.

Право на добычу строительных полезных ископаемых и заполнителей возникает и прекращается у собственников земельных участков, землевладельцев и землепользователей в соответствии с настоящей статьей одновременно с правом собственности на земельный участок или правом владения или пользования земельным участком.

Для добычи строительных полезных ископаемых и заполнителей в соответствии с настоящей статьей не требуется получение разрешения, а также представление отчетности и иных документов, являющихся обязательными для лиц, пользующихся недрами на основании разрешения.

Глава 13. Сбор образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических останков и других геологических коллекционных материалов

Статья 125. Сбор образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других геологических коллекционных материалов и определение территории для его осуществления

Под сбором образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других геологических коллекционных материалов (далее — сбор образцов коллекционных материалов) понимается извлечение единичных образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других геологических коллекционных материалов из естественных обнажений, природных подземных пустот (пещер), отработанных карьеров, отвалов горнодобывающих производств, а также сбор образцов коллекционных материалов в поймах рек без проведения горных и других видов специальных работ, нарушающих целостность недр.

Сбор образцов коллекционных материалов осуществляется на отдельных участках и без применения оборудования, кроме ручных инструментов.

Собранные образцы коллекционных материалов в соответствии с актами законодательства являются собственностью юридических и физических лиц и могут быть использованы ими в научных, научно-познавательных, коммерческих, художественных и иных целях.

Размер участка недр для сбора образцов коллекционных материалов не должен превышать четырех смежных кадастровых квадратов, которые должны располагаться так, что стороны, имеющие общую точку соприкосновения, объединяются по всей длине по крайней мере одной из своих сторон.

Статья 126. Разрешение на сбор образцов коллекционных материалов

Сбор образцов коллекционных материалов осуществляется на основании разрешения.

Разрешение на сбор образцов коллекционных материалов выдается Центром пользования недрами юридическому или физическому лицу по принципу «первый пришел — первый получил».

Заявление заинтересованного лица должно содержать:

1) полное наименование заявителя;

2) открытые квадраты, запрашиваемые для сбора образцов коллекционных материалов.

Разрешение на сбор образцов коллекционных материалов выдается сроком на два года. Срок действия разрешения на сбор образцов коллекционных материалов не продлевается.

Центр пользования недрами вправе отказать в выдаче разрешения на сбор образцов коллекционных материалов в случае несоответствия заявления требованиям, предусмотренным настоящим Законом.

При выдаче разрешения на сбор образцов коллекционных материалов в кадастр государственного фонда недр вносится соответствующая учетная запись.

Статья 127. Проведение работ по сбору образцов коллекционных материалов

Сбор образцов коллекционных материалов осуществляется в целях:

1) комплектования и пополнения научных коллекций геологических, минералогических, палеонтологических и краеведческих музеев;

2) комплектования и пополнения учебных коллекций образовательных учреждений;

3) комплектования и пополнения частных геологических и палеонтологических коллекций научно-познавательного и эстетического назначения (за исключением образцов, содержащих драгоценные металлы и камни).

От недропользователя не требуется предоставление проекта для сбора образцов коллекционных материалов.

Предоставление земельных участков поверхности кадастрового квадрата для сбора образцов коллекционных материалов не допускается.

При сборе образцов коллекционных материалов проведение горно-буровых работ и использование различного оборудования, нарушающих целостность недр, запрещается.

Сбор образцов коллекционных материалов не требует государственной экологической экспертизы и согласования с Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено актами законодательства.

При прекращении пользования участком недр для сбора образцов коллекционных материалов проведение работ по ликвидации последствий пользования недрами не требуется.

Разрешение на сбор образцов коллекционного материала не подлежит уступке в пользу другого лица. До истечения срока действия разрешения на сбор образцов коллекционных материалов недропользователь имеет право отказаться от кадастровых квадратов в любое время, уведомив об этом Центр пользования недрами в письменной или электронной форме.

Возврат части участка недр, на который выдано разрешение, производится путем переоформления разрешения на сбор образцов коллекционных материалов на оставшиеся кадастровые квадраты, которые должны быть смежными.

Статья 128. Отчетность по сбору образцов коллекционных материалов

Отчет об исполнении условий пользования участками недр при сборе образцов коллекционных материалов предоставляется лицом, имеющим разрешение на сбор образцов коллекционных материалов в Центр пользования недрами в течение шестидесяти дней с момента прекращения действия данного разрешения.

Глава 14. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности при недропользовании

Статья 129. Общие положения по обеспечению экологической безопасности при пользовании недрами

Пользование недрами, включая планирование и проектирование производственных и иных объектов, должно осуществляться в соответствии с требованиями экологического и иного законодательства.

Экологическое состояние недр обеспечивается нормированием предельно допустимых выбросов, отходов, а также ограничением или запретом отдельных видов деятельности по пользованию недрами.

Пользование недрами допускается только после проведения соответствующей экологической экспертизы. Любое лицо, осуществляющее деятельность на участке недр, не должно умышленно или по неосторожности наносить какой-либо материальный или серьезный ущерб окружающей среде или каким-либо образом вмешиваться или использовать не по назначению какие-либо материалы или оборудование, предоставленные на участке недр или в его пределах в целях обеспечения охраны окружающей среды.

Пользование недрами и ресурсами полезных ископаемых разрешается только при условии:

1) обеспечения при добыче комплексного и экономного использования недр и полезных ископаемых и сопутствующих природных ресурсов, а также предотвращения загрязнения окружающей среды и недр;

2) рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых;

3) размещения отвалов вскрышных и вмещающих пород, хвостохранилищ, терриконов, обеспечивающего минимальное вредное воздействие на окружающую среду;

4) получения разрешений на специальное водопользование или специальное водопотребление.

Все недропользователи обязаны привести нарушенные ими при пользовании недрами земельные участки поверхности кадастрового квадрата в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Разрешения на специальное водопользование или специальное водопотребление, выданные в соответствии с актами законодательства, не требуются для технологически неизбежного поступления подземных вод в горные выработки или объекты инфраструктуры при добыче твердых полезных ископаемых или углеводородов.

Использование подземных вод, поступающих в горные выработки или объекты инфраструктуры, осуществляется в соответствии с актами законодательства.

Использование и отвод попутно добытых подземных вод в процессе добычи твердых полезных ископаемых или углеводородов осуществляется в соответствии с актами законодательства.

Подземные воды, связанные с добычей углеводородов, и обратный приток жидкости, образующиеся при гидроразрыве пласта, должны использоваться в соответствии с актами законодательства.

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, пользование недрами без положительного заключения государственной экологической экспертизы запрещается.

Статья 130. Проверка деятельности по недропользованию

Государственный контроль в области геологического изучения, пользования и охраны недр и окружающей среды осуществляется Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей

промышленности и геологии Республики Узбекистан и экологическими инспекторами Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

Инспектор имеет право в разумное время дня или ночи и при наличии соответствующего разрешения входить, осматривать и исследовать проект пользования недрами, не создавая при этом ненужных препятствий или помех для работы такого проекта.

Инспектор вправе проводить изучение и определение состояния и статуса проекта недропользования и проверять соблюдение недропользователем обязательств, включая нормы по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдение отчетности и финансовых обязательств.

В целях проведения проверки инспектор может потребовать, чтобы руководитель проекта пользования недрами или другое высшее должностное лицо, а также какое-либо другое должностное лицо или работник, которого инспектор сочтет необходимым, сопровождали его в ходе проведения проверки.

В рамках проверки инспектор может отобрать пробы полезных ископаемых и других веществ из проекта пользования недрами, делать выписки или копии документов, а также фотографировать объект пользования недрами. Инспектор выдает расписку за какой-либо предмет или документ, взятый или вывезенный в ходе выполнения своих должностных обязанностей.

Статья 131. Государственный мониторинг состояния недр

Государственный мониторинг состояния недр представляет собой систему наблюдений за состоянием недр для своевременного выявления их изменений, оценки, предупреждения и ликвидации последствий негативных процессов. Государственный мониторинг состояния недр является неотъемлемой частью комплексной системы государственного мониторинга окружающей среды.

Государственный мониторинг состояния недр ведется по:

1) опасным экзогенным геологическим процессам;

2) эндогенным геологическим процессам;

3) месторождениям полезных ископаемых;

4) пространствам недр, используемым для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Государственный мониторинг состояния недр осуществляется на республиканском, региональном и локальном уровнях.

Государственный мониторинг состояния недр на республиканском и региональном уровнях ведется:

1) Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан — в части экзогенных геологических процессов и месторождений твердых полезных ископаемых;

2) Министерством энергетики Республики Узбекистан — в части месторождений углеводородов;

3) Институтом сейсмологии Академии наук Республики Узбекистан — в части эндогенных геологических процессов;

4) Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан — в части пространства недр, используемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Методика и периодичность ведения государственного мониторинга состояния недр на республиканском и региональном уровнях утверждаются соответствующими министерствами и Академией наук Республики Узбекистан.

Государственный мониторинг состояния недр на локальном уровне ведется недропользователем на основе наблюдений за геологической средой в пределах предоставленных контуров, в соответствии с документами, регулирующими деятельность на участке недр, находящегося в пользовании.

Результаты государственного мониторинга состояния недр, а также локального мониторинга предоставляются соответствующим органом по проведению мониторинга в Центр пользования недрами для внесения в кадастр государственного фонда недр для учета состояния участка недр.

Информация, полученная в ходе государственного мониторинга состояния недр компетентными органами и организациями, указанными в настоящей статье, представляется в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан не реже одного раза в год.

В случае выявления особо опасных изменений и превышения предельно допустимых показателей таких процессов изменения состояния геологической среды, информация оперативно представляется в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Ведение государственного мониторинга состояния недр на республиканском и региональном уровнях финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан, а на локальном уровне — за счет средств недропользователя.

Статья 132. Обязательства недропользователя по проведению экологической экспертизы и получению по ней положительного заключения для выполнения определенных работ по недропользованию

В дополнение к требованиям по проведению государственной экологической экспертизы, установленным Законом Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе», недропользователь обязан провести экологическую экспертизу в отношении следующих работ по недропользованию:

1) геологическое изучение недр, предполагающее более чем случайное нарушение целостности земель (например, рытье канав, бурение пилотных стволов и сейсмические исследования);

2) добыча и переработка основных видов полезных ископаемых;

3) добыча и переработка нерудных полезных ископаемых;

4) работы по геологическому изучению и добыче углеводородов, предусматривающие гидравлический разрыв пласта, в том числе связанные с ним глубокие скважины, а также научные испытания;

5) все виды работ по бурению скважин на углеводороды;

6) отведение, в том числе отведение скважинами, геогенных вод при проведении нефтегазовых операций, если такие работы не предусмотрены настоящей статьей;

7) строительство, монтаж и эксплуатация объектов переработки и транспортировки углеводородов;

8) объекты горнодобывающих отходов, площадь которых превышает пять гектаров;

9) формирование шламонакопителей и сточных прудов, площадь которых превышает два гектара;

10) размещение загрязненного грунта или другого вредного материала, кроме отходов горнодобывающей промышленности или шламонакопители;

11) объекты размещения отходов, которые могут привести к значительной потенциальной гибели людей, серьезной опасности для здоровья человека или серьезной угрозе для окружающей среды;

12) использование участков недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, предполагающих хранение опасных и ядовитых веществ;

13) строительство и эксплуатация подземных хранилищ для захоронения радиоактивных веществ.

Статья 133. Требования к проведению экологической экспертизы

При проведении экологической экспертизы недропользователь обязан соблюдать нормы и требования Закона Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе» а также, если применимо, должен:

1) обеспечить применение экологически безопасных процедур планирования и использования соответствующих технологий при проведении работ по недропользованию;

2) установить и внедрить соответствующую систему мониторинга для экологического контроля, пожарной и при необходимости радиационной безопасности на участке добычи полезных ископаемых и (или) на соответствующих перерабатывающих предприятиях;

3) разработать план по предотвращению несчастных случаев и аварий;

4) проводить анализ уровня соответствия требованиям законодательства об охране атмосферного воздуха;

5) определить и контролировать уровни шума и вибрационного загрязнения на участке недр и на перерабатывающих предприятиях;

6) определить влияние пользования недрами и работ по переработке на природные объекты и комплексы охраняемых природных территорий, расположенные рядом с земельным участком;

7) изучить и проводить мониторинг животного и растительного мира на участке недр с привлечением соответствующего квалифицированного персонала;

8) на землях сельскохозяйственных угодий проводить агрохимические исследования почвы участка недропользования в целях определения плодородного слоя почвы, а при необходимости — снятие и вывоз такой почвы в специально отведенные места;

9) изучить растительность участка недр с целью выявления каких-либо видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, или видов дикорастущих растений, находящихся под угрозой исчезновения;

10) составить детальный план по ликвидации последствий пользования недрами, в том числе план восстановления нарушенных земель после добычи полезных ископаемых открытым способом (или иной горнодобывающей деятельности), в соответствии с настоящим Законом;

11) определить какое-либо потенциальное негативное и (или) вредное воздействие на здоровье населения, проживающего в районе недропользования или в непосредственной близости от участка недропользования.

При проведении оценки результатов экологической экспертизы Центр пользования недрами обязан:

1) уведомить общественность о проведении экологической экспертизы;

2) в случае если проведение такой экологической экспертизы требует участия общественности, своевременно информировать об этом представителей общественности, проживающих в непосредственной близости от участка недропользования, посредством публичных объявлений и принять во внимание какие-либо обоснованно и своевременно поданные по данному вопросу предложения.

Недропользователь подробно излагает результаты экологической экспертизы в специальном отчете. После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан недропользователь разрабатывает план управления окружающей средой и представляет его в Центр пользования недрами в рамках процесса утверждения соответствующего плана работ.

План управления окружающей средой, предусмотренный частью третьей настоящей статьи, должен соответствовать результатам экологической экспертизы и описывать потенциальные риски и воздействие на окружающую среду предлагаемых работ по недропользованию, в том числе меры по предотвращению, мониторингу, смягчению последствий пользования недрами, и соответствовать мерам по исправлению, которые

планируются реализовать для предотвращения или пресечения возникновения какого-либо инцидента с экологическими последствиями.

Содержание и формат плана управления окружающей средой определяются актами законодательства.

В зависимости от какого-либо изменения содержания и объемов работ по недропользованию недропользователем могут вноситься изменения в план управления окружающей средой.

Статья 134. Особые обязательства по проведению экологической экспертизы и получению положительного заключения по ней для проведения горнодобывающей деятельности по урану

Проведение экологической экспертизы для горнодобывающей деятельности по урану также включает в себя радиологическую экологическую экспертизу, которая охватывает все радиологические связанные этапы работ по горнодобывающей деятельности по урану, в том числе те, которые относятся к прекращению эксплуатации какого-либо объекта по обращению с радиоактивными отходами горнодобывающей деятельности и восстановлению участка пользования недрами.

Недропользователь подробно описывает результаты экологической экспертизы в специальном отчете, формат и содержание которого определяются актами законодательства.

Для демонстрации уровня защиты населения и окружающей среды и предоставления необходимых гарантий уполномоченному органу осуществляющему государственный контроль в области обеспечения радиационной безопасности и любым другим заинтересованным сторонам в том, что применимые требования безопасности будут полностью выполнены, любое лицо, желающее получить специальное разрешение на строительство какого-либо нового предприятия по переработке урановой руды или предприятия по обращению с радиоактивными отходами горнодобывающей промышленности или на реконструкцию какого-либо существующего предприятия такого рода, должно разработать и представить на утверждение в уполномоченные органы, осуществляющие государственный контроль в области обеспечения радиационной безопасности обоснование радиационной безопасности и подтверждающую оценку радиационной безопасности.

Обоснование радиационной безопасности и оценка радиационной безопасности, указанные в части третьей настоящей статьи, должны подробно описывать все аспекты, связанные с радиационной безопасностью на участке недр, проектирование и эксплуатацию соответствующего объекта, а также меры по управленческому и регулятивному контролю.

Любое лицо, желающее получить разрешение на добычу полезных ископаемых для строительства какого-либо нового производственного объекта по переработке урановой руды или производственного объекта по обращению с радиоактивными отходами горнодобывающей промышленности или для реконструкции какого-либо такого существующего объекта, должно обеспечить:

1) подробную оценку радиационной безопасности, достаточную для подтверждения сделанных выводов и обеспечения надлежащей основы для независимой проверки и рассмотрения регулирующими органами;

2) представить новое обоснование радиационной безопасности и оценку радиационной безопасности в случае какого-либо планирования существенного изменения на соответствующем производственном объекте;

3) проведение независимой экспертной оценки и проверку обоснования безопасности и оценки безопасности с целью повышения уровня доверия до их представления в уполномоченные органы осуществляющие государственный контроль в области обеспечения радиационной безопасности.

Недропользователь обязан:

1) пересматривать и при необходимости вносить изменения и дополнения в обоснование безопасности и оценку безопасности каждые три года с учетом всех имеющихся данных об опыте эксплуатации;

2) представлять новое обоснование безопасности и оценку безопасности в каждом случае, когда планируется существенное изменение соответствующего объекта.

Недропользователь представляет на рассмотрение и утверждение уполномоченному органу осуществляющему государственный контроль в области обеспечения радиационной безопасности, какие-либо изменения к обоснованию радиационной безопасности и оценке радиационной безопасности.

Недропользователь обязан пересмотреть обоснование радиационной безопасности и оценку радиационной безопасности не позднее одного года до даты планируемого прекращения работ по урану с целью обеспечения соразмерного отражения в его содержании условий соответствующего объекта на этапах ликвидации последствий пользования недрами и после реализации мер по ликвидации последствий пользования недрами.

Для тех частей проекта, которые подлежат поэтапному восстановлению, недропользователь соответствующим образом корректирует обоснование радиационной безопасности и оценку радиационной безопасности, чтобы его содержание соразмерно отражало измененные условия.

Недропользователь обязан сохранить обоснование радиационной безопасности и оценку радиационной безопасности до полного выведения производственного объекта из эксплуатации, завершения экологического восстановления участка и выведения соответствующего объекта из контроля регулирующих мер.

В части объектов по обращению с радиоактивными отходами горнодобывающей деятельности недропользователь сохраняет обоснование радиационной безопасности и оценку радиационной безопасности в течение не менее тридцати лет после даты закрытия соответствующего объекта и восстановления земельного участка.

Статья 135. Ответственность недропользователя за ущерб, причиненный в результате загрязнения

Недропользователь несет ответственность за ущерб, причиненный в результате загрязнения.

За исключением случаев халатности или вины, установленная законом ответственность за ущерб, причиненный в результате загрязнения, предусмотренная в настоящей статье, не может быть предъявлена какому-либо физическому или юридическому лицу, которое:

1) по соглашению с недропользователем или его подрядчиками или субподрядчиками выполняло задачи или работы, связанные с деятельностью в сфере недропользования;

2) изготовило или поставило оборудование для использования в работе по недропользованию;

3) предпринимало меры по предотвращению или ограничению ущерба от загрязнения или по спасению жизни, которая оказалась под угрозой в связи с работами по недропользованию, если только осуществление таких мер не противоречит прямым письменным инструкциям компетентных органов или положениям какого-либо применимого законодательства.

Недропользователь не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате загрязнения, если он докажет соблюдение всех применимых норм экологического законодательства и осуществление всех разумных действий во избежание ущерба, причиненного в результате загрязнения.

Решение об ответственности недропользователя принимается судом с учетом оснований, предусмотренных настоящей статьей.

Ответственность недропользователя за ущерб причиненный в результате загрязнения, может быть уменьшена только в разумной степени после принятия во внимание масштабов соответствующих работ по недропользованию, положения стороны, понесшей ущерб, и возможности получения страхового покрытия с обеих сторон, а также в случае возникновения ущерба от загрязнения, вызванного форс-мажорным обстоятельством или действием третьей стороны.

Статья 136. Промышленная безопасность при пользовании недрами

Пользование недрами, включая планирование и проектирование производственных и иных объектов, должно соответствовать требованиям промышленной безопасности.

Недропользователями должно быть обеспечено соблюдение предусмотренных законодательством правил и норм по безопасному ведению работ, а также проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий, предупреждению наступления несчастных случаев на производстве и профилактике профессиональных заболеваний.

Запрещается деятельность по недропользованию, представляющая угрозу жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба юридическим и физическим лицам.

Ответственность за обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в организациях, пользующихся недрами, возлагается на их руководителей, которые определяют лиц, осуществляющих контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в структурных подразделениях.

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, пользование недрами без согласования с Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан запрещается.

Статья 137. Горноспасательные части и службы по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов

Недропользователи, ведущие подземные горные работы, должны обслуживаться горноспасательными частями, а ведущие буровые работы при поиске, разведке и разработке месторождений углеводородов — службами по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов.

Деятельность горноспасательных частей, служб по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов, осуществляется в соответствии с положениями, утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Законом.

Глава 15. Ликвидация последствий пользования недрами

Статья 138. Общие положения по ликвидации последствий пользования недрами, выводу из эксплуатации участка недр и восстановлению земельного участка после прекращения действия разрешения по основным видам деятельности в сфере недропользования

Все недропользователи обязаны обеспечить выполнение всех необходимых мер для обеспечения того, чтобы после прекращения деятельности по недропользованию:

1) была проведена ликвидация последствий пользования недрами или вывод из эксплуатации участка недр таким образом, чтобы поверхность земельного участка поверхности кадастрового квадрата, а также его прилегающие территории были приведены, по меньшей мере, в тот же вид и качество, в каком они были до начала деятельности по недропользованию, или, если это невозможно, максимально приближенно к такому состоянию, насколько возможно;

2) была проведена рекультивация земельного участка поверхности кадастрового квадрата и его прилегающих территорий таким образом, чтобы обеспечить восстановление прежней их способности к землепользованию, и, если такое восстановление земель невозможно, то было достигнуто наиболее эффективное землепользование для таких участков;

3) предлагаемые к реализации меры не приводили к какой-либо утрате биоразнообразия;

4) недропользователем было обеспечено достаточное финансирование для обеспечения устойчивости рассматриваемых мер в долгосрочной перспективе.

Частичное прекращение деятельности недропользования может осуществляться до прекращения действия соответствующего разрешения в целях сокращения объема работ по ликвидации последствий пользования недрами.

Прекращение действия соответствующего разрешения не влечет прекращения обязательств по ликвидации последствий пользования недрами. Если через тридцать лет после прекращения действия разрешения ликвидация последствий пользования недрами была полностью и успешно завершена и не возникло новых экологических обязательств, обязательство недропользователя прекращается.

Статья 139. Предварительный план по ликвидации последствий пользования недрами для горнодобывающей деятельности, нефтегазовых операций и подземного хранения

До начала любой планируемой деятельности по недропользованию недропользователь, имеющий разрешение на добычу полезных ископаемых, или недропользователь, имеющий разрешение на подземное хранение, должен подготовить предварительный план по выводу из эксплуатации участка недр для прекращения деятельности по недропользованию, который должен включать, в зависимости от обстоятельств, следующую информацию:

1) описание участка недр, который подлежит закрытию после прекращения деятельности по недропользованию;

2) предполагаемые причины вывода из эксплуатации горнодобывающих объектов, объектов нефтегазовой инфраструктуры закрытия рудника или объектов подземного хранения;

3) ожидаемая продолжительность прекращения деятельности по недропользованию;

4) вид и количество полезных ископаемых, подлежащие добыче или подземному хранению;

5) вид и количество каких-либо запасов полезных ископаемых, которые предположительно останутся на участке недр после прекращения деятельности по недропользованию;

6) при необходимости документация о ранее выполненных на земельном участке поверхности кадастрового квадрата или участке недр работ по недропользованию, в том числе применению мер обратной засыпки горных выработок;

7) запланированные меры, которые будут осуществляться для ликвидации, подземного хранения, демонтажа, сноса и повторного использования горнодобывающих объектов и оборудования или складов, которые будут установлены на поверхности или под землей или уже установлены или используются;

8) предварительный план управления отходами с указанием предлагаемых мер по сокращению, переработке, рекуперации и удалению горнодобывающих и других отходов;

9) предлагаемые способы обращения с какими-либо опасными для воды веществами;

10) предлагаемые мероприятия, которые необходимо реализовать по оценке рисков, текущие и планируемые мероприятия по обеспечению безопасности и восстановлению участка недропользования;

11) предлагаемые меры, которые необходимо осуществить в отношении структуры и устойчивости склона по отношению к эрозии и, при необходимости, эрозии водными потоками;

12) баланс земельного участка в соответствии с видами повторного использования земель и требованиями действующего плана землепользования;

13) какие-либо необходимые специальные планы работ, в частности, по обеспечению герметизации шахт и подземных хранилищ опасных веществ, для которых требуются специальные технические уплотнительные конструкции;

14) сметная стоимость реализации плана ликвидации последствий пользования недрами, подготовленная техническим консультантом;

15) предварительный план восстановления земельного участка.

Предварительный план по ликвидации последствий пользования недрами, представленный заявителем для получения разрешения, будет являться частью проекта геологического изучения, проекта разработки месторождения или проекта по подземному хранению, в зависимости от применимого случая.

Недропользователь обновляет план по ликвидации последствий пользования недрами в рамках внесения в него изменений в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим Законом.

Статья 140. Предварительный план по выводу из эксплуатации участка недр для нефтегазовых операций

До начала каких-либо предполагаемых нефтегазовых операций недропользователь составляет предварительный план по выводу из эксплуатации участка недр для прекращения таких работ, который включает следующие сведения:

1) описание земельного участка, включенного в разрешение, на котором будет осуществляется ликвидация или консервация объектов, после прекращения нефтегазовых операций;

2) документация нефтегазовых операций, которые проводилась на земельном участке поверхности кадастрового квадрата или участке недр, включенном в соответствующее разрешение;

3) справочная информация, относящаяся к реализации плана по выводу из эксплуатации участка недр, которая сопровождается диаграммами, схемами и при необходимости соответствующими фотографиями, которая включает в себя:

а) карту(ы) с указанием местоположения и основных объектов инфраструктуры земельного участка поверхности кадастрового квадрата;

б) соответствующее расположение, тип и состояние каких-либо других прилегающих объектов (таких как телефонные кабели, другие трубопроводы и платформы), которые должны быть приняты во внимание;

в) информацию о какой-либо коммерческой деятельности, осуществляемой на данном участке;

г) любую иную справочную информацию, имеющую отношение к рассмотрению плана по выводу из эксплуатации участка недр;

4) причины вывода из эксплуатации объектов нефтегазовой инфраструктуры;

5) методы и меры, которые предлагается применить для вывода из эксплуатации, демонтажа, утилизации, сноса, повторной переработки или повторного использования объектов нефтегазовой инфраструктуры, которые будут установлены или уже установлены либо используются на участке недр, а также причины выбора предлагаемого метода, в том числе оценка воздействия, которое может возникнуть в результате применения предлагаемого метода и мер;

6) описание установленных или предлагаемых к установке объектов, которые будут выведены из эксплуатации, в том числе диаграммы, которые также предусматривают:

а) все опорные конструкции объектов нефтегазовой инфраструктуры на момент предполагаемого вывода из эксплуатации (тип, размер, конфигурация и вес);

б) список всех скважин (действующих, законсервированных или ликвидированных), которые непосредственно связаны с каждым объектом нефтегазовых операций;

в) все объекты хранения, погрузки и транспортировки, имеющие отношение к программе;

г) любые другие установленные объекты;

7) расчет стоимости предлагаемых мер, который включает подробное описание категорий расходов (на основе наиболее точной оценки и указание каких-либо потенциальных отклонений от оценки, которые могут объяснить причину возникновения какого-либо различия в конечных результатах в ходе реализации плана);

8) предлагаемые меры по мониторингу и техническому обслуживанию в случае, если какой-либо объект нефтегазовой инфраструктуры или основное оборудование предлагается оставить или частично демонтировать и вывести с участка недропользования;

9) ожидаемая продолжительность прекращения нефтегазовых операций, включая сроки осуществления предлагаемых мер по выводу из эксплуатации участка недр и механизм определения таких сроков;

10) при необходимости тип и количество уже добытых углеводородных ресурсов;

11) при необходимости предлагаемые меры, которые будут применяться в связи с какими-либо изменениями в расчетной оценке извлекаемых запасов или в оценке досрочного прекращения добычи углеводородов на месторождении;

12) при необходимости тип и количество любых углеводородных ресурсов, которые, как ожидается, останутся на участке недропользования после прекращения нефтегазовых операций;

13) предварительный план по восстановлению участка.

Предварительный план по выводу из эксплуатации участка недр является частью проекта геологического изучения углеводородов или проекта разработки нефтегазового месторождения, в зависимости от применимого случая, который представляется заявителем для получения разрешения. Этот предварительный план обновляется недропользователем в рамках представления обновлений к соответствующему плану в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим Законом.

Статья 141. Окончательный план по ликвидации последствий для горнодобывающей деятельности

С учетом части второй настоящей статьи недропользователь обязан в течение одного года до планируемого закрытия месторождения представить в Центр пользования недрами на утверждение окончательный план по ликвидации последствий пользования недрами.

В случае если недропользователь отказывается от соответствующего разрешения или оно аннулируется до истечения его срока действия, применяются положения последнего утвержденного предварительного плана по ликвидации последствий пользования недрами.

В случае внесения в Центр пользования недрами окончательного плана по ликвидации последствий пользования недрами, такой план, при необходимости содержит:

1) наименование и адрес недропользователя;

2) описание участка, используемого для горнодобывающей деятельности (нефтегазовых операций), в пределах затронутых кадастровых квадратов;

3) описание добытых полезных ископаемых и иную информацию, полученную в ходе деятельности по недропользованию, в частности, информацию о трудностях, возникающих с точки зрения технических аспектов и безопасности при проведении таких работ;

4) описание технико-эксплуатационной ситуации на месторождении как хозяйствующего субъекта и, в случае отсутствия карты разработки месторождения — схему проведения работ;

5) дату начала горнодобывающей деятельности и предварительную дату ее прекращения, а также причины такого прекращения;

6) геологическое описание месторождения полезных ископаемых и инвентаризацию добытых полезных ископаемых, включая отвалы горнодобывающей деятельности;

7) описание перерабатывающих мощностей (тип, производительность и извлечение готовой продукции и какие-либо имеющиеся результаты химических анализов, включая содержание металлов в хвостах);

8) планируемые меры по эффективному управлению какими-либо отходами, образующимися в ходе работ по выводу из эксплуатации участка недр, с целью обеспечения законной транспортировки, переработки, повторного использования или безопасной утилизации всех таких отходов компетентными и уполномоченными юридическими лицами и персоналом;

9) описание транспортной ситуации и основных аспектов добычи, вывоза и дальнейшей транспортировки переработанных полезных ископаемых и сопутствующих продуктов, подлежащих реализации;

10) описание соответствующих имеющихся альтернатив по выводу из эксплуатации участка недр, которые содержат анализ сравнительного воздействия и риски рассматриваемых альтернатив на основе количественных критериев оценки, которые учитывают безопасность, экологические, технические, социальные и экономические аспекты, обоснование выбранного варианта по выводу из эксплуатации участка недр;

11) решение по выводу из эксплуатации участка недр, которое недропользователь рекомендует реализовать, с объяснением причин, по которым предложенная схема вывода из эксплуатации участка недр является оптимальной в определенных обстоятельствах, в том числе предлагаемый график ее реализации;

12) предлагаемые меры по мониторингу, техническому обслуживанию, безопасности и отчетности после вывода из эксплуатации участка недр, которые предлагается применять для подтверждения того, что любое негативное воздействие после прекращения деятельности по недропользованию было снижено до минимально возможного уровня;

13) оценку стоимости всех мер, которые предлагается осуществить в ходе выполнения плана по ликвидации последствий пользования недрами, которая должна включать подробное описание каждой категории расходов;

14) детали договоренностей, в соответствии с которыми недропользователь полностью информирует Центр пользования недрами о ходе проведения работ по выводу из эксплуатации участка недр;

15) любую иную информацию, требуемую в соответствии с актами законодательства;

16) план восстановления земельного участка.

Требование представления журнала по эксплуатации не распространяется на горнодобывающую деятельность по строительным полезным ископаемым и заполнителям открытым способом.

Статья 142. Окончательный план по выводу из эксплуатации участка недр для нефтегазовых операций

С учетом части второй настоящей статьи, недропользователь обязан в течение одного года до планируемого прекращения нефтегазовых операций представить на утверждение в Центр пользования недрами окончательный план по выводу из эксплуатации участка недр.

В случае если недропользователь отказывается от соответствующего разрешения или разрешение аннулируется Центром пользования недрами до истечения своего срока действия, то применяются положения последнего утвержденного предварительного плана по выводу из эксплуатации участка недр.

Окончательный план по выводу из эксплуатации участка недр, представляемый в Центр пользования недрами, при необходимости содержит:

1) наименование и почтовый адрес недропользователя;

2) описание участка недр, используемого для нефтегазовых операций, в пределах затронутых кадастровых квадратов;

3) описание добытых углеводородных ресурсов и какие-либо имеющиеся геологические, геофизические и иные данные, связанные с геологическим изучением, а также любая другая соответствующая информация, полученная в ходе работ по недропользованию, в частности, информация о технических трудностях, а также трудностях в сфере безопасности и экологии, возникающих в ходе проведения таких работ;

4) дату начала деятельности по недропользованию в соответствии с разрешением и дату планируемого ее прекращения, а также причины такого прекращения;

5) в случае если нефтегазовые операции затрагивают какое-либо эксплуатируемое нефтегазовое месторождение или иное месторождение:

а) подробную историческую информацию месторождения углеводородов, в том числе количество добытых углеводородов;

б) оценку количества углеводородов, которые останутся в месторождении после прекращения нефтегазовых операций;

6) типы объектов нефтегазовой инфраструктуры, подлежащие выводу из эксплуатации, в том числе схема их размещения, порядок расположения, глубина, тип материалов и другие материалы, которые отображаются на картах и диаграммах;

7) описание соответствующих имеющихся альтернатив по выводу из эксплуатации участка недр, которые:

а) представляют анализ сравнительного воздействия и риски рассматриваемых альтернатив на основе количественных критериев оценки, которые учитывают безопасность, экологические, технические, социальные и экономические аспекты;

б) четко представляют обоснование выбранного варианта по выводу из эксплуатации участка недр;

8) решение по выводу из эксплуатации участка недр, которое недропользователь рекомендует реализовать, с объяснением причин, по которым предложенная схема вывода из эксплуатации участка недр является оптимальной в определенных обстоятельствах, в том числе предлагаемый график ее реализации;

9) планируемые меры по эффективному управлению какими-либо отходами, образующимися в ходе работ по выводу из эксплуатации участка недр, с целью обеспечения законной транспортировки, переработки, повторного использования или безопасной утилизации всех таких отходов компетентными и уполномоченными компаниями и персоналом;

10) предлагаемые меры по мониторингу, техническому обслуживанию, безопасности и отчетности после вывода из эксплуатации участка недр, которые предлагается применять для подтверждения того, что любое негативное воздействие после прекращения деятельности по недропользованию было снижено до минимально возможного уровня;

11) оценку стоимости всех мер, которые предлагается осуществить в ходе реализации плана по выводу из эксплуатации участка недр, которая включает подробное описание каждой категории расходов;

12) детали договоренностей, в соответствии с которыми недропользователь полностью информирует Центр пользования недрами о ходе проведения работ по выводу из эксплуатации участка недр;

13) если нефтегазовые операции затрагивают действующее нефтегазовое или другое месторождение, подробную историческую информацию о месторождении углеводородов, включая количество добытых углеводородов, а также оценку количества углеводородов, оставшихся на месторождении после завершения добычи нефти и газовые операции;

14) типы объектов нефтегазовой инфраструктуры, подлежащих выводу из эксплуатации, включая схему их расположения, порядок расположения, глубину, тип материалов и других материалов, указанных на картах и схемах;

15) любую иную информацию, требуемую в соответствии с каким-либо применимым законодательством.

Если, по мнению недропользователя, наиболее предпочтительным решением по выводу из эксплуатации участка недр является оставление какого-либо объекта нефтегазовой инфраструктуры на земельном участке, включенном в разрешение, то недропользователь должен обосновать, что все возможные варианты по выводу из эксплуатации участка недр, демонтаж и вывоз с участка недр были полностью рассмотрены, и была проведена сравнительная оценка, в которой были учтены все виды воздействия и риски, связанные с охраной окружающей среды и безопасностью, а также все соответствующие социальные и экономические последствия.

Статья 143. Порядок утверждения окончательного плана по ликвидации последствий пользования недрами или плана по выводу из эксплуатации участка недр

В течение девяноста дней с даты представления недропользователем по основным видам деятельности в сфере недропользования окончательного плана по ликвидации

последствий пользования недрами или плана по выводу из эксплуатации участка недр Центр пользования недрами в письменном виде уведомляет недропользователя об утверждении такого плана или об условиях, если таковые имеются, которые подлежат выполнению до утверждения Центром пользования недрами рассматриваемого плана.

В случае когда работы, описанные в плане по ликвидации последствий пользования недрами или плане по выводу из эксплуатации участка недр, затрагивают полномочия и ответственность иных государственных органов, то эти органы привлекаются к процессу утверждения плана.

Условия могут устанавливаться Центром пользования недрами в случае:

1) при наличии существенных изменений в сроках и видах работ, а также в графике работ, в том числе земельно-восстановительных, в окончательном плане по ликвидации последствий пользования недрами или плане по выводу из эксплуатации участка недр;

2) когда необходимо проведение экологической экспертизы и получение положительного заключение в соответствии с требованиями законодательства об охране природы в отношении определенной части работ по ликвидации последствий пользования недрами или вывода из эксплуатации участка недр или мероприятий после ликвидации последствий пользования недрами или вывода из эксплуатации участка недр;

3) если недропользователь не намерен соблюдать требования, предусмотренные иным законодательством относительно участия общественности в процессе проведения необходимой экологической экспертизы.

В случае определения Центром пользования недрами условий утверждения окончательного плана по ликвидации последствий пользования недрами или плана вывода из эксплуатации земельного участка в отношении земельного участка на поверхности кадастрового квадрата, подлежащего восстановлению, Центр пользования недрами по земельному участку, находящемуся на поверхности кадастрового квадрата и прилегающему к нему или предназначенному для таких целей, имеет право на беспрепятственный доступ к другим земельным участкам по мере необходимости в любое разумное время.

В качестве условия согласования плана по ликвидации последствий пользования недрами или плане по выводу из эксплуатации участка недр Центр пользования недрами вправе потребовать от недропользователя использования недр для предотвращения нанесения ущерба инфраструктуре на поверхности или для обратной засыпки полостей, подземных котлованов или ранее установленных подземных хранилищ в целях предотвращения утечки опасных веществ в результате подземных горных работ, для хранения.

В случае установления Центром пользования недрами условий по засыпке выкопанных полостей, подземных котлованов или ранее установленных подземных хранилищ:

1) засыпка выкопанных полостей, подземных котлованов или ранее установленных подземных хранилищ должна быть предпочтительнее сброса (формирования отвалов) на поверхность в целях содействия использованию устойчивых и экологически безопасных методов добычи полезных ископаемых;

2) Центр пользования недрами имеет право принимать решение о возможности использования для засыпки отходов горнодобывающей промышленности, отходов, не связанные с горнодобывающей промышленности, или обоих типов указанных отходов.

В случае установления Центром пользования недрами условий по утверждению окончательного плана по ликвидации последствий пользования недрами или плана по выводу из эксплуатации участка недр недропользователь обязан представить новый план в соответствии со всеми этими условиями в течение шестидесяти дней со дня уведомления Центром пользования недрами недропользователя в соответствии с частью третьей настоящей статьи.

Центр пользования недрами имеет право отказать в утверждении окончательного плана ликвидации последствий пользования недрами или плана вывода из эксплуатации участка недр только в следующих случаях, если:

1) недропользователь не включил в план всю информацию и учетные записи, необходимые в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства, связанные с планируемыми мероприятиями по ликвидации последствий пользования недрами или выводу из эксплуатации участка недр, а также мероприятиями, подлежащими осуществлению после завершения ликвидации последствий пользования недрами и вывода из эксплуатации участка недр;

2) недропользователь не предоставил подтверждение или подробную информацию о мерах, которые он намерен предпринять для получения необходимых согласований, разрешений и (или) разрешений, необходимых в соответствии с актами законодательства для выполнения всех мероприятий, связанных с ликвидацией последствий пользования недрами или выводом из эксплуатации участка недр, а также мероприятий, подлежащих осуществлению после ликвидации последствий пользования недрами или вывода из эксплуатации участка недр;

3) Центр пользования недрами по своему обоснованному мнению не согласен с тем, что:

а) все возможные варианты ликвидации последствий пользования недрами или вывода из эксплуатации участка недр рассмотрены и проведена удовлетворительная сравнительная оценка;

б) правильно использованы, хранились или безопасно вывезены с участка недр любые отходы, образовавшиеся в результате деятельности по недропользованию;

в) приняты все необходимые меры предосторожности для защиты третьих лиц от опасности для их здоровья или жизни во время и после проведения плановых работ по ликвидации последствий пользования недрами или выводу из эксплуатации участка недр;

г) предлагаемые недропользователем меры по контролю негативного воздействия на окружающую среду, которые будут осуществляться после работ по ликвидации последствий пользования недрами или выводу из эксплуатации участка недр и, являются эффективными и обоснованными;

д) запланированные мероприятия по восстановлению земельного участка на поверхности кадастровой площади реализованы в необходимом объеме;

е) обеспечены безопасность людей и охрана общественного транспорта на земельном участке, находящемся на поверхности кадастровой площади;

ж) плановое закрытие рудника в случае ликвидации последствий горнодобывающей деятельности позволит продолжить работы в дальнейшем, соблюсти передовые отраслевые практики, а также требования законодательства об охране окружающей среды и средства обеспечения безопасности, а также полный вывод объектов инфраструктуры и оборудования из подземного участка;

з) планируемый вывод из эксплуатации участка недр и работы после прекращения деятельности осуществимы и целесообразны с учетом передовой нефтегазовой практики и соответствуют всем требованиям законодательства об охране окружающей среды и технике безопасности, потенциал повторного использования любого транспортного объекта вместе с другими существующими объектами нефтегазовой инфраструктуры для осуществления дальнейших нефтегазовых операций в будущем был полностью рассмотрен и оценен до вывода из эксплуатации участка недр.

В случае если план по ликвидации последствий пользования недрами или план по выводу из эксплуатации участка недр не утвержден, то недропользователь повторно представляет новый или измененный план в течение шестидесяти дней с даты принятия Центром пользования недрами решения об отклонении плана или определении условий для его утверждения.

Статья 144. Срок действия плана по ликвидации последствий пользования недрами или плана по выводу из эксплуатации участка недр и внесение в них изменений

План по ликвидации последствий пользования недрами или план по выводу из эксплуатации участка недр является действующим планом, если он является частью:

1) проекта геологического изучения твердых полезных ископаемых на весь период действия разрешения на геологическое изучение твердых полезных ископаемых;

2) проекта разработки месторождения твердого полезного ископаемого при условии что с даты утверждения данного проекта Центром пользования недрами прошло менее двух лет;

3) проекта геологического изучения углеводородов на весь срок действия разрешения;

4) проекта разработки месторождения углеводородов, в течение пяти лет с даты его утверждения Центром пользования недрами.

В случае внесения существенных изменений в содержание плана по ликвидации последствий пользования недрами или плана по выводу из эксплуатации участка недр недропользователь обязан письменно уведомить Центр пользования недрами о внесении соответствующих изменений в план.

Центр пользования недрами рассматривает все изменения, предложенные недропользователем в план по ликвидации последствий пользования недрами или план по выводу из эксплуатации участка недр, в порядке, установленном частью второй статьи 57 или статьей 91 настоящего Закона.

Статья 145. Обязательство недропользователя по составлению предварительного плана по восстановлению земельного участка

В рамках обязательства по подготовке плана закрытия месторождения, до начала каких-либо работ по недропользованию недропользователь в ходе подготовки проекта геологического изучения или проекта разработки месторождения для согласования с Центром пользования недрами составляет предварительный план по восстановлению земельного участка недропользования.

Предварительный план по восстановлению земельного участка содержит, если применимо:

1) предварительный график выполнения предлагаемых работ по восстановлению земельного участка,

2) оценку стоимости всех мер, предлагаемых для выполнения плана;

3) оценку предполагаемого воздействия на земельный участок и окружающую среду предлагаемых этапов горнодобывающей деятельности (нефтегазовых операций) по проходке горных выработок и (или) площадок размещения отвалов для параллельных мер восстановления и (или) обратной засыпке подземных выработок;

4) описание техники и транспортного оборудования, предлагаемых к использованию для выполнения мер по восстановлению земельного участка;

5) планируемое повторное использование участка недр и предлагаемые ограничения для его повторного использования;

6) предварительный план демонтажа горнодобывающих объектов инфраструктуры;

7) предварительный план насаждения деревьев и озеленения участка отвалов;

8) предварительный план рекультивации (содержит подробные планы посадок, использования почвы, формирования поверхности, мер по стимулированию возвращения растительной и животной жизни);

9) предварительный план инфраструктуры, предусматривающий строительство дорог для служебных и общественных нужд, а также жилищную и рекреационную инфраструктуру;

10) в случае разработок месторождений карьерным способом — предлагаемые меры по компенсации негативного воздействия на ландшафт в результате работ по недропользованию на участке добычи месторождения и меры по замещению за его пределами;

11) предлагаемые меры по удобрению почвы;

12) предварительную модель рельефа с описанием формы ландшафта после реализации предлагаемых мер по восстановлению;

13) предлагаемую конструкцию систем поверхностного дренажа, включая, где применимо, планируемые сооружения поверхностных вод и озер после добычи полезных ископаемых;

14) моделирование ожидаемого будущего уровня подземных вод и водного баланса;

15) планируемые меры мониторинга подземных вод, которые предлагается применить;

16) меры мониторинга, управления качеством и отчетности, которые предлагается применить после осуществления предлагаемых работ по восстановлению земельного участка.

Предварительный план по восстановлению земельного участка является частью предварительного плана по ликвидации последствий пользования недрами.

Недропользователь обязан составить и представить в Центр пользования недрами на утверждение новый план по ликвидации последствий пользования недрами или план по выводу из эксплуатации участка недр в случае, если реализация содержащегося в них плана по восстановлению земельного участка требует проведения новой экологической экспертизы и получения по ней положительного заключения в соответствии с законодательством об охране природы в связи с изменением условий добычи или другими изменениями, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду.

Статья 146. Обязательство недропользователя, проводящего нефтегазовые операции, по составлению предварительного плана по восстановлению земельного участка

До начала каких-либо работ по нефтегазовым операциям недропользователь, которому необходимо подготовить и представить на утверждение в Центр пользования недрами проект геологического изучения углеводородов или проект разработки месторождения углеводородов, составляет предварительный план по восстановлению земельного участка недропользования, на котором планируется проводить нефтегазовые операции.

Предварительный план по восстановлению земельного участка, указанный в части первой настоящей статьи, содержит, если применимо:

1) предварительный график выполнения предлагаемых работ по восстановлению земельного участка,

2) оценку стоимости всех мер, предлагаемых для выполнения плана;

3) оценку предполагаемого воздействия на земельный участок и окружающую среду предлагаемых этапов нефтегазовых операций;

4) описание техники и транспортного оборудования, предлагаемых к использованию для выполнения мер по восстановлению земельного участка;

5) планируемое повторное использование участка недр и предлагаемые ограничения для его повторного использования.

Первоначально разработанный предварительный план по восстановлению земельного участка является частью предварительного плана по выводу из эксплуатации участка недр.

Недропользователь обязан составить и представить в Центр пользования недрами на утверждение новый план по выводу из эксплуатации участка недр в случае, если реализация содержащегося в нем плана по восстановлению земельного участка требует проведения экологической экспертизы и получения по ней положительного заключения в соответствии с законодательством об охране природы в связи с изменением условий в ходе проведения нефтегазовых операций, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду.

Статья 147. Обязательство недропользователя по представлению окончательного плана по восстановлению земельного участка

Недропользователь, у которого имеется обязательство по предоставлению окончательного плана по ликвидации последствий пользования недрами или плана по выводу из эксплуатации участка недр, обязан в течение одного года до окончания деятельности по недропользованию представить на утверждение в Центр пользования недрами окончательный план по восстановлению земельного участка в составе окончательного плана по ликвидации последствий пользования недрами или плана по выводу из эксплуатации участка недр.

Содержание окончательного плана по восстановлению земельного участка должно соответствовать требованиям проведения экологической экспертизы и получения по ней положительного заключения в соответствии с законодательством об охране природы, при этом выводы, исследования и оценки, указанные в такой государственной экологической экспертизе в отношении каких-либо охраняемых природных ресурсов, принимаются во внимание при оценке воздействия на природу и оценке мер по восстановлению земельного участка, которые недропользователь предлагает реализовать.

Центр пользования недрами согласовывает окончательный план по восстановлению земельного участка в рамках процедуры утверждения окончательного плана закрытия месторождения в соответствии с положениями статьи 143 настоящего Закона.

Статья 148. Срок действия плана по восстановлению земельного участка и внесение в него изменений

План по восстановлению земельного участка, в который ранее не были внесены изменения в соответствии с частью второй настоящей статьи, является действительным и подлежит исполнению:

1) в случае если он является частью проекта геологического изучения — на весь период действия разрешения на геологическое изучение;

2) если он является частью проекта разработки месторождения твердых полезных ископаемых, — в течение двух лет со дня утверждения соответствующего плана Центром пользования недрами;

3) если он является частью проекта разработки месторождения нефти и газа, — в течение пяти лет со дня согласования плана Центром пользования недрами.

Недропользователь обязан в письменной форме уведомить Центр пользования недрами о своем намерении внести изменения в план по восстановлению земельного участка в случае каких-либо существенных изменений в его содержании.

Центр пользования недрами рассматривает все изменения, предложенные недропользователем в план по восстановлению земельного участка, в течение двадцати рабочих дней.

Статья 149. Обязательства недропользователя по ликвидации последствий урановых рудников и сооружений, а также восстановлению земельного участка

В дополнение к другим обязательствам по ликвидации последствий пользования недрами в рамках разрешения на добычу твердых полезных ископаемых, осуществляющий горнодобывающую деятельность по урану, недропользователь обязан соблюдать:

1) положения любого применимого законодательства, регулирующего прекращение горнодобывающей деятельности по урану и, где применимо, прекращение, содержание после закрытия и техническое обслуживание какого-либо объекта инфраструктуры по добыче урана, переработке руды, производству концентратов оксида урана и объекта по обращению с радиоактивными отходами горнодобывающей деятельности;

2) положения и условия специального разрешения по радиационной безопасности на закрытие уранового рудника и объектов, а также работ по восстановлению земельного участка.

Недропользователь обязан незамедлительно уведомить в письменной форме уполномоченный орган осуществляющий государственный контроль в области обеспечения радиационной безопасности:

1) о сроках прекращения горнодобывающей деятельности по урану, которая осуществляется до истечения срока действия разрешения на добычу твердых полезных ископаемых;

2) о каких-либо изменениях в фактической информации в отношении утвержденного плана закрытия рудника.

Недропользователь в письменной форме уведомляет уполномоченный орган осуществляющий государственный контроль в области обеспечения радиационной

безопасности, об успешном завершении всех утвержденных мер и работ по закрытию рудника и после его закрытия и предоставляет ему финансовые отчеты, подтверждающие расходы, понесенные в ходе реализации работ.

Уполномоченный орган, осуществляющий государственный контроль в области обеспечения радиационной безопасности, проверяет соответствие выполненных мероприятий с работами, указанными в плане по ликвидации последствий пользования недрами, и условиями разрешения по радиационной безопасности на закрытие уранового рудника и объектов инфраструктуры.

Финансовая отчетность, указанная в части третьей настоящей статьи, подлежит подтверждению аудитором в соответствии с положениями Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» и проверке за счет недропользователя независимым аудитором, обладающим соответствующим опытом в проведении финансового, экологического и технического аудита горнодобывающей деятельности по урану.

В дополнение к требованиям статьи 151 настоящего Закона, высвобождение обеспечительного залога, покрывающего расходы на осуществление недропользователем всех утвержденных мер по закрытию рудника и после его закрытия, зависит от положительного заключения независимого аудитора.

Центр пользования недрами регистрирует в государственном земельном кадастре какие-либо ограничения на использование земель из-за остаточного радиоактивного загрязнения, которые продолжают применяться после успешного закрытия рудника и экологического восстановления земельного участка или какого-либо уранового производственного объекта.

Статья 150. Обязательство недропользователя по проведению мониторинга земельного участка поверхности кадастрового квадрата

После того как недропользователь выполнил все меры, предусмотренные в утвержденном плане закрытия месторождения и соответствующем плане по восстановлению земельного участка, недропользователь в письменной форме уведомляет Центр пользования недрами о выполнении соответствующего плана.

В течение шести месяцев с даты реализации всех мер, предусмотренных соответствующим планом, недропользователь представляет в Центр пользования недрами отчет о завершении работ, который содержит информацию о реализации всех этих мер в полном объеме. Отчет предусматривает:

1) описание того, каким образом были достигнуты основные этапы соответствующего плана;

2) доказательства того, что все меры по закрытию месторождения, в том числе по восстановлению земельного участка, были выполнены в соответствии с условиями соответствующего плана;

3) результаты предпринятых мер по мониторингу и техническому обслуживанию, которые должны сопровождаться независимой проверкой третьей стороны;

4) результаты исследования проб окружающей среды после прекращения деятельности;

5) меры, принятые для управления потенциальными рисками, возникающими в связи с какими-либо объектами горнодобывающей или нефтегазовой инфраструктуры, оставшиеся на земельном участке, предусмотренном в разрешении;

6) подробное описание фактически понесенных затрат и объяснение какой-либо разницы по сравнению с прогнозируемыми затратами.

После реализации утвержденных мер по восстановлению земельного участка недропользователь по письменному запросу Центра пользования недрами в течение двух лет после реализации плана также обязан провести за свой счет и под контролем измерения с целью определения ожидаемого типа и масштабов воздействия деятельности в сфере недропользования на земельный участок и проводить мониторинг любых неблагоприятных последствий в случае, если:

1) проведение работ по недропользованию нанесло ущерб земельному участку и оказало негативное воздействие на существующие физические сооружения;

2) имеются разумные основания ожидать возникновения какого-либо такого ущерба;

3) проведение таких измерений может оказать влияние на предотвращение риска для жизни и здоровья человека или ущерба имуществу, принадлежащему любой третьей стороне.

Любой землевладелец, землепользователь или собственник земельного участка, на котором недропользователь должен проводить измерения, указанные в части третьей настоящей статьи, предоставляет недропользователю свободный доступ в любое разумное время, но недропользователь обязан выплатить соответствующую компенсацию такому землевладельцу, землепользователю или собственнику земельного участкам за какой-либо ущерб, причиненный в результате проведения таких измерений.

Недропользователь обязан незамедлительно представить результаты измерений, указанных в части третьей настоящей статьи, в Центр пользования недрами, который их обнародует для общественного ознакомления в соответствии актами законодательства.

Статья 151. Финансовые гарантии для ликвидации последствий пользования недрами

До начала любой деятельности по добыче полезных ископаемых на основании разрешения на добычу полезных ископаемых, требующего наличия проекта добычи полезных ископаемых, недропользователь обязан предоставить финансовую гарантию по форме, установленной статьей 152 настоящего Закона, с целью:

1) выполнения в полном объеме всех обязательств, указанных в разрешении, выданном в соответствии с положениями настоящего Закона, включая положения об обязательствах по проведению работ после прекращении деятельности;

2) обеспечения доступности в любой момент средств для ликвидации последствий пользования недрами и восстановления земельного участка, пострадавшего в результате горнодобывающей деятельности, или какого-либо объекта инфраструктуры по обращению с отходами согласно плану по ликвидации последствий пользования недрами, плану по восстановлению земельного участка и плану обращения с отходами.

Расчет размера гарантии, указанной в части первой настоящей статьи, производится на основе:

1) вероятного воздействия горнодобывающей деятельности и объектов инфраструктуры по обращению с отходами на окружающую среду и здоровье человека;

2) определения работ по ликвидации последствий пользования недрами и по восстановлению земельного участка, в том числе после использования какого-либо объекта инфраструктуры по обращению с отходами;

3) применимых экологических стандартов и целей, в том числе физической стабильности какого-либо объекта инфраструктуры по обращению с отходами, минимальных стандартов качества почвы и водных ресурсов и максимального уровня выбросов загрязняющих веществ;

4) технических мер, необходимых для достижения экологических целей, в частности, мер, направленных на обеспечение стабильности объекта инфраструктуры по обращению с отходами и ограничение ущерба окружающей среде;

5) мер, необходимых для достижения целей на этапе закрытия рудника и после его закрытия, в том числе обеспечения восстановления земельного участка, проведения работ после прекращения деятельности и при необходимости проведения мониторинга и мер по восстановлению биоразнообразия;

6) предполагаемого временного масштаба воздействия и необходимых мер по смягчению последствий пользования недрами;

7) оценки затрат, необходимых для обеспечения рекультивации земель, на этапе закрытия рудника и после его закрытия, в том числе возможного мониторинга после закрытия рудника или проведения очистки от загрязняющих веществ.

В случае разрешений на добычу основных видов твердых полезных ископаемых оценка, предусмотренная в пункте 7 части второй настоящей статьи, проводится независимой и квалифицированной третьей стороной, которая подлежит одобрению со стороны Центра пользования недрами и предусматривает возможность незапланированного или преждевременного прекращения деятельности.

В других случаях оценка может проводиться недропользователем и подтверждаться Центром пользования недрами.

В случае если Центр пользования недрами не согласен с оценкой затрат, произведенных недропользователем, он предлагает свою оценку затрат, которую недропользователь может принять, а в случае несогласия недропользователя с оценкой Центра пользования недрами он может за свой счет привлечь независимую и квалифицированную третью сторону, третья сторона обязана оценить затраты, указанные в пункте 7 части второй настоящей статьи.

Размер гарантии ежегодно корректируется с учетом изменения факторов, перечисленных в части второй настоящей статьи.

Если по независящим от недропользователя причинам ранее предоставленное обеспечение перестало соответствовать положениям настоящего Закона, недропользователь обязан заменить такое обеспечение в течение шестидесяти дней.

Если в течение указанного периода недропользователь не выполнил такую замену обеспечения, то он обязан незамедлительно приостановить какую-либо текущую горнодобывающую деятельность, кроме работ по уходу и техническому обслуживанию. Возобновление горнодобывающей деятельности осуществляется только после восстановления или замены такого обеспечения.

Если сумма соответствующего обеспечения недостаточна для покрытия расходов, предусмотренных соответствующим планом ликвидации последствий пользования недрами, Центр пользования недрами вправе получить недостающую сумму за счет имущества недропользователя, обязанного устранить последствия пользования недрами.

Если сумма соответствующего обеспечения превышает фактическую сумму затрат на ликвидацию последствий пользования недрами, недропользователь имеет право получить оставшуюся сумму, предоставив акт об устранении последствий пользования недрами в пределах соответствующего участка недр.

Статья 152. Обеспечение исполнения обязательств по ликвидации последствий пользования недрами гарантией, залогом банковского вклада или страхованием

Недропользователь может исполнить свое обязательство по финансированию ликвидации последствий пользования недрами и затрат по восстановлению земельного участка гарантией, залогом банковского вклада или страхованием.

В случае неисполнения недропользователем обязательства по ликвидации последствий пользования недрами или обязательства по восстановлению земельного участка, Республика Узбекистан вправе получить исполнение от гаранта, за счет залога банковского вклада или страхового полиса, в зависимости от применимого случая, в пределах наименьшей денежной суммы, определенной для исполнения обязательств недропользователя по ликвидации последствий пользования недрами, полностью или частично, в соответствии с планом по ликвидации последствий пользования недрами и планом по восстановлению земельного участка, либо получить сумму гарантии, банковского депозита или страхования.

Гарантия выдается банком с хорошей репутацией. Если гарантом выступает иностранный банк или организация, акции которой находятся в обращении на рынке ценных бумаг, такие гаранты должны соответствовать условиям по минимальному рейтингу, определяемому Центром пользования недрами. Гарантия предоставляется на государственном языке по стандартной форме, согласованной Центром пользования недрами. Гарантия, выданная иностранным лицом, может быть составлена на иностранном языке с обязательным переводом на государственный язык, верность перевода которого должна быть засвидетельствована нотариально.

В случае залога банковского вклада предметом залога в соответствии с настоящей статьей может быть только банковский вклад, размещенный в банке с хорошей репутацией. Вклад передается в залог исключительно для этой цели и имеет приоритет перед всеми другими кредиторами недропользователя.

Перезалог банковского вклада, являющегося обеспечением исполнения обязательств по ликвидации последствий пользования недрами недропользования, запрещается. Залог банковского вклада может быть внесен в национальной или иностранной валюте.

В случае страхования страховая организация, выдающая страховой полис, должна быть ведущей компанией, которая отвечает требованиям минимального кредитного рейтинга в иностранной валюте, определяемого Центром пользования недрами. В силу договора страхования неисполнение или ненадлежащее исполнение недропользователем обязательств по ликвидации последствий пользования недрами в порядке, предусмотренном настоящим Законом (страховой случай), влечет выплату страховой суммы в пользу Республики Узбекистан (выгодоприобретателя). Отношения страхования, предусмотренные настоящей статьей, регулируются законодательством о страховании.

Обязательства гаранта, банка, в котором размещен залог банковского вклада, или страховой организации, предусмотренные настоящей статьей, не прекращаются до завершения ликвидации последствий пользования недрами.

Если недропользователь уступает часть или все права по разрешению на пользование недрами третьему лицу в соответствии со статьей 95 настоящего Закона, то правополучатель должен либо принять на себя обязательства по гарантии, залогу банковского вклада или по страхованию от передающей стороны, либо организовать введение в действие новой гарантии, залога банковского вклада или страхования, отвечающих требованиям настоящей статьи, в течение тридцати дней после уступки прав. Действие гарантии, залога банковского вклада или страхования первоначального недропользователя может прекратиться после подтверждения новым недропользователем такой замены.

В случае ликвидации недропользователя, являющегося юридическим лицом, или банкротства, предмет гарантии, залога банковского вклада или страхования не включается в тендерную массу, а гарант, залогодержатель банковского вклада, держатель страхового полиса не являются кредиторами, участвующими в удовлетворении требований за счет имущества недропользователя.

Статья 153. Обеспечение исполнения обязательств по ликвидации последствий пользования недрами путем финансирования

Начиная с первого года после реализации недропользователем, имеющим разрешение на добычу твердых полезных ископаемых, продукции, такой недропользователь создает ликвидационный фонд с целевым банковским счетом исключительно с целью выполнения своих обязательств по утвержденному плану по ликвидации последствий пользования недрами, в том числе плана по восстановлению земельного участка.

Банковский счет ликвидационного фонда, указанного в части первой настоящей статьи:

1) открывается на имя недропользователя в виде специального счета эскроу (эскроу-счет);

2) обслуживается в коммерческом банке с хорошей репутацией, имеющем лицензию Центрального банка Республики Узбекистан;

3) предусматривает начисление процентов, при этом все начисленные проценты являются частью ликвидационного фонда;

4) деноминируется в относительно стабильной валюте для предотвращения потери стоимости в результате инфляции.

Денежные средства вносятся на банковский счет ликвидационного фонда недропользователем ежегодно до 31 марта. Сумма, подлежащая уплате ежегодно, составляет один процент от чистого дохода, полученного недропользователем за последний год.

Если год платежного периода является неполным, обязательство недропользователя по финансированию рассчитывается пропорционально за каждый полный месяц такого периода в указанном году.

Платежи могут осуществляться недропользователем единовременно или частями, которые не должны превышать четырех частей в течение каждого финансового года. Взносы в ликвидационный фонд подлежат вычету из налогооблагаемой базы.

С учетом положений части пятой настоящей статьи, денежные средства ликвидационного фонда не могут быть заложены или предложены в качестве обеспечения какого-либо кредита или гарантии, а также иным образом взысканы или отчуждены в какой-либо форме.

Если недропользователь уступает часть или все права по разрешению на пользование недрами третьему лицу в соответствии со статьей 111 настоящего Закона, то он может соответственно передать часть или все денежные средства ликвидационного фонда утвержденному правополучателю. После такой уступки прав ликвидационный фонд формируется в полном объеме.

Каждый год общая сумма соответствующей гарантии, банковского вклада или страхования, предусмотренная в статье 152 настоящего Закона, уменьшается на ежегодно перечисленную в ликвидационный фонд сумму средств.

Снятие средств со счета ликвидационного фонда разрешается исключительно для оплаты работ по ликвидации последствий пользования недрами и восстановлению земельного участка в соответствии с утвержденным планом по ликвидации последствий пользования недрами и планом по восстановлению земельного участка. Для снятия недропользователем средств со счета ликвидационного фонда необходимо получить письменное разрешение Центра пользования недрами.

Недропользователь представляет в Центр пользования недрами не позднее тридцати дней после окончания каждого года выписку по счетам по своим взносам в ликвидационный фонд по форме, установленной Центром пользования недрами. Копия такой выписки предоставляется недропользователем в налоговые органы в тот же срок.

Если после выполнения всех мер, предусмотренных в утвержденном плане по ликвидации последствий пользования недрами и плане по восстановлению земельного участка, приемлемым образом для Центра пользования недрами, в ликвидационном фонде остаются излишние средства, то эти излишние средства считаются доходом для целей налогообложения, а оставшаяся после удержания любого налога сумма возвращается недропользователю.

В случае невыполнения недропользователем своих обязательств по ликвидации последствий пользования недрами и восстановлению земельного участка в соответствии с требованиями настоящей главы, Центр пользования недрами изымает требуемую сумму из ликвидационного фонда для оплаты работ по ликвидации последствий пользования недрами, которые не были проведены, а в случае отсутствия достаточных средств в ликвидационном фонде — требует предоставления недостающих средств за счет гарантии, залога банковского вклада или страхования.

Центр пользования недрами может получить доступ к ликвидационному фонду только после того, как он предоставил недропользователю письменное уведомление о несоблюдении требований и последний не устранил такое несоответствие или не начал мероприятия по ликвидации последствий в течение шестидесяти дней с момента получения письменного уведомления. В случае, если мероприятия только начались, но не завершились, необходимо представить обязательный график, который не может быть продлен.

В случае принятия Центром пользования недрами решения об использовании ликвидационного фонда для проведения невыполненных работ по ликвидации последствий недропользователя он несет ответственность за управление фондом в соответствии с действующим законодательством, закупка любых товаров, работ или услуг, необходимых для выполнения таких работ, регулируются законодательством о государственных закупках.

Статья 154. Обеспечение исполнения обязательств по ликвидации последствий нефтегазовых операций

Не позднее даты завершения первого года утвержденных нефтегазовых операций недропользователем создается фонд вывода из эксплуатации участка недр, с целевым банковским счетом, исключительно с целью выполнения своих обязательств по утвержденному плану вывода из эксплуатации участка недр и плану по восстановлению земельного участка.

Банковский счет фонда вывода из эксплуатации участка недр, указанного в части первой настоящей статьи:

1) открывается на имя недропользователя в виде специального счета эскроу (эскроу-счет);

2) находиться в коммерческом банке с хорошей репутацией, имеющем лицензию Центрального банка Республики Узбекистан, и является приемлемым для Центра пользования недрами;

3) предусматривает начисление процентов, при этом все начисленные проценты являются частью фонда вывода из эксплуатации участка недр;

4) деноминируется в относительно стабильной валюте, для предотвращения потерю стоимости в результате инфляции.

Денежные средства вносятся на счет фонда вывода из эксплуатации участка недр недропользователем ежегодно до 31 марта. Если год платежного периода является неполным, обязательство недропользователя по финансированию рассчитывается пропорционально за каждый полный месяц периода в указанном году.

Ежегодный взнос недропользователя при проведении геологического изучения и оценки составляет ноль целых пять десятых процента от капитальных затрат, а при добыче углеводородов — два процента от капитальных затрат за предыдущий год.

Платежи могут осуществляться недропользователем единовременно или частями, которые не должны превышать четырех частей в один финансовый год. Взносы в фонд вывода из эксплуатации участка недр подлежат вычету из налогооблагаемой базы.

С учетом положений части пятой настоящей статьи, денежные средства фонда вывода из эксплуатации участка недр не могут быть заложены или предложены в качестве обеспечения какого-либо займа или гарантии и не могут использоваться в качестве обеспечения какого-либо займа или гарантии или взыскиваться либо отчуждаться каким-либо иным способом или в любой иной форме.

Если недропользователь уступает часть или все права по разрешению третьей стороне в соответствии со статьей 111 настоящего Закона, то недропользователь может соответственно передать часть или все денежные средства фонда вывода из эксплуатации участка недр утвержденному правополучателю. После такой уступки прав фонд формируется в полном объеме.

Снятие средств со счета фонда вывода из эксплуатации участка недр разрешается исключительно для оплаты работ по ликвидации последствий нефтегазовых операций и восстановлению земельного участка в соответствии с утвержденным планом по выводу из эксплуатации участка недр и планом по восстановлению земельного участка. Для снятия недропользователем средств со счета фонда необходимо получить письменное разрешение Центра пользования недрами.

Недропользователь представляет в Центр пользования недрами не позднее тридцати дней после окончания каждого года выписку по счетам по своим взносам в фонд вывода из эксплуатации участка недр по форме, установленной Центром пользования недрами. Копия такой выписки предоставляется недропользователем в налоговые органы в тот же срок.

Если после выполнения всех мер, предусмотренных в утвержденном плане вывода из эксплуатации участка недр и плане по восстановлению земельного участка, приемлемым образом для Центра пользования недрами, в фонде вывода из эксплуатации участка недр остаются излишние средства, то эти излишние средства считаются доходом для целей

налогообложения, а оставшаяся после удержания любого налога сумма возвращается недропользователю.

На период до создания фонда вывода из эксплуатации участка недр, а также в случаях, когда средств фонда вывода из эксплуатации участка недр недостаточно для покрытия расходов на все предлагаемые меры, изложенные в утвержденном плане вывода из эксплуатации участка недр и плане по восстановлению земельного участка, недропользователь покрывает такую разницу за счет гарантии, залога банковского вклада или страхования, предусмотренных в статье 152 настоящего Закона, для выполнения своих обязательств в полном объеме.

В случае невыполнения недропользователем своих обязательств по ликвидации последствий нефтегазовых операций и восстановлению земельных участков либо в случае ликвидации или банкротства недропользователя Центр пользования недрами изымает необходимую сумму из фонда вывода из эксплуатации участка недр для оплаты работы по выводу из эксплуатации участка недр, которые не были проведены.

Центр пользования недрами получает доступ к средствам фонда вывода из эксплуатации участка недр только после направления недропользователю письменного уведомления о несоблюдении требований, а недропользователь не устранил такое несоблюдение в течение шестидесяти дней после получения письменного уведомления.

Если Центр пользования недрами принимает решение об использовании средств фонда вывода из эксплуатации участка недр для проведения невыполненных работ недропользователя по выводу из эксплуатации участка недр и восстановлению земельного участка, то он несет ответственность за управление средствами фонда в соответствии с применимым законодательством, а закупка каких-либо товаров, работ или услуг, необходимых для проведения таких работ, регулируется применимым законодательством о государственных закупках.

Если в фонде вывода из эксплуатации участка недр недостаточно средств, Центр пользования недрами требует предоставления недостающих средств за счет гарантии, залога банковского вклада или страхования, указанных в части одиннадцатой настоящей статьи.

Глава 16. Поддержка в обеспечении развития

Статья 155. Обеспечение недропользователем местного содержания в кадрах

Вся неквалифицированная рабочая сила для профессий, не требующих квалификации, используемая по какому-либо разрешению, привлекается только из числа граждан Республики Узбекистан.

Любой недропользователь и его подрядчики, субподрядчики и национальные поставщики должны отдавать предпочтение местной рабочей силе.

Привлечение иностранной рабочей силы недропользователем осуществляется только в случае нехватки кадров на территории Республики Узбекистан, в порядке, установленном законодательством.

Количество иностранных граждан в составе руководителей и специалистов не должно превышать двадцать процентов от общего числа руководителей и специалистов по каждой соответствующей категории.

В случае если недропользователь может обосновать отсутствие квалифицированных кадров из числа граждан Республики Узбекистана, недропользователь может привлекать и нанимать, в том числе на должности руководителей, иностранных специалистов сверх лимитного ограничения, предусмотренного в части четвертой настоящей статьи.

На этапе строительства проекта по основным видам полезных ископаемых лимитное ограничение, предусмотренное в части четвертой настоящей статьи, не применяется в регионах, где наблюдается недостаток соответствующих квалифицированных кадров из числа граждан Республики Узбекистана.

Недропользователь обязан включать в свой ежегодный отчет сведения о местном содержании в кадрах, в том числе в составе руководителей и специалистов.

Статья 156. Требования к науке и обучению

Недропользователь по основным видам твердых полезных ископаемых или недропользователь по углеводородам через двенадцать месяцев с начала деятельности по добыче разрабатывает программу обучения для граждан Республики Узбекистан. Недропользователь обязан представить свою подробную программу обучения граждан Республики Узбекистан в Центр пользования недрами на согласование не менее чем за один месяц до начала реализации программы.

Программа, указанная в части первой настоящей статьи, предусматривает:

1) обеспечение развития науки, обучения и образования на всех этапах соответствующей деятельности по недропользованию;

2) максимальную передачу знаний гражданам Республики Узбекистан путем расширения их управленческих и технических возможностей, а также каких-либо необходимых средств для выполнения технической работы, в том числе по интерпретации данных;

3) резервирование надлежащих возможностей для практического обучения персонала из числа граждан Республики Узбекистан и студентов образовательных организаций, занимающихся образовательной деятельностью на территории Республики Узбекистан;

4) обеспечение этнического, культурного и гендерного равенства и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к нациям и народностям, проживающим на территории Республики Узбекистан и социально уязвимым категориям населения.

Недропользователь по основным видам полезных ископаемых обязан обеспечить финансирование своей программы обучения в размере не менее одного процента от своей чистой выручки, полученной от добычи полезных ископаемых или углеводородов по результатам предыдущего года.

Недропользователь по основным видам полезных ископаемых обязан включать в свой ежегодный отчет подробную информацию о мероприятиях по обучению, проводимых в рамках программы обучения.

Статья 157. Обеспечение местного содержания по закупкам товаров (работ, услуг) в Республике Узбекистан

При проведении работ по недропользованию любой недропользователь по основным видам деятельности в сфере недропользования или его подрядчики и субподрядчики прилагают все усилия, чтобы отдавать предпочтение:

1) товарам, материалам и оборудованию, произведенным или имеющимся в Республике Узбекистан, если они по своим характеристикам соответствуют зарубежным товарам по количеству, качеству, цене и срокам поставки;

2) услугам, которые предоставляются физическими и юридическими лицами Республики Узбекистан.

Определенная доля требований местного содержания к недропользователю при осуществлении деятельности по недропользованию, связанная с поставкой и использованием товаров, материалов, работ и услуг, производимых в Республике Узбекистан может устанавливаться актами законодательства, при условии что они по своим характеристикам соответствуют зарубежным товарам по количеству, качеству, цене и срокам поставки.

Недропользователь обязан включать в свой ежегодный отчет подробную информацию о местном содержании по закупкам.

Статья 158. Обязательства по социально-экономическому развитию регионов

В течение периода добычи полезных ископаемых, начиная со второго года начала работ по добыче полезных ископаемых, недропользователь, имеющий разрешение на добычу основных видов твердых полезных ископаемых, недропользователь, имеющий разрешение на добычу углеводородов, или недропользователь, осуществляющий пользование участком недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, обязан ежегодно обеспечивать долю местного содержания по закупкам товаров (работ, услуг), приобретаемых для пользования

недрами, на уровне не менее пятидесяти процентов от общего объема приобретенных товаров (работ, услуг) (кроме товаров, работ и услуг, приобретаемых для строительства горноперерабатывающего (обогатительного) производства, и соответствующей инфраструктуры в инвестиционный период или в период последующего расширения).

Если недропользователь не может выполнить пятидесятипроцентный целевой показатель по причине отсутствия ресурсов в Республике Узбекистан, недропользователь и Центр пользования недрами могут согласовывать более низкий целевой показатель на определенный период времени.

Объем финансирования социально-экономического развития региона, превышающий установленный минимум, подлежит зачету в счет исполнения соответствующих обязательств недропользователя в следующем году.

Недропользователь обязан включать в свой ежегодный отчет подробную информацию о социально-экономическом развитии.

Статья 159. Инфраструктура

Недропользователь имеет право строить и содержать инфраструктуру, необходимую для осуществления деятельности, связанную с соответствующими разрешениями и подлежащими государственной экологической экспертизе.

Инфраструктура, построенная, смонтированная и используемая в ходе соответствующей деятельности недропользователя должны соответствовать следующим требованиям:

1) проектирование, изготовление, поставка, установка и обслуживание инфраструктуры должны осуществляться в полном соответствии со стандартами, техническими условиями и требованиями безопасности, предусмотренными актами законодательства;

2) соответствовать цели, для которой инфраструктура используется или будет использоваться;

3) обеспечивать безопасное проведение соответствующей деятельности по недропользованию;

4) учитывать конкретные эксплуатационные и экологические условия, с которыми предполагается столкнуться в ходе проведения деятельности по недропользованию;

5) соответствовать соответствующему утвержденному плану работ.

Для любой инфраструктуры, построенный недропользователем, сначала составляется план, представляемый в уполномоченный орган для утверждения, после получения согласия органов самоуправления граждан.

Недропользователь обязан проводить регулярные испытания, осмотры и проверки горнодобывающей или нефтегазовой инфраструктуры и объектов, для того чтобы убедиться, что инфраструктура или объекты соответствует применимым стандартам и требованиям, а также обязан вести учет результатов любых таких испытаний, осмотров и проверок.

Записи об испытаниях, осмотрах и проверках горнодобывающей или нефтегазовой инфраструктуры и объектов предоставляются по запросу в Центр пользования недрами, Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан или Министерство энергетики Республики Узбекистан, в зависимости от применимого случая, а также любые иные уполномоченные государственные органы, которые могут потребовать от недропользователя подготовки и представления отчета в отношении проведения соответствующего испытания, осмотра или проверки.

Коммуникационные каналы, созданные недропользователем в пределах земельного участка поверхности кадастрового квадрата, могут использоваться для нужд других соседних горнодобывающих, промышленных и коммерческих предприятий по их запросу, а также, возможно, быть открыты для общего пользования, при отсутствии препятствия для их использования недропользователем, с согласия последнего, при условии выплаты компенсации, установленной соглашением сторон.

Коммуникационные каналы, созданные недропользователем за пределами земельного участка поверхности кадастрового квадрата, могут предоставляться для общего пользования при условии соблюдения технических условий и требований безопасности, выданных недропользователем, в рамках эксплуатации.

Инфраструктура, построенная недропользователем, которая остается на земельном участке по истечении срока действия разрешения, находится в общем пользовании.

Глава 17. Платежи за пользование недрами

Статья 160. Виды платежей за пользование недрами

Пользование недрами осуществляется на платной основе для случаев, предусмотренных актами законодательства.

Недропользователи, уплачивают все применимые налоги и другие специальные платежи.

Налогообложение недропользователей осуществляется в соответствии с налоговым законодательством. Налог за пользование недрами применяется к добытым полезным ископаемым.

К специальным платежам, в дополнение к налогу за пользование недрами, относятся:

1) сбор за рассмотрение заявления, уплачиваемый вместе с заявлением на выдачу или продление срока действия разрешения;

2) платежи, уплачиваемые по результатам аукциона, тендера, а также в соответствии с актами Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан (если это применимо);

3) ежегодный лицензионный платеж на геологическое изучение твердых полезных ископаемых, работы по рекогносцировке углеводородов, геологическое изучение углеводородов или геологическое изучение для подземного хранения в соответствии со статьей 161 настоящего Закона.

Сбор, указанный в пункте 1 части четвертой настоящей статьи, уплачивается при подаче заявления.

Платежи, указанные в пункте 2 части четвертой настоящей статьи, выплачиваются при успешном завершении аукциона или тендера или после принятия акта Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Платежи, указанные в пункте 3 части четвертой настоящей статьи, уплачиваются в день выдачи разрешения и в каждом году со дня выдачи разрешения.

Земельный налог уплачивается в соответствии с законодательством.

Статья 161. Ежегодный лицензионный платеж в рамках разрешения на геологическое изучение полезных ископаемых

Ежегодным лицензионным платежом за пользование участком недр для геологического изучения является ежегодный платеж за право осуществления деятельности по поиску и разведке полезных ископаемых по каждым кадастровым квадратам, указанным в соответствующем разрешении.

Лицензионный платеж за пользование участком недр для геологического изучения уплачивается за каждый год пользования участком недр для геологического изучения в соответствии со сроком, указанным в разрешении.

Размер лицензионного платежа за пользование участком недр для геологического изучения составляет:

1) десять процентов базовой расчетной величины, установленной законодательством за один гектар участка недр, подлежащего геологическому изучению, по видам основных полезных ископаемых;

2) пятнадцать процентов от базовой расчетной величины, установленной законодательством, за один гектар геологического изучения нерудных полезных ископаемых.

Ежегодный платеж за первый и последний год действия разрешения выплачивается пропорционально за период года, на который распространяется действие разрешения.

Ежегодный платеж за разрешение на геологическое изучение полезных ископаемых уплачивается недропользователем в налоговые органы по месту налогового учета в течение тридцати дней с даты получения разрешения за первый год. За каждый последующий год платежи уплачиваются не позднее 31 марта каждого года.

Ежегодный лицензионный платеж за пользование недрами для геологического изучения направляется:

семьдесят процентов — в республиканский бюджет Республики Узбекистан;

пятнадцать процентов — в местные бюджеты Республики Каракалпакстан и областей;

пятнадцать процентов — в местные бюджеты районов (городов).

Глава 18. Споры и ответственность

Статья 162. Гарантия прав недропользователей

Вмешательство государственных органов в деятельность недропользователей не допускается.

Нарушенные права недропользователей подлежат восстановлению в порядке, предусмотренном законодательством

Статья 163. Ответственность за нарушение законодательства о недрах

Лица, признанные виновными в нарушении законодательства о недрах, несут ответственность в установленном порядке.

Ущерб, причиненный государству в результате пользования недрами с нарушением установленных норм и требований, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством.

Правонарушением в сфере недропользования является:

1) если недропользователем не представлен проект геологического изучения твердых полезных ископаемых, проект рекогносцировочных работ, проект геологического изучения углеводородов, проект разработки месторождения твердых полезных ископаемых, проект разработки месторождения углеводородов, проект подземного хранения, план по ликвидации последствий пользования недрами, план по выводу из эксплуатации участка недр, план по восстановлению земельного участка в зависимости от конкретного случая в срок, установленный настоящим Законом;

2) если по проекту геологического изучения твердых полезных ископаемых, проекту рекогносцировочных работ, план по геологического изучения углеводородов, проекту разработки месторождения твердых полезных ископаемых, проекту разработки месторождения углеводородов, проекту подземного хранения, плану вывода из эксплуатации участка недр, плану вывода из эксплуатации участка недр, плану восстановления земельного участка, в зависимости от конкретного случая, имеются серьезные нарушения, непосредственно связанные с соответствующей деятельностью по пользованию недр, которые не могут быть устранены или, если они могут быть устранены, но не устранены в течение девяноста дней со дня уведомления об этом, либо если недропользователь начал усердную работу по устранению нарушений, но для их устранения требуется более девяноста дней;

3) если у недропользователя имеются серьезные нарушения своих экологических обязательств, которые не могут быть устранены, либо они могут быть устранены, но не устранены в течение девяноста дней со дня уведомления, либо если недропользователь начал усердную работу по устранению нарушений, но для их устранения требуется более девяноста дней;

4) если недропользователь осуществляет регламентированную деятельность по использованию недр без соответствующего разрешения;

5) если недропользователь осуществляет регламентированную деятельность по использованию недр без согласия землепользователя или собственника земельного участка на поверхности кадастровой площади, указанной в соответствующем разрешении;

6) если недропользователь осуществляет регламентированную деятельность по использованию недр без получения необходимых разрешений и соглашений;

7) если регулируемая деятельность осуществляется недропользователем в сферах, где такая деятельность запрещена или ограничена;

8) если недропользователь незаконно вмешивается в деятельность другого обладателя разрешения на пользование недрами;

9) при незаконном вмешательстве недропользователя в инфраструктуру, расположенную на земельном участке на поверхности кадастровой площади, на которую выдано разрешение, либо в имущество, находящееся в собственности или в пользовании землепользователя или собственника такого земельного участка или на прилегающем земельном участке;

10) если недропользователь не представил соответствующее уведомление в Центр пользования недрами или иной уполномоченный орган в срок, установленный настоящим Законом;

11) если вывоз использованных материалов или загрязняющих веществ из подземного участка осуществляется недропользователем без согласования с уполномоченными органами;

12) если недропользователь не уплатил платежи, предусмотренные в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

13) если недропользователь осуществляет продажу или иное использование полезных ископаемых, добытых без разрешения, либо передает их другому лицу;

14) если недропользователь нарушает требования по отчетности, установленные настоящим Законом, и не устраняет их в течение тридцати дней с момента получения соответствующего уведомления о таких нарушениях;

15) если недропользователь разгласил третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную при осуществлении работ по использованию недр с нарушением настоящего Закона;

16) если недропользователь не ведет учет геологических проб, бурового керна или пыли и (или) утилизирует их с нарушением настоящего Закона;

17) в случае не предоставления недропользователем запрошенной информации, статистических данных или информации о принятых мерах по использованию недр в Центр пользования недрами или иной уполномоченный орган, а также в случае не устранения такого нарушения в течение тридцати дней со дня получения этого запроса;

18) если недропользователь умышленно создает препятствия, перерывы или задержки в предоставлении информации должностным лицам Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, проводящим проверку, а также предоставляет ложную или вводящую в заблуждение информацию;

19) если недропользователь отказывается выполнить законные требование, указания или распоряжения должностных лиц Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан, осуществляющих проверку;

20) если недропользователь не создает в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Закона, фонд вывода из эксплуатации участка недр или ликвидационный фонд и (или) не вносит взносы в этот фонд в зависимости от обстоятельств.

Лица, причинившие ущерб недрам в результате нарушения законодательства о недрах, возмещают ущерб добровольно или в судебном порядке.

Статья 164. Возмещение ущерба, причиненного недропользователю

Ущерб, причиненный недропользователю другими лицами, подлежит возмещению в соответствии с законодательством.

Убытки, понесенные недропользователями по причине необоснованного ограничения, приостановления или прекращения права пользования участками недр со стороны государства, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном актами законодательства.

Статья 165. Право на обжалование в судебном порядке

Любое решение Центра пользования недрами или какого-либо иного государственного органа, принятое в соответствии с настоящим Законом, включая решения об отказе в выдаче какого-либо разрешения или его продлении или решения об аннулировании разрешения, может быть обжаловано в суд.

Статья 166. Разрешение споров

Споры по вопросам, связанным с пользованием недр, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Недропользователь для разрешения споров может обратиться в международный арбитраж, если международным договором Республики Узбекистан и (или) договором, заключенным между инвестором и Республикой Узбекистан, предусмотрена соответствующая и действительная арбитражная оговорка.

Статья 167. Гарантии стабильности

Недропользователь может обратиться в Центр пользования недрами по вопросам обеспечения стабильности фискального, налогового, таможенного и валютного режимов, применимых к недропользователю. Методы обеспечения гарантии стабильности, включая право на участие, квалификационные пределы, процедуры подачи заявлений, продолжительность, условия продления, применимость, условия, ограничения и исключения, определяются актами законодательства.

Недропользователь, которому предоставлена гарантия стабильности, имеет право на сохранение действия экономических условий, предусмотренных актами законодательства, которые применялись момент предоставления гарантии стабильности. Если внесение изменений в законодательство Республики Узбекистан, действующее на день предоставления гарантии стабильности, непосредственно приведет к увеличению расходов недропользователя или уменьшению его доходов в рамках проекта недропользования, недропользователь имеет право требовать от государства компенсации или требовать сохранения действия акта законодательства, действовавшего на день предоставления гарантии стабильности. Порядок определения продолжения действия актов законодательства или выплаты компенсации недропользователю и условия такой выплаты, в том числе расчет сумм, характер и периодичность выплат, определяются актами законодательными.

Недропользователь может отказаться от гарантии стабильности и потребовать применения более благоприятных мер, которые могут быть введены после даты предоставления гарантии стабильности, но в этом случае владелец недр может выбрать новый режим(ы) только в том случае, если он полностью принимает это. Способы отказа от гарантии стабильности определяются актами законодательства.

С учетом конкретных положений гарантии стабильности на недропользователя продолжают распространяться положения настоящего Закона и законодательства Республики Узбекистан, в частности, гарантии, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не распространяются на какие-либо изменения законодательством об обороне, национальной безопасности, общественном порядке, охране труда и охране окружающей среды, при условии, что в отношении охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды Центр недропользования обеспечивает принятие любых дополнительных мер, необходимых для принятия недропользователем в интересах здоровья, безопасности и (или) защиты окружающей среды, соответствуют передовой отраслевой практике.

Глава 19. Заключительные положения

Статья 168. Переходные положения

Процессы, начатые до вступления в силу настоящего Закона, подлежат завершению в соответствии с положениями, предусмотренными на тот момент действующим законодательством о недрах в следующем порядке:

1) пять лет отводится на создание системы кадастровых квадратов;

2) с учетом положений настоящей статьи, существующие разрешения, соглашения о разделе продукции и инвестиционные соглашения, регулирующие деятельность по недропользованию, продолжают оставаться в силе и подлежат исполнению в соответствии с предусмотренными в них условиями;

3) все разрешения, а также соглашения о разделе продукции или инвестиционные соглашения, заключенные до создания системы кадастровых квадратов, выдаются в рамках существующей системы;

4) до дня вступления в силу настоящего Закона ранее существовавшие границы земельных участков сохраняют силу для всех участков недр, которым предоставлено разрешение на недропользование, а также в отношении которых заключены соглашения о разделе продукции или инвестиционные соглашения. Кадастровые площади, занятые по таким разрешениям или соглашениям, не считаются открытыми. Такие разрешения, соглашения о разделе продукции или инвестиционные соглашения передаются в систему кадастровых квадратов при первом продлении действия таких разрешений после создания Центром пользования недрами системы кадастровых квадратов;

5) Центр пользования недрами может перевести действующие разрешения в кадастровую систему до переоформления таких разрешений с согласия недропользователей;

6) территория участков недр и их геометрическая форма, расположенные на электронных торговых площадках по реализации права пользования недрами, остаются в соответствии с действующим на момент проведения аукциона законодательством и на его основании выдаются соответствующие разрешения;

7) заявления на получение разрешений, поданные до вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются и оформляются в соответствии с законодательством, действовавшим на день их подачи;

8) лицензионный платеж за пользование участком недр для геологического изучения не взимается до окончания срока действия соответствующего ранее выданного разрешения для геологическое изучение на участок недр, за который уплачен подписной бонус на геологоразведочные работы;

9) минимальные требования для недропользователей распространяются на недропользователей, действующих на основании соответствующего разрешения, на дату вступления в силу настоящего Закона с 1 января следующего года;

10) акты горных отводов и границ земельных участков, выданные для разработки месторождений полезных ископаемых, остаются в силе на срок до трех лет со дня вступления в силу настоящего Закона. В этот период недропользователи должны согласовать границы с границами, предусмотренными при разработке (оборудовании) месторождения по согласованию с Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей промышленности и геологии при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан;

11) недропользователи с действующими разрешениями обязаны предоставить план по ликвидации последствий пользования недрами в срок не позднее двух лет с даты вступления в силу настоящего Закона, если только они не предоставили новый или обновленный план разработки месторождения до этого срока;

12) проект по ликвидации последствий пользования недрами осуществляется недропользователем на основании соответствующих разрешений, выдаваемых в соответствии с законодательством, для добычи остаточных запасов частично разрабатываемых месторождений и полезных ископаемых и обеспечение его соответствующей части предоставленного ему участка недр на основании разрешения;

13) итоговый отчет по геологическому изучению твердых полезных ископаемых в формате CRIRSCO или итоговый отчет по геологическому изучению углеводородов в формате системы учета и управления ресурсами углеводородов (PRMS) на десять лет для использования государством при обновлении государственного фонда недр с 31 декабря года вступления в силу настоящего Закона должен содержать следующую информацию: запасы A,

Б, С1 и С2 и систему отчетности о минеральных ресурсах и запасах по категориям потенциальных ресурсов Р1, Р2, Р3, а также резервы, утвержденные государством в соответствии со статьей 49 настоящего Закона, включая категории балансовых и забалансовых резервов;

14) требования к финансированию ликвидации последствий пользования недрами применяются в размере пятидесяти процентов через два года, семидесяти пяти процентов через три года и в полном объеме с четвертого года после вступления в силу настоящего Закона.

Статья 169. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан

Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Узбекистан «О недрах» от 23 сентября 1994 года № XII-2018 (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 10, ст. 252);

2) Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан от 23 сентября 1994 года № 2019-XII «О введении в действие Закона Республики Узбекистан «О недрах» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 10, ст. 253);

3) раздел XIII Закона Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года № 357-I «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 56);

4) пункт 11 Закона Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года № 621-I «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 102);

5) раздел XI Закона Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года № 681-I «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 9, ст. 181);

6) раздел VII Закона Республики Узбекистан от 31 августа 2000 года № 125-I «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 7-8, ст. 217);

7) Закон Республики Узбекистан от 13 декабря 2002 года № 444-II «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О недрах» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 1, ст. 5);

8) статью 3 Закона Республики Узбекистан от 18 декабря 2007 года № ЗРУ-133 «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием управления в области промышленности, газоснабжения и горного надзора» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 604);

9) статью 5 Закона Республики Узбекистан от 4 января 2011 года № ЗРУ-278 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., № 1, ст. 1);

10) статью 4 Закона Республики Узбекистан от 9 сентября 2011 года № ЗРУ-294 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы организации и проведения геологоразведочных работ» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., № 9, ст. 247);

11) Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 2011 года № ЗРУ-310 «О внесении изменения и дополнений в статьи 26 и 27 Закона Республики Узбекистан «О недрах» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., № 12/2, ст. 362);

12) статью 12 Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 2013 года № ЗРУ-352 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., № 4, ст. 98);

13) статью 6 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., № 4, ст. 125);

14) статью 22 Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2017 г., № 9, ст. 510);

15) статью 15 Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2018 года № ЗРУ-476 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., № 4, ст. 224);

16) статью 14 Закона Республики Узбекистан от 23 июля 2018 года № ЗРУ-486 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности некоторых государственных органов и организаций» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., № 7, ст. 431);

17) статью 6 Закона Республики Узбекистан от 10 мая 2019 года № ЗРУ-536 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов и организаций» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 5, ст. 261);

18) статью 1 Закона Республики Узбекистан от 7 января 2020 года № ЗРУ-601 «О внесении изменений и дополнения, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи с принятием Налогового кодекса Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2020 г., № 1, ст. 2);

19) статью 6 Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2020 года № ЗРУ-653 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2020 г., № 12, ст. 691);

20) статью 50 Закона Республики Узбекистан от 21 апреля 2021 года № ЗРУ-683 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2021 г., приложение к № 4);

21) статью 7 Закона Республики Узбекистан от 12 октября 2021 года № ЗРУ-721 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2021 г., № 10, ст. 968).

Статья 170. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона

Министерству горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан и другим заинтересованным организациям обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 171. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 172. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
31 октября 2024 г.,
№ ЗРУ-987

(Национальная база данных законодательства, 01.11.2024 г., № 03/24/987/0873)